課程名稱：民法民法15

00:00:00 - 00:00:00
好，那今天有一份那個補充講義啊，是今年的考題，那因為今年的考題，我覺得跟我們目前上課的內容蠻相關的，尤其是第一題當中的一跟二，都是我們上課處理過的地方，所以我們會來講一下。

00:00:17 - 00:00:27
那至於第一題的第三小題跟第二大題，那這個就你們之後遇到像上到物權啊，或者是說上到身分法，你們可以自己再看，這個不只有題目，那也有答案，那答案是我記

00:00:29 - 00:00:39
寫的，所以基本上跟我上課的內容應該會蠻貼近的，那相關的實務見解判決也都有把它擺在那個註釋當中。

00:00:39 - 00:00:43
那其實今年的考題讓我覺得有點反璞歸真啊。

00:00:43 - 00:00:49
說實在，他不再有那種很刁鑽的題目，他大部分都是回歸基本爭點。

00:00:49 - 00:00:58
那這個方向其實在改制之後的最近幾年來，應該是確實可以感受到命題委員他們之間應該有個默契，就是不要再出那麼「暗器」了，所以現在暗器題真的越來越少。

00:00:58 - 00:01:02
那我也會覺得這樣子在準備上反而就是你要回歸基本觀念。

00:01:02 - 00:01:12
你的法條一定要很熟，然後再來一些基本爭點，你一定要能夠去理解之外，重點是你的民法的那個思考邏輯，一定要把它培養出來。

00:01:12 - 00:01:13
因為如果你有一套自己的民法思考邏輯的時候，

00:01:13 - 00:01:14
其實你就可以把這些問題好好的處理下去，

00:01:14 - 00:01:16
那如果說你的這個民法的思考邏輯一直沒有建立起來，

00:01:16 - 00:01:17
你就是一直淪落在背爭點而已的話，

00:01:17 - 00:01:18
那其實對你來講，你會覺得說，

00:01:18 - 00:01:19
我在讀書的過程當中，我就只會一直背，

00:01:19 - 00:01:21
考出來爭點如果是我沒背過的，我就寫不出來，

00:01:21 - 00:01:22
那我是覺得這已經不符合現在的考試模式了。

00:01:22 - 00:01:31
現在考試模式就是你一定要去培養出一套自己的一個思考方式，然後慢慢的去了解到說，那我們現在要怎麼樣去處理。

00:01:31 - 00:01:33
好,那我們來看一下這個補充講義的第一題好了。

00:01:33 - 00:01:36
就是說他講甲男跟乙女同居多年。

00:01:36 - 00:01:38
那甲有一塊土地,乙有兩塊土地。

00:01:39 - 00:01:40
那甲出售

00:02:00 - 00:02:00
買賣其所有的A地給好友丙

00:02:00 - 00:02:01
那訂立買賣契約，假對柄謊稱，AD全部已經劃入市地重劃範圍

00:02:08 - 00:02:11
並出示不實文件，藉此取信於柄

00:02:11 - 00:02:15
那柄就用高於市價四倍的價格購買這塊土地

00:02:15 - 00:02:19
那以父親價金，並且也辦理所有權移轉登記

00:02:19 - 00:02:23
那事後柄才發現，原本這個AD根本沒有劃入市地重劃範圍

00:02:24 - 00:02:28
那他花了4000萬，只買到市價1000萬的土地

00:02:28 - 00:02:30
所以他損失了3000萬元

00:02:30 - 00:02:33
那第一小題的第一個問號

00:02:33 - 00:02:37
就問你說，這個丙乙被詐欺為由，

00:02:37 - 00:02:41
依照民法184條的第一項前段的規定

00:02:41 - 00:02:42
請求甲賠償其所受損害3000萬元

00:02:42 - 00:02:42
那這個在考什麼

00:02:42 - 00:02:42
有沒有印象

00:02:43 - 00:02:45
這個地方主要就在思考一個問題啊，在於說

00:02:46 - 00:02:49
因為你看喔，我們就回到我們一開始上課教各位的

00:02:49 - 00:02:53
我們就回到最原始的請求權基礎的思考方式

00:02:53 - 00:02:55
那這一題原告是丙

00:02:56 - 00:02:57
然後他的被告是假

00:02:58 - 00:03:02
那請求權基礎，他幫你設定好了184一項前段

00:03:02 - 00:03:07
這種題目，基本上就是你要依照他給你的前提去解，你不能自己說

00:03:08 - 00:03:10
看到被詐欺就想到92條，不是這樣子

00:03:11 - 00:03:16
現在的考試已經不是看到關鍵字就想到，詐欺我要寫92，不是這樣

00:03:16 - 00:03:18
他就要考你184條一項前段

00:03:18 - 00:03:23
所以這一題如果你去寫什麼92條啦,去寫什麼179條啦,這個通通都不會有分數了

00:03:23 - 00:03:25
他沒有問的東西,你不要答

00:03:25 - 00:03:27
你可以補在後面,但是你不會是你的回答的主軸

00:03:29 - 00:03:33
所以題目就問你說,原告是丙,被告是甲,他的請求權基礎是184條一項前段

00:03:34 - 00:03:35
訴求是什麼

00:03:35 - 00:03:37
他要請求損害賠償3000萬元，對不對

00:03:38 - 00:03:38
好，所以我們可以看到就是說

00:03:39 - 00:03:43
在184一項前段的構成要件裡面有哪些

00:03:43 - 00:03:46
這個地方的構成要件當中，第一個要有侵害的行為

00:03:47 - 00:03:49
然後第二個要有權利受到侵害

00:03:50 - 00:03:52
然後第三個要有損害發生

00:03:53 - 00:03:55
然後這中間要有因果關係，對不對

00:03:55 - 00:03:58
然後再來客觀上，他必須要具備不法性

00:03:59 - 00:04:00
然後另外呢

00:04:00 - 00:04:02
他有故意過失跟責任能力

00:04:03 - 00:04:06
好，所以我們一般在這個構成要件展開來之後

00:04:06 - 00:04:13
我們下一個要做的事情就是去審題，去看看哪一個是有值得討論的地方

00:04:13 - 00:04:16
因為沒有值得討論的地方，你就帶過去

00:04:16 - 00:04:18
那有值得討論的地方再停下來

00:04:18 - 00:04:19
所以這不是要全部寫出來

00:04:20 - 00:04:23
我們這樣教各位不是跟同學說，你考試每個要件都要涵攝

00:04:24 - 00:04:26
絕對不是這樣，因為你不可能每個要件都涵攝

00:04:26 - 00:04:30
而是你要做一個檢查，檢查什麼，他做了哪些事情

00:04:30 - 00:04:32
而這件事情是沒有爭議的

00:04:32 - 00:04:35
有沒有，所以題目告訴你說假詐騙一嘛

00:04:35 - 00:04:36
對，假對柄謊稱，有沒有

00:04:36 - 00:04:40
謊稱這兩個字，至少詐欺行為有了吧，對不對

00:04:41 - 00:04:43
然後再來故意過失有了嘛

00:04:43 - 00:04:44
詐欺一定是故意的

00:04:44 - 00:04:46
謊稱說謊，你刁剛欸啦

00:04:46 - 00:04:48
不小心叫做講錯，有沒有

00:04:48 - 00:04:51
提供錯誤資訊，過失遺漏了資訊，這個

00:04:51 - 00:04:54
如果他題目是不小心講錯，那叫過失

00:04:54 - 00:04:54
那不叫詐欺

00:04:55 - 00:04:56
詐欺必然是故意

00:04:56 - 00:05:00
然後再來,好,我們現在可以看到損害3000萬元也有了,對不對

00:05:00 - 00:05:05
題目告訴你說,我今天花了4000萬,只買到市價1000萬的土地

00:05:05 - 00:05:10
我的財產總值減少了3000萬,一差額說,我有3000萬的損失

00:05:10 - 00:05:13
然後再來因果關係的部分也沒有問題

00:05:13 - 00:05:16
因為因果關係，就是因為你詐騙我，而導致我陷於錯誤

00:05:16 - 00:05:19
然後我跟你買了，我就受有損害

00:05:19 - 00:05:20
那這個是我的損失嘛

00:05:20 - 00:05:23
那這裡我們也找不到假，有什麼阻卻違法事由可言

00:05:23 - 00:05:26
並且假在這個地方也有責任能力吧

00:05:26 - 00:05:32
畢竟在這個案例當中，我們也可以感受到這個被告而言

00:05:32 - 00:05:32
其實他應該是懂事的人啊

00:05:32 - 00:05:35
他不可能沒有認識到這個結果是詐騙了

00:05:35 - 00:05:38
所以這些都是什麼，沒有爭議的要件

00:05:38 - 00:05:41
你就考試上面不用再特別去涵攝他

00:05:41 - 00:05:42
你只要帶過去就好

00:05:42 - 00:05:43
那重點就在權利嘛

00:05:44 - 00:05:47
也就是本件當中到底有沒有權利受侵害，對不對

00:05:47 - 00:05:49
那你看這個柄表示怎麼樣，我被詐欺啊

00:05:50 - 00:05:52
那被詐欺這個叫什麼

00:05:52 - 00:05:53
這個叫表意自由

00:05:54 - 00:05:56
會叫意識自由受到侵害

00:05:57 - 00:05:57
那請問一下

00:05:58 - 00:06:00
表意自由或意識自由

00:06:00 - 00:06:01
它是一種權利嗎

00:06:02 - 00:06:04
這個就是這一題的主要爭點,

00:06:04 - 00:06:06
也就是說表意自由是一種權利嗎?

00:06:06 - 00:06:09
如果它是一種權利,我就可以用184條第一項前段,

00:06:09 - 00:06:15
那如果它不是權利,那我們就得用什麼,用184條第一項後段來請求嘛,

00:06:15 - 00:06:18
所以在哪裡,我們課本的69頁,有沒有,有沒有印象?

00:06:18 - 00:06:24
我們課本69頁在這裡，有這個簽章意識決定自由權的一個爭議。

00:06:24 - 00:06:29
然後再來你可以看到，就是在那個72頁，有一個圈圈四，有沒有？

00:06:29 - 00:06:32
詐欺他人訂立契約的侵權責任。

00:06:32 - 00:06:36
這個事實跟這個題目，不能說很像，根本一模一樣。

00:06:36 - 00:06:38
就是在這個案例這個改編過來的。

00:06:39 - 00:06:40
那重點都是同一個嘛,

00:06:40 - 00:06:44
也就是說到底意識自由是不是一種權利被侵害,

00:06:44 - 00:06:48
那我們也跟同學講過,王澤鑑老師的見解其實是有改變的,

00:06:48 - 00:06:53
也就是說在這裡會有肯定說跟否定說兩種不同的說法,

00:06:53 - 00:06:57
有早年的王澤鑑老師,還有像陳聰富老師,

00:06:57 - 00:06:58
他們是採肯定說，

00:06:58 - 00:07:04
他們認為所謂的自由權除了身體自由之外，那也包含意識自由在內，

00:07:04 - 00:07:07
所以如果你在這個情況底下，你採取肯定說的立場，

00:07:08 - 00:07:13
那當然你就可以得出可以用184條第1項前段的要件，來請求損害賠償，

00:07:13 - 00:07:16
但是如果你認為在這裡應該要採否定說，

00:07:16 - 00:07:17
也就是為了避免什麼,

00:07:17 - 00:07:22
侵權行為的這個保護範圍,就是無法界定,

00:07:22 - 00:07:24
因為畢竟意識自由是很空泛的,

00:07:24 - 00:07:28
那這種意識自由如果很空泛的話,那我們也給他保護下去,

00:07:28 - 00:07:33
那反而對於什麼,對於這個所謂的行為自由會造成過度的限制,

00:07:33 - 00:07:38
因為我們一直強調，侵權行為就是在權利保護跟行為自由中間找到一個平衡點，

00:07:39 - 00:07:42
所以當你權利保護越大，你的行為自由限縮就越大，

00:07:42 - 00:07:49
所以在這種情況之下，王澤鑑老師就認為說，如果只是過失侵害意思自由，不應該要負賠償責任，

00:07:49 - 00:07:53
那當然如果是故意的，那就回到184條第1項後段去請求，

00:07:53 - 00:07:58
所以如果你在這裡採否定說的話，你就會寫到，這裡184條第1項前段雖然不會成立，

00:07:58 - 00:07:59
雖然不會成立。

00:08:00 - 00:08:00
但是，

00:08:01 - 00:08:03
你要往184條後段的方式走，

00:08:03 - 00:08:08
甚至你可以依照92條撤銷以後，搭配不當得利請求返還。

00:08:09 - 00:08:12
這個也都是一個保護這個餅的機制嘛。

00:08:12 - 00:08:18
也就是雖然我不讓餅在這裡,依照184條一項前段去請求損害賠償,

00:08:18 - 00:08:24
但至少退一步來說,我要讓你用184條一項後段或179條來受到保護,

00:08:24 - 00:08:24
也OK,

00:08:24 - 00:08:32
所以在第一題裡面,它主要的爭點就在於說,到底表意自由是不是民法上的一種權利,

00:08:32 - 00:08:39
那這個剛好是我們上個禮拜講到的東西,所以我就覺得哇,一看到那個題目,這不是才剛講過嗎,怎麼就剛好考出來

00:08:39 - 00:08:41
所以你會發現說這個東西很難嗎？

00:08:41 - 00:08:41
沒有。

00:08:42 - 00:08:42
它很基本。

00:08:43 - 00:08:47
就是你讀到侵權行為的時候，你如果意識到王澤鑑老師改變見解，

00:08:47 - 00:08:50
那這個部分就是一個很明確的一個爭點所在。

00:08:50 - 00:08:54
而且以現在的多數說來講，其實慢慢的是往否定說去靠近。

00:08:55 - 00:08:58
那肯定說當然也有支持者，像是陳中武老師。

00:08:58 - 00:09:14
那這個部分，

00:09:14 - 00:09:41
你要採哪一說都可以。

00:09:41 - 00:09:42
那我還是回到一句老話，

00:09:42 - 00:09:46
就是考試的時候，永遠不在於你選擇哪一說。

00:09:46 - 00:09:51
而在你有沒有發現重點在哪裡,以及你中間的說理跟含攝的過程,

00:09:51 - 00:09:55
所以題目當中給你的這些線索,你都要寫進去,

00:09:55 - 00:09:57
什麼叫做線索要寫進去,

00:09:57 - 00:09:59
就是他題目講到什麼詐欺啊,

00:09:59 - 00:10:00
講到說什麼出示不實文件取信於人啊,

00:10:00 - 00:10:01
權利這個部分下去寫。

00:10:01 - 00:10:06
我的第一段，我就告訴你民法184條的一項前段規定，因故意或過失不法侵害他人權利者負損害賠償責任。

00:10:10 - 00:10:12
那我開始就對權利這個概念下去做定義。

00:10:12 - 00:10:17
對，所謂權利通說認為是絕對權，那絕對權包括物權、人格權等等。

00:10:17 - 00:10:23
那人格權裡面也包含身體健康、名譽、自由等等，所謂自由有沒有包含意識自由在內，則有爭議。

00:10:23 - 00:10:26
就透過這個方式，把我認為的爭點帶出來。

00:10:26 - 00:10:29
那當然你在審題的過程裡面，如果有兩個爭點，

00:10:30 - 00:10:30
你就開兩個。

00:10:30 - 00:10:32
如果三個爭點，你就開三個。

00:10:32 - 00:10:37
譬如說，假設這個題目當中除了權利以外，因果關係也有爭議。

00:10:37 - 00:10:39
那你可以把它寫在一起。

00:10:39 - 00:10:43
那或者是說它是不同的請求權基礎下的不同爭點。

00:10:43 - 00:10:47
那你在分點分項上面就可以把它分兩個段落去做討論。

00:10:47 - 00:10:50
那因為本題只有一個請求權基礎。

00:10:50 - 00:10:52
所以你就只要就這個部分去做說明就好。

00:10:52 - 00:10:57
然後第二段的話，我基本上就是會把這個抽象的法律見解先寫出來。

00:10:57 - 00:11:00
就是先把肯否二說先列出來。

00:11:00 - 00:11:03
我就我不會那麼快就趕快進到題目去做涵攝。

00:11:03 - 00:11:06
我習慣性的是從法條開始。

00:11:06 - 00:11:10
先從抽象的法條解釋開始，再進入具體的案例涵攝。

00:11:11 - 00:11:14
所以我的第二段裡面有提到說肯定說的理由，否定說的理由是什麼。

00:11:15 - 00:11:18
然後接下來第三段的話，先做一個簡單的涵攝。

00:11:18 - 00:11:21
也就是說，我要依肯否二說來找出它的結論。

00:11:21 - 00:11:24
肯定說的結論是什麼？

00:11:24 - 00:11:25
否定說的結論又是什麼？

00:11:26 - 00:11:28
然後最後第四段再提出我的看法。

00:11:28 - 00:11:32
也就是我要採哪一說，因為我必須要先就肯否二說去做涵攝之後，

00:11:33 - 00:11:35
我才知道這兩說的結論哪裡不一樣。

00:11:36 - 00:11:38
那我要針對這不一樣的地方去做說明。

00:11:38 - 00:11:40
所以我的最後一段就提出來。

00:11:40 - 00:11:45
這個侵權行為的規範目的啊，在於尋求權利保護跟行為自由的適當界限。

00:11:46 - 00:11:49
如果承認意識自由屬於權利，而可以適用184條一項前段。

00:11:49 - 00:11:55
則於過失侵害他人意識自由的情況，就要負侵權責任，我認為太嚴苛。

00:11:55 - 00:11:59
本題雖然不能依照184條一項前段求償，但還有其他方式可以請求。

00:11:59 - 00:12:00
是您。

00:12:00 - 00:12:00
侵害賠償，那因此他的利益在法律上還是有被保護到，所以沒有必要為了保護去擴大184條第一項前段的適用範圍。

00:12:08 - 00:12:11
因此我在這裡，我會採取否定說的立場。

00:12:12 - 00:12:17
雖然說我的見解跟他所改編的文章的作者陳中武老師不一樣，但是我覺得沒有關係。

00:12:19 - 00:12:23
我自己的想法，畢竟我比較認同王澤鑑老師現在的說法。

00:12:23 - 00:12:25
我比較認同多數學者的說法。

00:12:25 - 00:12:27
所以這是我的結論是長這個樣子。

00:12:27 - 00:12:33
但你今天想要採肯定說，你認為所謂的自由權本來就可以包括意識自由在內。

00:12:33 - 00:12:36
你認為意識自由被侵害，這種權力被侵害的形態。

00:12:37 - 00:12:43
甚至你可以進一步的帶到陳中武老師的特殊看法，權力跟利益根本沒有區別必要。

00:12:43 - 00:12:49
那針對在這種情況之下，廣義的把自由權納入權力的範圍當中，並無不可。

00:12:49 - 00:12:52
我覺得這個都是可以進一步去論述的內容。

00:12:52 - 00:12:55
但是我在這一題裡面，我就會想到這些東西。

00:12:55 - 00:12:57
那就是今年的一個考題是長這個樣子。

00:12:58 - 00:12:59
其實你會發現並不難。

00:12:59 - 00:13:00
喔。

00:13:00 - 00:13:00
並不難。

00:13:00 - 00:13:02
那第二題在考表現代理。

00:13:02 - 00:13:05
那這個表現代理也是我們在民總的時候有上過的，你也可以自己來看一看。

00:13:07 - 00:13:11
好，那我們今天這個補充講義的部分就先到這個地方。

00:13:11 - 00:13:14
那我們接下來再進一步的來看，這個其他的權力的形態。

00:13:18 - 00:13:20
好，我們在上個禮拜停課嘛，對不對，所以我們就上上禮拜。

00:13:20 - 00:13:25
我們是講到77頁這裡，我們要來講到就是其他重要人格法益的部分。

00:13:29 - 00:13:32
那因為在民法的195條當中，他有舉出來的，包含身體健康名譽貞操隱私信用。

00:13:32 - 00:13:38
這個內涵同學都應該可以理解，那接下來我們就要來講幾個，在實務上面或者在考試上面比較重要的。

00:13:38 - 00:13:44
也就是說法條沒有列舉出來，但是實務跟學說大多承認或者是有高度爭議的部分。

00:13:44 - 00:13:45
好,第一個。

00:13:45 - 00:13:49
我們來看到的是那個居住安寧權在78頁這個地方。

00:13:57 - 00:13:59
那這兩個判例啦,你知道一下就好。

00:14:00 - 00:14:00
就是說在79頁的最上面

00:14:00 - 00:14:03
有一個92164,這個判例蠻常考,就是說於他人居住區域發出超越一般人社會生活所能容忍的噪音

00:14:04 - 00:14:06
是屬於不法侵害他人居住安寧

00:14:06 - 00:14:08
的人格利益，如果情節重大，

00:14:08 - 00:14:12
被害人非不得已，195條的第一項規定，

00:14:12 - 00:14:14
請求賠償相當的金額

00:14:14 - 00:14:20
那這裡其實也可以帶出一個小小的爭點，這個爭點有沒有注意到，它的用語

00:14:20 - 00:14:29
不法侵害他人居住安寧的人格利益，它是用這兩個字哦，它不是用權利，所以我們可以看到，民法195的法律構造很有趣

00:14:37 - 00:14:44
195條他告訴你說，不法侵害他人的身體健康名譽自由隱私貞操信用，有沒有

00:14:45 - 00:14:48
那這個部分前面所講的都是權利

00:14:49 - 00:14:53
都可以用184條一項前段請求損害賠償的

00:14:53 - 00:14:57
所以如果說是它有列舉出來的，身體健康名譽貞操隱私信用

00:14:57 - 00:15:00
這些你都可以用184條一項前段去請求

00:15:00 - 00:15:00
這沒有問題

00:15:00 - 00:15:02
重點是後面，他說其他

00:15:03 - 00:15:05
重要人格法益

00:15:06 - 00:15:08
其他人格法益而情節重大者,有沒有

00:15:08 - 00:15:10
它的用語很奇怪

00:15:10 - 00:15:11
它不是用人格權

00:15:12 - 00:15:16
他是說今天不法侵害他人的身體健康自由名譽隱私貞操信用者

00:15:16 - 00:15:19
那以及其他人格法益而情節重大，有沒有

00:15:19 - 00:15:21
這個其他人格法益，這個法益

00:15:21 - 00:15:23
到底是一種權利

00:15:25 - 00:15:26
還是是一種利益

00:15:27 - 00:15:29
這個其實是有不同看法的

00:15:29 - 00:15:32
有認為說這個法益的用語,基本上

00:15:32 - 00:15:33
它用的是義這個字,所以它應該是指利益

00:15:34 - 00:15:39
那如果是利益的話,變成你只能用184條一項後段的規定去請求損害賠償

00:15:40 - 00:15:42
但如果它是一種權利

00:15:42 - 00:15:44
那你還是可以用184條一項前段

00:15:45 - 00:15:49
所以這個所謂的其他人格法益，到底是一種權利，還是一種利益？

00:15:50 - 00:15:50
這裡是有爭議的。

00:15:50 - 00:15:54
那目前多數的學者還是傾向把它解釋成權利啦。

00:15:54 - 00:15:59
他認為說這裡所謂講的其他人格法益且情節重大者，他基本上就是你前你

00:16:00 - 00:16:00
這些人格權的延伸嘛。

00:16:00 - 00:16:00
那這些人格權的延伸，前面是權利，後面當然也是權利

00:16:00 - 00:16:08
而且它既然有情節重大這個條款，可以當作控制的範圍，有情節重大這四個字，可以拿來控制它的範圍，所以也不會有解釋成權利過於氾濫的問題

00:16:19 - 00:16:22
所以說目前多數說還是比較傾向把它解釋成權利

00:16:22 - 00:16:27
然後透過情節重大來控制它的範圍，以避免它過於浮濫

00:16:27 - 00:16:29
但實務上有採文義解釋的

00:16:29 - 00:16:32
因為法條用的是法益這兩個字

00:16:32 - 00:16:35
所以他認為是一種利益，而不是一種權利

00:16:35 - 00:16:39
那既然它是一種利益而已，就只能用184條第一項後段

00:16:39 - 00:16:40
所以有這樣的看法

00:16:40 - 00:16:42
但這個看法畢竟目前是少數

00:16:42 - 00:16:44
就是少數的食物見解會這樣寫

00:16:44 - 00:16:47
那這個地方可以給同學做一個參考

00:16:47 - 00:16:51
好,那所以說這個其他法義到底是權利還是利益,你要能夠先理解到

00:16:52 - 00:16:54
那再來,這個其他法義到底包含什麼

00:16:54 - 00:16:56
第一個就是居住安寧權

00:16:56 - 00:16:56
我們剛剛看到

00:16:57 - 00:17:00
這個居住安寧權到底是一種權利還是一種利益

00:17:00 - 00:17:00
有沒有

00:17:00 - 00:17:03
你就會發現它的爭點意識來自於說

00:17:03 - 00:17:05
如果今天我的居住安寧受到侵害

00:17:05 - 00:17:07
我的居住安寧受到侵害

00:17:07 - 00:17:13
那我要用184條一項前段,還是184條一項後段,去搭配195條請求損害賠償

00:17:13 - 00:17:17
如果按照92年164號判例的用語,他用的是利益這兩個字

00:17:17 - 00:17:21
你就必須用184條一項後段搭配195條去請求損害賠償

00:17:22 - 00:17:24
但如果說依照通說的見解

00:17:24 - 00:17:26
你還是可以把它當成一種權利

00:17:26 - 00:17:29
用184條前段來請求損害賠償

00:17:29 - 00:17:31
而且居住安寧權不只是聲音

00:17:32 - 00:17:33
這個判例它是針對聲音嗎

00:17:34 - 00:17:37
那除了聲音以外，任何會影響到居住環境的都算在裡面

00:17:38 - 00:17:38
包含光

00:17:39 - 00:17:40
包含氣味都是

00:17:41 - 00:17:42
譬如說今天你家樓下

00:17:43 - 00:17:46
你家樓下如果說他長期抽菸,有沒有,一直抽菸

00:17:47 - 00:17:49
然後導致你家那個菸味非常的重

00:17:49 - 00:17:52
或者是說他煮飯的那個油煙啊很重，已經逾越一般人可以容忍的範圍的時候

00:17:55 - 00:17:59
那這種情況底下，都可以認為是一種居住安寧權的侵害

00:18:00 - 00:18:04
所以那個安寧不只是聲音，其他情況也包含在裡面。

00:18:04 - 00:18:07
那食物上也很常發生類似的案件。

00:18:07 - 00:18:10
目前去查判決比較多的大概都是煙味。

00:18:10 - 00:18:11
煙味很多。

00:18:11 - 00:18:13
因為很多人覺得陽臺抽菸,有沒有?

00:18:13 - 00:18:14
住公寓嘛,陽臺抽菸啊。

00:18:14 - 00:18:16
樓上就很臭啊,那如果說那個抽菸的時間。

00:18:18 - 00:18:24
或者是那個抽菸的頻率,已經遠高於一般人能夠容忍的程度者。

00:18:24 - 00:18:27
就有可能會被認為是居住安寧權的侵害。

00:18:27 - 00:18:30
那再來除了居住安寧權之外，第二個。

00:18:30 - 00:18:33
我們可以看到的是，有關於死人的權利。

00:18:34 - 00:18:38
這個死者的人格權在法律上，我們要怎麼去評價它，對不對？

00:18:38 - 00:18:40
人死掉之後還有人格權嗎？

00:18:41 - 00:18:43
人死掉之後還有人格權嗎?

00:18:43 - 00:18:45
這裡我們可以把它分兩種情況來講。

00:18:45 - 00:18:46
死人的名譽權。

00:18:48 - 00:18:50
跟死人的肖像權。

00:18:50 - 00:18:52
這個都有實務判決在討論。

00:18:52 - 00:18:58
好，那首先第一個，我們可以看到，死者的名譽權這個東西在法律上存不存在。

00:18:58 - 00:19:01
那其實對死人來說，他不再有名譽了。

00:19:02 - 00:19:04
因為人的權利能力始於出生，終於死亡。

00:19:05 - 00:19:07
所以當一個人死亡之後，他不再有名譽權。

00:19:08 - 00:19:11
但他會轉換成我們講過的遺族追思權。

00:19:12 - 00:19:17
所以當一個人死掉以後,如果他被其他人侮辱誹謗。

00:19:18 - 00:19:22
那這時候我們所侵害的並不是死者的名譽權，

00:19:22 - 00:19:24
而是侵害遺族的追思權。

00:19:24 - 00:19:25
所以你想想看。

00:19:25 - 00:19:30
假設說像這個最有名的是蔣中正，我們的先總統蔣中正先生。

00:19:30 - 00:19:33
他被陳水扁罵，陳水扁那時候說他是殺人魔。

00:19:33 - 00:19:34
228事件的時候。

00:19:35 - 00:19:38
那所以呢，在陳水扁罵他是殺人魔的時候。

00:19:38 - 00:19:41
那蔣家的子孫就非常非常的不開心啊，對不對？

00:19:42 - 00:19:44
你怎麼可以這樣罵我的爸爸？

00:19:44 - 00:19:45
你怎麼可以這樣罵我的阿公？

00:19:45 - 00:19:48
你怎麼可以罵我們親愛的先總統，對不對？

00:19:49 - 00:19:54
所以在那個情況之下，他們就跑去告陳水扁，要求一塊錢的象徵性賠償。

00:19:55 - 00:19:57
當時這個案件很好玩的地方就是：

00:19:57 - 00:19:59
我們先討論第一個爭點。

00:19:59 - 00:20:00
蔣中正已經死了。

00:20:00 - 00:20:00
死了，那請問他還有人格權嗎？

00:20:02 - 00:20:02
他沒有。

00:20:03 - 00:20:06
所以陳水扁罵他，會不會侵害到他的名譽權？絕對不會，因為人的權利能力終於死亡。

00:20:09 - 00:20:10
那陳水扁到底侵害什麼？

00:20:11 - 00:20:12
所以他到底侵害什麼？

00:20:12 - 00:20:21
他在這個228事件的晚會裡面，在那邊講說這個蔣介石是殺人魔，那講這種話，他到底傷害了什麼？

00:20:21 - 00:20:24
他傷害的是蔣介石的遺族的情感。

00:20:25 - 00:20:27
那個叫遺族追思權嘛，對不對？

00:20:27 - 00:20:30
我的祖先都已經走了，你還在那邊罵他。

00:20:30 - 00:20:32
你傷害到我們的感情。

00:20:32 - 00:20:35
這個叫做慎終追遠的遺族追思權。

00:20:35 - 00:20:40
而這個遺族追思權是什麼？是195條一項前段所說的其他人格法益。

00:20:40 - 00:20:44
那如果情節重大，那還是可以請求損害賠償。

00:20:44 - 00:20:49
那這個地方，其實我們的地院判決，他用的就是184條一項前段，對不對？

00:20:49 - 00:20:53
雖然他把它當成是一種其他法益，他認為是一種權利。

00:20:53 - 00:20:56
所以他涵射的是184條第一項前段。

00:20:56 - 00:20:58
然後在不法性跟過失把它打掉。

00:20:58 - 00:21:00
認為陳水扁不用負賠償責任。

00:21:01 - 00:21:02
因為不法性我們就講過嘛。

00:21:02 - 00:21:08
對於這種所謂的事實描述、事實陳述的類型。

00:21:08 - 00:21:11
那基本上就是看你能不能夠證明為真實。

00:21:11 - 00:21:14
那再來就是要看，你是對事還是對人。

00:21:15 - 00:21:17
那再來看你有沒有盡到相關的查證義務。

00:21:17 - 00:21:20
在這一個案件當中，我們有把判決書放在講義裡面。

00:21:20 - 00:21:22
你有興趣再自己把它講完。

00:21:22 - 00:21:24
我把大致上的爭點去講到。

00:21:24 - 00:21:29
那法院是認為說，陳水扁這個人，他其實非常非常的用功。

00:21:29 - 00:21:30
那也就是說

00:21:30 - 00:21:34
他當時在針對蔣介石是殺人魔這件事情。

00:21:34 - 00:21:36
他的這個描述上面。

00:21:36 - 00:21:38
他有提出很多的證據資料去做證。

00:21:38 - 00:21:42
也就是說他證明第一個，我是對事不對人，我沒有真實惡意。

00:21:42 - 00:21:44
再來第二個，我有盡到查證義務。

00:21:44 - 00:21:46
我去看英國的研究，日本的研究。

00:21:47 - 00:21:49
臺灣本土的研究。

00:21:49 - 00:21:56
對於228事件都指向當時他們的歷史背景，那殺了這麼多人，都是因為蔣介石下令的。

00:21:56 - 00:21:58
你們也看過很多歷史文件嘛，有沒有？

00:21:58 - 00:22:00
最常出現。

00:22:00 - 00:22:00
這個字，此人槍決可也，這個人把他殺掉沒有關係。

00:22:04 - 00:22:06
這個都是蔣介石當時的手稿。

00:22:06 - 00:22:10
所以在陳水扁做了這麼多的研究之後，他得出一個結論嘛。

00:22:11 - 00:22:14
那就是蔣介石殺臺灣人，他就是殺人魔，跟希特勒一樣。

00:22:14 - 00:22:19
所以在這種情況底下，有沒有傷害到這些遺族的追思權？有，但有沒有過失跟不法？沒有。

00:22:21 - 00:22:24
那因為沒有過失不法，所以不用負侵權責任。

00:22:24 - 00:22:27
所以這個案件的爭點，其實有兩個層次。

00:22:28 - 00:22:30
第一個層次是侵害什麼權利。

00:22:30 - 00:22:33
第二個層次是，那過失跟不法如何認定。

00:22:33 - 00:22:37
這個都是在名譽權被侵害的事件當中還蠻重要的一環。

00:22:37 - 00:22:41
那再來呢，有關於說肖像權的話，這個就蠻有意思的。

00:22:41 - 00:22:43
死者他不會有肖像權。

00:22:44 - 00:22:45
因為人已經死了。

00:22:45 - 00:22:50
但肖像權本身來講，它是怎麼樣，它是可以被繼承的標的。

00:22:51 - 00:22:58
也就是說，我們民法的1148條，這個條文要做一個限縮的解釋。

00:22:58 - 00:23:00
你看民法的1148告訴你。

00:23:00 - 00:23:07
這個繼承人會被繼承，繼承人可以繼承被繼承人什麼，財產上的一切權利跟義務。

00:23:07 - 00:23:09
你看法條有財產上三個字喔，有沒有？

00:23:09 - 00:23:14
他講說啊，繼承人可以繼承被繼承人在財產上的一切權利跟義務。

00:23:15 - 00:23:17
但專屬於被繼承人本身者，不在此限。

00:23:18 - 00:23:23
所以我們從這個法條裡面我們可以理解到，人身上的權利義務是不會被繼承的，這很合理。

00:23:23 - 00:23:27
因為人格權具有一身專屬性，它本來就無法被繼承。

00:23:27 - 00:23:30
身體健康、名譽、自由、隱私、貞操、信用。

00:23:30 - 00:23:32
它是沒有辦法被繼承的。

00:23:32 - 00:23:37
但是有沒有可能有一種人格權，它是具有財產權的性質？

00:23:37 - 00:23:42
也就是說，這種人格權除了它是人格權之外，它本身也有財產性質在。

00:23:43 - 00:23:45
那其實肖像權就是一個非常典型的例子。

00:23:46 - 00:23:48
因為肖像權可以透過授權來獲利。

00:23:49 - 00:23:52
它是一個具有經濟價值的人格權，有沒有？

00:23:52 - 00:23:57
你想想看，如果有一天，有一個商品找你代言。

00:23:57 - 00:24:00
那可能希望說你出你的照片。

00:24:00 - 00:24:00
哦，出個你的人像，那給你多少錢？

00:24:02 - 00:24:08
那就是你把你的肖像權把它轉為這個經濟，這句你的肖像權把它轉換成金錢嘛。

00:24:09 - 00:24:13
所以肖像權本身來講，因為它是有一定的經濟價值。

00:24:13 - 00:24:20
所以我們會認為說這種肖像權本質上而言，它是可以來作為繼承的標的。

00:24:20 - 00:24:24
所以當時就有一個很著名的案件，是叫核心白花油案。

00:24:25 - 00:24:29
那個核心白花油，它的這個logo本來是一個老老太太

00:24:30 - 00:24:35
那這個老太太過世之後啊，那個核心白花油繼續使用那個老太太的肖像

00:24:35 - 00:24:37
啊造成那個老太太繼承人的不滿

00:24:37 - 00:24:43
因為當時其實那個老太太本來是核心白花油裡面的一個董事還是股東，我忘記

00:24:44 - 00:24:46
然後後來呢，他們就吵架分家

00:24:46 - 00:24:50
啊就繼續用嘛,啊用到老太太死掉之後,不想再給他們用了

00:24:50 - 00:24:55
所以說在這種情況底下就產生這樣的一個問題,就是說,那人都死了,我可以用嗎

00:24:56 - 00:24:57
那當時就有兩種說法

00:24:57 - 00:25:02
第一種說法是,既然人都死了,那他的肖像權就消滅了

00:25:02 - 00:25:05
既然肖像權消滅,大家都嘛能用,怎麼會有侵權行為

00:25:05 - 00:25:09
那有另外一種說法是，那人死了，他的肖像權可以被繼承

00:25:10 - 00:25:16
所以如果你今天沒有得到繼承人同意就擅自使用，會構成對於這個死者肖像權的侵害

00:25:16 - 00:25:19
可以由他的繼承人來請求賠償

00:25:19 - 00:25:25
那我們的最高法院是承認，因為肖像權具有經濟價值，而可以作為繼承標的的這一說

00:25:25 - 00:25:27
這個地方同學也可以去注意到

00:25:28 - 00:25:28
好

00:25:29 - 00:25:30
那再來,第三

00:25:30 - 00:25:33
三個我們來特別去講到的一個比較有趣的例子啊

00:25:35 - 00:25:39
就是那個核心白花油案在79頁這邊

00:25:39 - 00:25:42
有一個104的1407號的判決,你可以參考

00:25:43 - 00:25:46
那陳水扁罵蔣介石的案件

00:25:46 - 00:25:47
這個在80頁這裡

00:25:48 - 00:25:51
這個在80頁這裡，有一個臺灣臺北地方法院的判決

00:25:51 - 00:25:54
那這個判決的內容我有節錄下來，所以東西還蠻多的

00:25:54 - 00:25:56
你有興趣可以慢慢看，一直到87頁都是

00:25:58 - 00:25:59
好

00:25:59 - 00:25:59
那接下來

00:25:59 - 00:25:59
我們

00:26:00 - 00:26:00
我們來看到第87頁這個地方

00:26:02 - 00:26:07
有一個算是蠻新的爭點，就是家庭完整人格權

00:26:07 - 00:26:10
那這個家庭完整幸福圓滿的權利

00:26:11 - 00:26:12
這個東西到底是什麼

00:26:12 - 00:26:14
這個東西到底是什麼

00:26:14 - 00:26:18
那這個部分我們就來看看，這個地方到底要怎麼樣去說理

00:26:18 - 00:26:20
好，那他的事實很簡單啊

00:26:21 - 00:26:23
就是甲跟乙在結婚之後

00:26:24 - 00:26:27
甲跟乙在結婚之後,那甲外遇了

00:26:29 - 00:26:31
對,甲跟丙外遇

00:26:34 - 00:26:37
那我們知道嘛,這個時候乙要對甲丙主張184

00:26:39 - 00:26:43
那這時候的第一個問題就是,你乙到底有什麼權利受侵害

00:26:43 - 00:26:46
還是說你乙是有什麼利益受侵害

00:26:46 - 00:26:51
對不對,那當然這個地方主張184一項前段或後段,對乙來講都不難

00:26:51 - 00:26:57
因為畢竟如果說他有這個184,他有外遇的話,外遇一定也是故意背於善良風俗

00:26:57 - 00:27:00
所以這個部分,你說要構成184一項後段的要件也不難

00:27:00 - 00:27:07
但重點是,你到底有什麼樣的一個權利,或者是利益受到侵害,這個到底是什麼

00:27:09 - 00:27:11
到底你受到的損害是什麼，對不對？

00:27:11 - 00:27:14
你的另外一半外遇了，你到底損失在哪裡？

00:27:14 - 00:27:17
好，針對這個問題啊，我們可以看到

00:27:17 - 00:27:19
在早年的食物見解上

00:27:19 - 00:27:21
他創造了一個叫做

00:27:21 - 00:27:22
家庭

00:27:25 - 00:27:26
完整

00:27:26 - 00:27:27
的

00:27:27 - 00:27:28
人格權

00:27:28 - 00:27:30
或者叫家庭完整的人格法益

00:27:31 - 00:27:37
簡單來說,他沒有辦法在這個地方,把它涵攝到身體健康名譽貞操飲食信用裡面

00:27:37 - 00:27:41
他就強調這是一種家庭完整幸福圓滿的人格法益

00:27:41 - 00:27:44
而這種法益到底是一種權利還是利益

00:27:44 - 00:27:46
當時的判例他沒有明講

00:27:46 - 00:27:49
但從他的用語來說,我們可以比較感覺到

00:27:49 - 00:27:52
他應該是想要把它當成是一種利益

00:27:52 - 00:27:54
而用184條一項後段去請求賠償

00:27:55 - 00:27:58
那如果你把它當成利益用184條一項後段請求損害賠償

00:27:58 - 00:27:59
那有沒有問題

00:27:59 - 00:28:00
畢竟外遇

00:28:00 - 00:28:07
外遇這件事情，外遇這件事情，你說他是故意違背善良風俗的方法，而侵害他人的利益，而要付賠償責任，

00:28:07 - 00:28:10
這個也算是在要件上都有具備，

00:28:10 - 00:28:13
所以我們可以看到這邊有一個50幾年的判例，有沒有？

00:28:14 - 00:28:16
在那個87頁這邊，有一個55年的判例，

00:28:17 - 00:28:20
他就說，這個民法184條第一項前段規定，

00:28:20 - 00:28:29
以權利的侵害為侵權行為的要件，固有未非侵害既存法律體系所明認權利，不成構成侵權行為。

00:28:29 - 00:28:35
為同法條後段規定，故意以背於善良風俗的方法加損害於他人者一同。

00:28:35 - 00:28:40
則侵權行為細指違法以及不當加損害於他人的行為而言。

00:28:40 - 00:28:42
至於侵害是否合於權利，要非所問。

00:28:42 - 00:28:44
好，到這一段為止，他告訴你什麼？

00:28:45 - 00:28:50
如果你是主張184條一項後段，那你就不用去找到那個權利是什麼，

00:28:50 - 00:28:52
重點在於有沒有違法跟不當嘛，對不對？

00:28:53 - 00:28:56
而所謂違法及不當，不僅限於侵害法律明定的權利，

00:28:57 - 00:29:04
及違反保護個人法益的法規，或廣泛被反社會生活的根本原理公序良俗者一同，

00:29:04 - 00:29:08
通姦之足以破壞夫妻間的共同生活，而非法律所許。

00:29:08 - 00:29:11
從公序良俗的觀點可得斷言，

00:29:11 - 00:29:16
不問所侵害的權利是什麼，對於配偶的他方因構成共同侵權行為，

00:29:16 - 00:29:19
那夫妻係以夫妻的這個共同婚姻啊，

00:29:19 - 00:29:21
是以夫妻的共同生活為目的，

00:29:22 - 00:29:26
配偶應互相協力保持其共同生活圓滿、安全及幸福。

00:29:26 - 00:29:28
就這一句，圓滿安全幸福。

00:29:28 - 00:29:33
從這個角度，他的家庭完整的人格權，是從這句話而來的。

00:29:33 - 00:29:40
而夫妻互守誠實，係為確保其共同生活的圓滿、安全及幸福的必要條件。

00:29:40 - 00:29:43
故應解為配偶因婚姻契約而互負誠實的義務。

00:29:43 - 00:29:48
配偶的一方行為不誠實，共同破壞生活的圓滿安全及幸福者。

00:29:48 - 00:29:52
那即為違反因婚姻契約的義務而侵害他方的權利。

00:29:52 - 00:30:00
所以從這個早年食物見解，他把它解釋成一種家庭完整、圓滿、幸福、安全的人格權。

00:30:00 - 00:30:00
法益

00:30:00 - 00:30:01
而這種人格法益本身來說

00:30:02 - 00:30:05
它是一種利益，還是一種權利？

00:30:05 - 00:30:12
我們從他的字裡行間裡面，似乎啦，他要含射的是184條一項後段，把它當成一個利益來看，對不對？

00:30:13 - 00:30:15
好，那接下來在學理上，其實在

00:30:15 - 00:30:17
89年修法之後

00:30:18 - 00:30:25
蠻多學者跟實務見解都直接往195條三項的這個身分權的角度去處理

00:30:25 - 00:30:26
也就是說

00:30:27 - 00:30:29
民法195條第三項

00:30:29 - 00:30:30
他有提到一個

00:30:30 - 00:30:36
基於父母子女配偶之間的關係所生的身分法益而情節重大者，有沒有

00:30:36 - 00:30:41
你可以看到在195條第三項的規定裡面他提到，

00:30:41 - 00:30:42
前兩項的規定，

00:30:42 - 00:30:46
於不法侵害他人基於父母子女配偶的身分法益

00:30:46 - 00:30:47
而情節重大者，

00:30:47 - 00:30:48
準用之

00:30:48 - 00:30:52
而這個身分法益，學者大多認為是一種身分權

00:30:52 - 00:30:57
而這種身分權被侵害,可以用184一項前段請求損害賠償

00:30:58 - 00:31:00
並且呢,進一步的可

00:31:00 - 00:31:00
認定

00:31:00 - 00:31:04
他可以依照195三項的規定請求慰撫金

00:31:04 - 00:31:07
而這個身分法益,他們就把它簡稱叫做配偶權

00:31:08 - 00:31:14
所以在以往，就是說，如果有這種夫妻的一方外遇的情事

00:31:14 - 00:31:16
在以往夫妻的一方外遇的情事

00:31:16 - 00:31:20
那早年的實務見解，會用184條一項後段請求損害賠償

00:31:21 - 00:31:25
那它所涵射的法益，我們稱它叫做家庭完整人格法益

00:31:25 - 00:31:28
或叫家庭圓滿安全幸福的人格法益，都可以

00:31:28 - 00:31:33
就是你寫圓滿、安全、幸福，或者只寫完整兩個字，但是一樣的意思嘛。

00:31:33 - 00:31:37
基本上這個部分是早年的看法。

00:31:37 - 00:31:39
那後來在民國89年修法之後

00:31:39 - 00:31:44
也慢慢的有一些食物跟學說認為說，外遇就是侵害身分法益。

00:31:44 - 00:31:47
什麼樣的身分法益？195三項的配偶權。

00:31:47 - 00:31:51
而這個配偶權依照184條一項前段請求損害賠償，也沒有問題

00:31:51 - 00:31:54
所以以往在這個地方，都是才肯定說

00:31:54 - 00:31:56
只是你的論述不一樣而已

00:31:57 - 00:31:58
結果都是可以求償

00:31:58 - 00:32:00
結果都是可以求償

00:32:00 - 00:32:01
手法上，是你的論述不同。

00:32:02 - 00:32:04
好，那到了109年的時候，

00:32:04 - 00:32:08
就幾年前，臺北地院有一個很驚人的判決，

00:32:08 - 00:32:13
也就是他在這種案件當中，竟然採取了否定說的看法，

00:32:13 - 00:32:16
也就是認為外遇不能請求損害賠償。

00:32:17 - 00:32:20
當時這個判決出來的時候，如果各位那時候已經在唸法律系了，

00:32:20 - 00:32:22
我不知道你們學校教授有沒有跟你們分享，

00:32:23 - 00:32:24
這是一個非常有趣的判決，

00:32:24 - 00:32:29
因為當時，有一個大法官解釋通姦除罪化，

00:32:29 - 00:32:29
你們有印象吼？

00:32:30 - 00:32:32
對不對，大法官解釋那時候通姦除罪化，

00:32:32 - 00:32:36
那通姦除罪化的不同意見書是一個叫吳庚的大法官寫的，

00:32:36 - 00:32:38
他不同意讓通姦除罪化，

00:32:38 - 00:32:40
那他女兒就是這個臺北地院的法官，

00:32:40 - 00:32:42
他不止同意通姦除罪化。

00:32:42 - 00:32:45
他甚至認為通姦不用負賠償責任。

00:32:45 - 00:32:47
那我們來看看他的法律論述,

00:32:47 - 00:32:49
就是法律不是我覺得,

00:32:49 - 00:32:52
對,法律必須要回歸法條的文字去做論述,

00:32:52 - 00:32:54
那我們來看看他的一個論述的脈絡,

00:32:54 - 00:32:55
這個判決,

00:32:55 - 00:33:03
我也把它的全文

00:33:03 - 00:33:12
盡量就是重要的部分

00:33:12 - 00:33:22
有收入在講義當中,

00:33:22 - 00:33:32
讓同學有興趣的話,

00:33:32 - 00:33:44
可以一個字一個字慢慢看

00:33:44 - 00:33:47
那我會把他的大意跟同學簡單做個介紹,

00:33:47 - 00:33:50
從88頁這裡開始,

00:33:50 - 00:33:53
從88頁這裡開始,然後一直到很後面啦,

00:33:53 - 00:33:55
一直到那個

00:33:57 - 00:33:59
十幾頁吧。

00:34:00 - 00:34:00
你的權力在哪裡？

00:34:01 - 00:34:04
你不是說依照多數說是有所謂的配偶權嗎？

00:34:04 - 00:34:05
他就提到一個問題。

00:34:06 - 00:34:09
那我們在法律上真的有配偶權這種權利嗎？

00:34:10 - 00:34:14
他今天提出一個最大的質疑就是有這個東西嗎？

00:34:14 - 00:34:17
對不對？我們在法律上真的有配偶權嗎？

00:34:17 - 00:34:20
配偶權這個概念難道沒有違反人性尊嚴嗎？

00:34:21 - 00:34:22
什麼叫做配偶權？

00:34:24 - 00:34:25
什麼叫做權利？

00:34:25 - 00:34:29
權利通常指的是什麼？一方可以對一方加以支配叫做權利。

00:34:29 - 00:34:33
比如說我可以請求你一定的作為或不作為，那是一種請求權嘛。

00:34:33 - 00:34:41
所以如果說夫妻在結婚之後，他們基於身分契約而互相擁有這樣的權利的話，那不就等於承認人在結婚以後要受到另外一半所支配嗎？

00:34:46 - 00:34:49
對不對？等於是我結婚了，我的另外一半可以支配我。

00:34:49 - 00:34:51
因為他對我有一個權力存在。

00:34:51 - 00:34:53
那不就把人當成權利課題。

00:34:53 - 00:34:56
那既然把人當成權利課題，那不就違反了人性尊嚴。

00:34:57 - 00:35:00
也就是說他不承認所謂的配偶權的概念。

00:35:00 - 00:35:06
他覺得配偶權這個概念本身來講，跟我們所謂的人性尊嚴的概念是相衝突的。

00:35:06 - 00:35:10
他沒有資格被叫做一種這個憲法上的權利。

00:35:11 - 00:35:15
那更甚至他也提到說，在通姦罪除罪化之後，我們也可以看到，大法官認為性自主權的保護，其實是大於婚姻的這個保障。

00:35:21 - 00:35:27
也就是說對於婚姻的制度性保障，跟對於性自主權的保障，這兩個法益的衝突，當時在大法官解釋791號，在提到通姦除罪化這個大法官解釋的時候，他們就在思考嘛，到底是婚姻制度，有關於夫妻雙方應該要相互忠誠，這樣的一個法益比較重要，還是性自由比較重要？

00:35:32 - 00:35:33
那我們把通姦罪除罪化，是不是等同於大法官承認，對於所謂的性自主其實是比較重要的。

00:35:39 - 00:35:43
那如果性自主的保護是大於對於婚姻的忠誠的保護，那配偶權這個概念更不應該在法律上被承認，畢竟他已經違反了憲法所保護的人。

00:36:00 - 00:36:01
的人性尊嚴,

00:36:01 - 00:36:03
所以它其中有一個段落就在思考,

00:36:03 - 00:36:07
配偶權這個概念在法律上根本不該存在,

00:36:07 - 00:36:09
所以你可以看到在那個93頁這邊,

00:36:09 - 00:36:10
有沒有?

00:36:10 - 00:36:14
這邊有一個配偶權並非憲法上的權利,

00:36:14 - 00:36:15
他這一大段的論述,

00:36:16 - 00:36:17
基本上就在講這個東西,

00:36:18 - 00:36:20
那這個東西寫得非常非常的多,

00:36:20 - 00:36:23
一直到那個98頁都是在提到

00:36:23 - 00:36:25
這個部分的一個問題。

00:36:25 - 00:36:25
好,

00:36:26 - 00:36:26
那再來,

00:36:26 - 00:36:27
我們可以看得到就是說,

00:36:28 - 00:36:30
我們除了這個配偶權之外,

00:36:31 - 00:36:32
那我們也有提到,

00:36:32 - 00:36:35
像是有關於家庭完整圓滿生活,

00:36:36 - 00:36:39
家庭安全完整圓滿幸福的這個利益,

00:36:40 - 00:36:43
那這個地方我們用184一項後段來處理,

00:36:43 - 00:36:44
難道不行嗎?

00:36:44 - 00:36:44
對不對？

00:36:45 - 00:36:45
好，

00:36:45 - 00:36:47
如果你不讓我主張184條第一項前段，

00:36:47 - 00:36:47
沒關係嘛，

00:36:48 - 00:36:49
我們回到早年的食物見解。

00:36:50 - 00:36:52
他不是說有一個家庭完整人格法益,

00:36:52 - 00:36:56
就是家庭的圓滿幸福安全的這樣的一個利益嘛,

00:36:56 - 00:36:58
那總該承認有這個利益存在了吧,

00:36:59 - 00:36:59
對不對?

00:37:40 - 00:37:41
那你們覺得這個利益該不該存在?

00:37:42 - 00:37:43
也就是在法律上，

00:37:43 - 00:37:46
真的有所謂的家庭完整、

00:37:55 - 00:37:55
圓滿、

00:37:58 - 00:38:00
安全幸福。

00:38:00 - 00:38:02
家庭完整圓滿安全幸福。

00:38:03 - 00:38:04
這是一個法義嘛。

00:38:05 - 00:38:06
他就問第一個問題，

00:38:07 - 00:38:08
什麼叫做家庭的幸福？

00:38:11 - 00:38:11
什麼叫圓滿？

00:38:12 - 00:38:13
什麼叫完整？

00:38:14 - 00:38:16
這東西是法律可以定義的嗎？

00:38:17 - 00:38:18
對不對？

00:38:18 - 00:38:20
你幸不幸福，是法律幫你定義嗎？

00:38:20 - 00:38:22
是法官說，我覺得你不幸福欸。

00:38:23 - 00:38:23
對不對？

00:38:23 - 00:38:24
我覺得你不幸福欸,

00:38:25 - 00:38:26
這個問題很好玩，

00:38:26 - 00:38:27
就在於說什麼叫做幸福？

00:38:28 - 00:38:30
幸福這個東西是你要去追求的，

00:38:30 - 00:38:31
不是法律要保護的啦。

00:38:32 - 00:38:33
所以它的邏輯在於說，

00:38:33 - 00:38:36
幸福的概念不是法律可以去界定的。

00:38:36 - 00:38:39
所以法官，我沒有辦法認定你幸福不幸福。

00:38:40 - 00:38:41
你幸福不幸福是你說的，

00:38:41 - 00:38:42
不是我說的。

00:38:42 - 00:38:43
所以在這樣的情況底下,

00:38:43 - 00:38:46
如果說我說你這樣子不幸福,

00:38:46 - 00:38:49
那等同於是把你的幸福交給法官來定義,

00:38:49 - 00:38:50
這也不合理嘛。

00:38:50 - 00:38:53
所以當法官無法去判斷一個人幸不幸福的時候,

00:38:54 - 00:38:55
我們要如何把這個幸福法益化,

00:38:55 - 00:38:57
讓它受到法律的保護,

00:38:58 - 00:38:59
也就是這個抽象的概念,

00:39:00 - 00:39:02
它已經不在法律要保護的範圍當中。

00:39:02 - 00:39:03
所以說你的家庭,

00:39:03 - 00:39:04
你說你不幸福，

00:39:04 - 00:39:05
那又怎樣？

00:39:06 - 00:39:07
這不是我們法律可以處理的問題啊。

00:39:08 - 00:39:09
那再來他也提到，

00:39:09 - 00:39:11
如果家庭幸福是一種法益，

00:39:11 - 00:39:12
那很好玩。

00:39:12 - 00:39:16
所有破壞家庭幸福的都應該要被請求損害賠償。

00:39:16 - 00:39:17
例如說，

00:39:17 - 00:39:19
你的先生如果沉溺於手遊了，

00:39:19 - 00:39:20
對不對？

00:39:20 - 00:39:20
你想想看你結婚以後，

00:39:20 - 00:39:21
你回到家，

00:39:21 - 00:39:22
上班很辛苦，

00:39:22 - 00:39:22
對不對？

00:39:22 - 00:39:24
一回到家你先生躺在沙發上。

00:39:24 - 00:39:24
垃圾也沒倒,

00:39:24 - 00:39:25
碗也沒洗,

00:39:25 - 00:39:27
就躺在沙發上玩他的傳說對決,

00:39:27 - 00:39:27
怎麼辦？

00:39:28 - 00:39:29
這個時候你很氣啊！

00:39:29 - 00:39:30
你覺得家庭不幸福啊,

00:39:30 - 00:39:32
你可以告背後的遊戲公司嗎？

00:39:32 - 00:39:33
對不對？

00:39:33 - 00:39:34
這種情況你會覺得,

00:39:34 - 00:39:35
好荒謬喔。

00:39:35 - 00:39:37
但那為什麼先生外遇你可以告他求償？

00:39:38 - 00:39:39
而不是一樣荒謬嗎？

00:39:39 - 00:39:40
所以他覺得說幸福的概念，

00:39:40 - 00:39:43
其實根本不是用法律來去定義的，

00:39:43 - 00:39:43
有沒有？

00:39:44 - 00:39:44
所以你可以看到,

00:39:44 - 00:39:48
在那個第102頁這一段,

00:39:48 - 00:39:50
我覺得他寫得有夠好看的。

00:39:50 - 00:39:51
在102頁這裡,

00:39:52 - 00:39:53
他這邊有寫到個礦,

00:39:53 - 00:39:53
有沒有,

00:39:53 - 00:39:55
就是第二段開始。

00:39:55 - 00:39:56
他說礦,

00:39:56 - 00:39:57
共同生活,

00:39:57 - 00:39:59
圓滿、安全及幸福。

00:39:59 - 00:39:59
本

00:40:00 - 00:40:00
即為抽象且難以定義

00:40:00 - 00:40:00
每個人對於幸福婚姻的圖像也不盡相同

00:40:00 - 00:40:00
有認為配偶無時無刻的陪伴為婚姻幸福的表徵

00:40:00 - 00:40:01
有認為外觀互動徒具形式，心靈的交流始為美滿婚姻的重點等等等一大堆的

00:40:01 - 00:40:01
也就是這個東西本來就很難被界定,對不對?

00:40:01 - 00:40:02
很難被界定

00:40:02 - 00:40:02
然後後來你可以看到倒數,在102頁的那個倒數1234567行,有沒有?

00:40:02 - 00:40:02
倒數第七、八行

00:40:03 - 00:40:03
有一個如肯認婚姻與家庭共同生活圓滿幸福的利益為法律上利益

00:40:03 - 00:40:03
這個利益極為抽象空洞

00:40:03 - 00:40:04
父母配偶或可以子女配偶沉迷於電動玩具、社群影音分享網站，無心維繫家庭與婚姻生活

00:40:04 - 00:40:05
子女配偶也可以用父母配偶工作繁重，無暇顧及家庭婚姻，破壞家庭生活的美滿幸福

00:40:05 - 00:40:05
分別對於這些演算法推播的電動玩具公司、社群媒體公司等等來請求損害賠償

00:40:05 - 00:40:06
這個就會變得越來越荒謬，對不對？

00:40:06 - 00:40:06
所以這個部分他就認為說沒有必要在這個地方去做處理

00:40:06 - 00:40:06
那最後他有提到

00:40:06 - 00:40:06
我沒有不讓你告

00:40:06 - 00:40:07
是你告錯法條,不是我不讓你告

00:40:07 - 00:40:07
為什麼?

00:40:07 - 00:40:07
因為如果你認為你的婚姻出問題

00:40:07 - 00:40:07
你回到婚姻法不就好了嗎?

00:40:07 - 00:40:08
也就是說你在民法當中,你不是可以依照1052條的規定來訴請離婚

00:40:08 - 00:40:08
然後搭配1056條的規定請求損害賠償

00:40:08 - 00:40:08
這不就是你的解決路徑嗎?

00:40:08 - 00:40:09
也就是如果你真的覺得你的婚姻不幸福

00:40:09 - 00:40:09
如果你真的覺得你的家庭不圓滿

00:40:09 - 00:40:09
我們法律給你一個機會

00:40:09 - 00:40:09
結束它

00:40:09 - 00:40:10
如果你覺得你這個幸福追求不了了，你就把這個關係給結束掉，重新開始嘛

00:40:10 - 00:40:10
妳就離婚

00:40:10 - 00:40:10
然後跟他請求損害賠償

00:40:10 - 00:40:10
他絕對雙手雙腳贊成

00:40:10 - 00:40:11
只是他告訴妳，如果妳不離婚，然後妳在那邊說妳的幸福被破壞，他覺得很奇怪

00:40:11 - 00:40:11
妳今天妳的幸福被破壞，妳就離婚

00:40:11 - 00:40:11
離婚之後你就有損害賠償可以請求

00:40:11 - 00:40:12
你不能說我

00:42:00 - 00:42:00
不離婚,然後又說我不幸福,然後我要請求損害賠償。

00:42:00 - 00:42:00
那很奇怪啊,那明明就是給你一條路在那邊走,你不走,你硬要走一條走不通的路,合理嗎?

00:42:00 - 00:42:02
所以我覺得這一個判決本身來說,其實你仔細去讀它,它雖然跟通說的見解,或者跟我們傳統法律人那種固有的,我要保護一個家庭的圓滿,這樣的一個想像完全不同,但不是沒有道理,而且它推論其實是蠻縝密的,那我覺得把它擺在這個地方,你有興趣可以自己再慢慢看。

00:42:02 - 00:42:03
它大致上的一個論理方式，先否定配偶權，再否定什麼叫家庭完整圓滿幸福，然後最後再用離婚的方式告訴你，解決這個問題就是離婚，不要再想著說，我要死守這段婚姻，但我又要跟他求償，他覺得這個想法非常矛盾，你都不幸福了，你幹嘛留在這裡，對不對？

00:42:04 - 00:42:05
你說我可以跟他要錢啊，你離婚也可以跟他要錢，你為什麼不離婚？

00:42:05 - 00:42:05
不要把什麼都丟到侵權行為來處理。

00:42:05 - 00:42:05
侵權行為沒有那麼好用。

00:42:05 - 00:42:05
侵權行為沒有那麼厲害。

00:42:05 - 00:42:06
你家庭的幸福是你自己要去追求的。

00:42:06 - 00:42:06
你不想追求，你就離婚，就這麼簡單。

00:42:06 - 00:42:06
這個是這一個判決當中他的一個核心的想法。

00:42:06 - 00:42:06
那我個人覺得這個判決相當精彩，那跟同學簡單分享一下。

00:42:07 - 00:42:07
雖然他沒有在國家考試裡面考過，他沒有考過。

00:42:07 - 00:42:08
但是我覺得他總有一天可能會在研究所考試，或者是國家考試裡面也是有機會出現，畢竟目前也有陸陸續續有一些零星的地院判決支持這種說法。

00:42:08 - 00:42:09
因為現在其實遇到這種通姦的案件啊。

00:42:09 - 00:42:09
大家就會說，以前都是百分之百一定會告贏。

00:42:09 - 00:42:09
只要你找徵信社，只要你找到證據。

00:42:09 - 00:42:09
以前大概百分之百會贏，現在不敢講了。

00:42:09 - 00:42:10
因為現在已經有少數的地院法官認為說，你持有離婚一條路可以走，你不能不離婚而直接請求損害賠償。

00:42:10 - 00:42:11
那這個是有關於說在這個部分，同學可以去注意到的一個判決。

00:42:11 - 00:42:11
好，那接下來，我們就直接來看到

00:42:12 - 00:42:12
最後一個其他重要人格法益的案例啦。

00:42:12 - 00:42:13
在101年

00:44:00 - 00:44:01
10頁這邊,

00:44:01 - 00:44:06
就是在那個寵物被侵害的時候,能不能請求慰撫金,

00:44:06 - 00:44:10
還有就是那個身分法益的概念,

00:44:10 - 00:44:13
那身分法益的概念,我們也跟同學來簡單做一個介紹。

00:44:13 - 00:44:14
好,

00:44:14 - 00:44:19
那我們可以看到,就是說在那個195條的第三項,

00:44:19 - 00:44:22
在195條的第三項裡面,

00:44:22 - 00:44:24
他其實有提到說,

00:44:24 - 00:44:26
有關於不法侵害他人的這個,

00:44:26 - 00:44:30
他人基於父母子女配偶的身分法益,

00:44:30 - 00:44:31
而情節重大者,

00:44:31 - 00:44:33
也可以請求慰撫金。

00:44:33 - 00:44:35
那這邊就會涉及到一個問題,

00:44:35 - 00:44:38
就是說,那我們的195條第三項,

00:44:41 - 00:44:42
它的性質到底是什麼？

00:44:46 - 00:44:46
好，

00:44:46 - 00:44:48
那我一樣舉一個案例。

00:45:52 - 00:45:52
好，

00:45:52 - 00:45:53
這個案件是這樣子。

00:45:53 - 00:45:55
這個餅是一個法警,

00:45:55 - 00:46:00
那甲是一個男生，他去這個法院做勞動服務的時候，

00:46:00 - 00:46:02
來請求損害賠償嗎？

00:46:02 - 00:46:05
那關鍵在於說乙到底有什麼權利受到侵害。

00:46:06 - 00:46:08
對不對，乙本身沒有怎麼樣喔。

00:46:09 - 00:46:11
他本身沒事嘛,受侵害的不是他，是家。

00:46:11 - 00:46:14
所以他本身沒有親權受侵害。

00:46:14 - 00:46:19
那因此在這裡唯一可以思考的是,那他有195條第三項的法益受侵害嗎？

00:46:20 - 00:46:22
那195條第三項的條文怎麼說？

00:46:22 - 00:46:32
他講不法侵害他人基於這個,不法侵害他人,基於父母子女配偶的身分法益而情節重大者,有沒有？

00:46:32 - 00:46:34
所以在這裡就會涉及到一個問題啊。

00:46:34 - 00:46:39
什麼叫做基於配偶所生的身分法益，

00:46:39 - 00:46:41
然後還要情節重大，

00:46:41 - 00:46:45
這到底是什麼東西啊？

00:46:51 - 00:46:55
對不對，他說基於配偶所生的身分法益而情節重大者。

00:46:56 - 00:46:57
要件上是長這個樣子嗎？

00:46:59 - 00:46:59
那配偶沒有問題吧？

00:47:01 - 00:47:03
對不對？

00:47:03 - 00:47:03
假以是配偶啊。

00:47:03 - 00:47:05
那什麼叫配偶間的身分法益？

00:47:07 - 00:47:07
身分法益是什麼？

00:47:10 - 00:47:11
這四個字有沒有？

00:47:11 - 00:47:12
他寫在那裡啊。

00:47:12 - 00:47:14
那立法理由就講了，立法理由就說。

00:47:15 - 00:47:20
所謂的身份法益，來看註釋161，對，你看這個地方立法理由就有提到嘛。

00:47:20 - 00:47:23
鑑於父母子女或配偶與本人關係最親密，

00:47:23 - 00:47:26
而這種親密關係所生的身份法益被侵害時，

00:47:26 - 00:47:28
其所受精神痛苦最深，

00:47:28 - 00:47:31
故明定不法侵害他人基於與父母子女的配偶關係者

00:47:31 - 00:47:33
身份法益而情節重大者，

00:47:33 - 00:47:34
始受保障。

00:47:34 - 00:47:35
例如開始了，他舉例。

00:47:35 - 00:47:38
未成年子女被人擄掠時,父母的監護權被侵害所受精神上痛苦。

00:47:38 - 00:47:47
又如配偶的一方被強姦,他方身分法益被侵害所致精神上痛苦等事,原判決第三項準用規定，以其周延。

00:47:47 - 00:47:54
就是這一個理由,他的例子舉得很奇怪,所以學者間有不同的想法。

00:47:54 - 00:47:59
葉啟州老師認為這個例子,第一

00:48:00 - 00:48:01
第一個部分是對的,

00:48:01 - 00:48:02
第二個部分反而不對,

00:48:02 - 00:48:03
為什麼？

00:48:03 - 00:48:04
你看的第一個部分例子,

00:48:05 - 00:48:06
未成年子女被人擄掠,

00:48:07 - 00:48:09
父母的監護權被侵害。

00:48:09 - 00:48:12
這個監護權當然指的是親權的意思啦,

00:48:12 - 00:48:14
那這個部分主要強調的是什麼？

00:48:14 - 00:48:19
他強調的是一種基於父母子女配偶關係所生的權利,

00:48:20 - 00:48:23
也就是在葉啟洲老師的見解底下,

00:48:23 - 00:48:25
他採所謂的狹義說。

00:48:25 - 00:48:26
這個狹義說指的是,

00:48:27 - 00:48:31
這個身分法益必須是父母子女配偶間的權利義務關係,

00:48:31 - 00:48:34
受到侵害,才叫做身分法益被侵害,

00:48:34 - 00:48:37
也就是當你沒有權利存在的時候,

00:48:37 - 00:48:40
你就不會有身分法益被侵害的問題。

00:48:40 - 00:48:42
那依照民法1084條的規定，

00:48:42 - 00:48:47
父母對於未成年子女有保護教養的權利義務嘛，

00:48:47 - 00:48:47
對不對？

00:48:47 - 00:48:51
父母對未成年子女有保護教養的權利義務，

00:48:51 - 00:48:55
所以說今天父母對成年子女就沒有了。

00:48:56 - 00:48:58
那今天假設在這個題目當中,

00:48:58 - 00:49:00
假設這個題目當中他有一個丁啦,

00:49:00 - 00:49:02
丁是假的媽媽,

00:49:03 - 00:49:05
對，丁是假的媽媽,

00:49:05 - 00:49:08
那丁對假能不能主張184？

00:49:09 - 00:49:10
有沒有？

00:49:10 - 00:49:12
如果今天題目多一個人嘛，

00:49:12 - 00:49:14
丁是假的媽媽，能不能對丙主張184？

00:49:15 - 00:49:16
這裡的爭點就在哪裡？

00:49:16 - 00:49:18
這種所謂的身份法益。

00:49:18 - 00:49:20
那如果限縮於權力的話,

00:49:20 - 00:49:22
那這個甲已經成年了,

00:49:22 - 00:49:24
所以父母對成年子女有權力存在嗎?

00:49:25 - 00:49:25
沒有。

00:49:26 - 00:49:28
父母既然對成年子女沒有權利,

00:49:28 - 00:49:30
那怎麼會有身分法益被侵害的問題？

00:49:31 - 00:49:33
所以在這個案件當中，丁可不可以請求損害賠償？

00:49:34 - 00:49:36
如果依照立法理由來看，不行。

00:49:36 - 00:49:39
因為立法理由也講嘛，未成年子女監護權啊。

00:49:40 - 00:49:40
所以反之嘛。

00:49:40 - 00:49:42
那成年子女就沒有這個權利,

00:49:42 - 00:49:44
所以就不能請求損害賠償。

00:49:44 - 00:49:48
但也有認為說，這個身分法益其實是一種利益。

00:49:51 - 00:49:52
這個是陳聰武教授的想法,

00:49:53 - 00:49:55
這個我們稱他叫廣義說。

00:49:55 - 00:49:57
也就是陳聰武教授認為，

00:49:57 - 00:49:59
這個身分法益是一種什麼？

00:49:59 - 00:50:00
是

00:50:00 - 00:50:00
一種情感上的利益。

00:50:00 - 00:50:00
那他的理由在哪裡？

00:50:00 - 00:50:00
他的理由在第二個例子。

00:50:00 - 00:50:00
你看他第二個例子說在配偶的一方被強暴這個例子。

00:50:00 - 00:50:00
這個例子他提到一個概念，夫妻之間本來就沒有所謂的這種身體上的權利跟義務。

00:50:00 - 00:50:00
所以一方被強暴，對夫妻來講，沒有權力被侵害的問題。

00:50:00 - 00:50:00
而是什麼？

00:50:00 - 00:50:00
就是痛苦自身啊。

00:50:00 - 00:50:00
這個地方的精神上痛苦是一種情感利益。

00:50:00 - 00:50:00
所以他把這個部分把它解釋成是一種利益。

00:50:00 - 00:50:00
認為說今天不一定要在父母子女配偶之間去找到那個權利。

00:50:00 - 00:50:00
你只要有利益被侵害，就足以構成這個身分法益被侵害。

00:50:00 - 00:50:00
那他認為在陳中文老師的文章裡面，他認為重點在後面，情節重大的判斷。

00:50:00 - 00:50:00
因為我們的情節重大這四個字就可以作為他的一個控制的開關。

00:50:00 - 00:50:00
如果說我們把這個身分法益的範圍擴大，使它包括父母子女配偶間的情感利益的話，那當然一定會有反對的論者認為說，這個範圍太大了。

00:50:00 - 00:50:00
造成賠償的這個，造成保護的範圍太過抽象，但沒有關係，後面有情節重大條款，可以加以控制。

00:50:00 - 00:50:00
所以我們先把所有父母子女配偶間的情感利益都放進來，但是隻有情節重大的才可以請求損害賠償。

00:50:00 - 00:50:00
這樣子也能夠解決問題。

00:50:00 - 00:50:00
所以葉啟洲老師是把重點擺在前面。

00:50:00 - 00:50:00
你一定要找到這個是侵害了父母子女配偶間的哪一種權利。

00:50:00 - 00:50:00
那你要找到他，你才能進一步依照195項請求賠償。

00:50:00 - 00:50:00
但如果是陳中文老師的見解。

00:50:00 - 00:50:00
他認為只要是情感利益都可以放進來。

00:50:00 - 00:50:00
但必須要情節重大才能請求賠償。

00:50:00 - 00:50:00
所以在這個案件當中，你可以看到這個甲被丙性侵，甲是一個成年男性，有沒有？

00:50:00 - 00:50:00
在這個甲被丙性侵的案件當中，媽媽到底能不能對這個丙請求損害賠償。

00:50:00 - 00:50:00
依照葉老師的見解，不行，因為你媽媽對成年的子女沒有權力可言。

00:50:00 - 00:50:00
既然沒有權力，就沒有身分法益被侵害。

00:50:00 - 00:50:00
沒有聲音。

00:52:00 - 00:52:01
身分法益被侵害，

00:52:01 - 00:52:02
就沒有195條第3項可以用。

00:52:02 - 00:52:04
但依陳忠五教授的見解，

00:52:04 - 00:52:05
可以。

00:52:05 - 00:52:06
他會認為說，

00:52:06 - 00:52:07
子女被強暴，

00:52:07 - 00:52:08
這個對父母來說，

00:52:09 - 00:52:12
這個精神也是感到相當的痛苦。

00:52:12 - 00:52:14
所以他有一個情感利益被侵害,

00:52:14 - 00:52:15
並且這算什麼？

00:52:15 - 00:52:16
不可逆的。

00:52:16 - 00:52:17
這個是情節重大的,

00:52:17 - 00:52:18
對不對？

00:52:18 - 00:52:20
一個人被強姦這件事情是，

00:52:20 - 00:52:22
在他身上會有烙印一輩子的傷痕，

00:52:23 - 00:52:25
是無法去復原的啦。

00:52:26 - 00:52:27
所以在這種情況底下，

00:52:27 - 00:52:28
這算不算情節重大？

00:52:28 - 00:52:29
算了。

00:52:29 - 00:52:30
那既然算情節重大，

00:52:31 - 00:52:34
那為什麼不要讓他媽媽來請求一點慰撫金呢？

00:52:34 - 00:52:34
對不對？

00:52:34 - 00:52:36
然後再來配偶的部分也是一樣嘛。

00:52:37 - 00:52:39
依照陳忠五老師的見解，

00:52:39 - 00:52:40
你配偶之間，

00:52:40 - 00:52:41
雖然說沒有權利，

00:52:41 - 00:52:43
但有情感利益在，

00:52:43 - 00:52:45
而這個情感利益如果情節重大，

00:52:45 - 00:52:47
也能夠請求賠償,

00:52:47 - 00:52:49
這也是立法理由所肯認的,

00:52:49 - 00:52:52
但葉啟洲老師認為立法理由這個例子舉錯了,

00:52:52 - 00:52:53
他認為說,

00:52:53 - 00:52:56
既然夫妻間沒有這樣的權利存在,

00:52:56 - 00:52:58
那當然在這樣的情況之下,

00:52:58 - 00:53:02
也不能夠認為這是一種這個身分法益的侵害,

00:53:02 - 00:53:04
尤其說這不是外遇喔,

00:53:04 - 00:53:06
這一件跟外遇不一樣,

00:53:06 - 00:53:07
外遇是你主動的,

00:53:07 - 00:53:10
還有什麼破壞家庭完整幸福的問題？

00:53:10 - 00:53:11
但這個是被強姦。

00:53:11 - 00:53:13
這個其實是並沒有所謂的

00:53:13 - 00:53:15
這種破壞家庭完整幸福的問題，

00:53:16 - 00:53:18
所以變成單純從這個角度來看。

00:53:18 - 00:53:20
你沒有辦法直接肯認這裡有一個權利存在,

00:53:21 - 00:53:22
而讓他們去請求賠償。

00:53:23 - 00:53:24
所以說在這個部分,

00:53:24 - 00:53:28
同學就可以去注意到有這兩個不同的一個見解。

00:53:28 - 00:53:28
好,

00:53:28 - 00:53:29
再來,

00:53:29 - 00:53:31
我們來講一個簡單的例子啊。

00:53:48 - 00:53:50
這個題目裡面就講到說,

00:53:50 - 00:53:52
甲的A犬被不法侵害致死,

00:53:53 - 00:53:56
甲的A犬如果被不法侵害致死,

00:53:56 - 00:53:57
那這個時候,

00:53:57 - 00:53:59
我們可以來請求慰撫金嗎?

00:54:00 - 00:54:02
對不對，甲可以跟乙請求慰撫金嗎?

00:54:03 - 00:54:06
那當然在這裡，你要請求慰撫金，你的依據會是什麼?

00:54:06 - 00:54:11
那針對這個問題啊，其實多數見解是採取否定說，主要理由很簡單，因為狗

00:54:14 - 00:54:16
這個地方這個犬，牠是物

00:54:17 - 00:54:18
牠是屬於人的財產權

00:54:19 - 00:54:22
所以財產權受侵害，當然就沒有慰撫金可以去請求

00:54:22 - 00:54:30
所以我們一般來講在多數見解底下，他不會認為說這個狗被不法侵害致死的時候，可以請求慰撫金

00:54:31 - 00:54:31
好

00:54:31 - 00:54:34
但是目前有少數見解才肯定說

00:54:34 - 00:54:36
那肯定說理由不太一樣

00:54:36 - 00:54:38
這個少數的食物見解

00:54:39 - 00:54:45
它是用類推適用184的規定，類推適用184的規定

00:54:47 - 00:54:49
那當然這個地方他類推184的什麼

00:54:49 - 00:54:50
他沒講清楚

00:54:50 - 00:54:53
那這個地方是類推184的一項前段

00:54:53 - 00:54:55
去搭配194

00:54:56 - 00:54:58
還是類推184的一項後段

00:54:58 - 00:55:00
還是用195條的三項

00:55:00 - 00:55:00
講

00:55:00 - 00:55:03
他沒有說，但從他的字裡行間大概可以把它推知啊

00:55:03 - 00:55:07
應該是184一項前段搭配194的一種求償方式

00:55:08 - 00:55:10
那他的理由在於說，在於說

00:55:11 - 00:55:14
他會認為啊，人跟狗之間的關係

00:55:15 - 00:55:17
人跟狗之間的關係

00:55:17 - 00:55:18
其實已經類似什麼

00:55:18 - 00:55:18
伴侶

00:55:18 - 00:55:21
也就是說我們在人跟物的中間

00:55:22 - 00:55:22
應該

00:55:22 - 00:55:24
還會有一個中間的存在

00:55:25 - 00:55:27
而這個中間的存在就是我們所說的寵物

00:55:28 - 00:55:30
因為其實你可以理解到

00:55:30 - 00:55:32
人跟動物之間啊

00:55:32 - 00:55:34
這個部分人跟動物之間的關係

00:55:34 - 00:55:36
那動物其實可以分兩種

00:55:36 - 00:55:38
一種是有經濟價值的動物

00:55:39 - 00:55:44
那這種有經濟價值的動物一般來說，牠不會有情感上的連結，例如養豬的、養雞的，有沒有？

00:55:45 - 00:55:47
你養豬養雞你不會有情感連結

00:55:47 - 00:55:50
所以如果這個豬雞被撲殺，那真的就是一般的人格權

00:55:50 - 00:55:54
或是一般的財產權受侵害，而這種財產權受侵害請求財產上的損害賠償，就可以了。

00:55:54 - 00:55:59
沒有必要請求慰撫金，但是在

00:56:00 - 00:56:06
人跟具有伴侶關係的寵物之間，他其實是一種類似人跟人之間的存在。

00:56:06 - 00:56:09
他不再是那種人跟物之間的存在而已。

00:56:09 - 00:56:12
他已經類似人跟人之間的關係。

00:56:12 - 00:56:14
那這種情況我們的法律沒有保護到。

00:56:15 - 00:56:16
而形成一個法律漏洞。

00:56:16 - 00:56:20
因此要類推適用侵權行為的相關規定，來加以填補。

00:56:20 - 00:56:24
所以他就提到說在這種情況底下，可以類推適用侵權行為的相關規定。

00:56:25 - 00:56:26
來請求損害賠償。

00:56:26 - 00:56:27
包括慰撫金。

00:56:27 - 00:56:31
這個案件是指說這個甲，他養了一家十幾年的老狗。

00:56:31 - 00:56:34
那這個老狗呢，他去這個醫院動手術的時候。

00:56:34 - 00:56:36
那因為傷口需要復原。

00:56:36 - 00:56:41
然後醫生就跟這個甲說，把這個狗留在我們的寵物動物醫院裡面。

00:56:41 - 00:56:45
讓他住在那個高壓氧艙當中,傷口復原的比較快。

00:56:45 - 00:56:48
那這個高氧艙一個晚上可能8000塊,1萬塊很貴啊。

00:56:48 - 00:56:52
那賈為了他的狗好嘛,說沒有問題啊,多少錢我都付給你。

00:56:52 - 00:56:55
結果呢,當天晚上,這個高壓氧艙電線走火就爆炸。

00:56:56 - 00:56:59
然後那條狗就活生生被燒死在那個高壓氧艙當中。

00:57:00 - 00:57:01
這個假悲痛萬分啊。

00:57:02 - 00:57:05
那當時他就是想說，無論如何，我一定要幫我家的狗討一個公道，對不對。

00:57:06 - 00:57:07
所以我要跟他請求慰撫金。

00:57:07 - 00:57:09
我要讓法院把我的狗當人看。

00:57:10 - 00:57:12
那當時很多律師當然跟他講不可能啦，對不對。

00:57:13 - 00:57:15
我們的法律都是把狗當物來看啊。

00:57:15 - 00:57:18
就是你的財產權被侵害，沒辦法請求慰撫金。

00:57:19 - 00:57:20
但他鍥而不捨的。

00:57:21 - 00:57:22
真的被他遇到了一個法官。

00:57:22 - 00:57:24
放了一個很有趣的判決。

00:57:24 - 00:57:27
你可以看到在那個註釋166，有沒有？

00:57:27 - 00:57:32
有一個臺灣高等法院106年孝上易字第八號民事判決。

00:57:32 - 00:57:33
他就告訴你，

00:57:33 - 00:57:38
寵物，它是介於人跟物之間的一種獨立的生命體。

00:57:38 - 00:57:41
尤其這種具有伴侶關係的寵物。

00:57:41 - 00:57:43
那更應該在法律上受到一定的保障。

00:57:44 - 00:57:49
而這個保障的內容，它可以類推適用侵權行為的規定，來請求賠償。

00:57:49 - 00:57:51
那當然這個食物的說法。

00:57:51 - 00:57:55
其實學者才肯定說的像林誠二老師。

00:57:55 - 00:57:57
他雖然才肯定說。

00:57:57 - 00:57:59
但他不認同這個推論方式。

00:57:59 - 00:57:59
因為你。

00:58:00 - 00:58:03
我們去類推侵權行為的時候，你到底保護的是什麼？

00:58:04 - 00:58:06
對不對，今天假設說，這個A權被侵害。

00:58:07 - 00:58:09
那你類推侵權行為，難道你是承認A權在法律上是被保護的對象嗎？

00:58:13 - 00:58:16
你是把A權的地位提升，讓A權受到保護。

00:58:17 - 00:58:21
所以進一步承認假跟A權的關係，在法律上需要被保障嗎？

00:58:22 - 00:58:23
那還是我們乾脆退一步。

00:58:24 - 00:58:25
我們來保護假就夠了。

00:58:25 - 00:58:28
也就是說，我們既有的法律體系不要動。

00:58:29 - 00:58:31
對不對，我們從假的角度來出發，假是人嘛。

00:58:32 - 00:58:34
人本來在法律上就會被保護嘛，這沒有問題啊。

00:58:35 - 00:58:36
而這個保護機制是什麼？

00:58:36 - 00:58:40
這個保護機制就是你184條一項前段，你去搭配195條第一項的其他，人格法益的條款，不就好了嗎？

00:58:47 - 00:58:50
也就是說，我們其實我們要保護的還是假。

00:58:50 - 00:58:53
我們保護的是什麼？賈跟他的狗之間的關係。

00:58:54 - 00:59:01
而人跟寵物之間的關係，以現代社會來說，可以把它當成是一種其他人格法益。

00:59:01 - 00:59:05
那如果情節重大，就可以請求慰撫金嘛。

00:59:05 - 00:59:11
所以林誠二老師的想法會在於說，我們沒有必要去類推侵權行為，因為這裡沒有法律漏洞。

00:59:11 - 00:59:14
我們不保護動物，這不是法律漏洞。

00:59:14 - 00:59:17
這是當時立法者的價值取捨。

00:59:17 - 00:59:21
如果你要保護動物，你可以用特別法，動物保護法等等，怎麼樣？

00:59:21 - 00:59:24
但你再怎麼保護，動物都不會是請求權的主體。

00:59:24 - 00:59:32
所以你不能說，因為動物跟人很像，因為人跟動物很好，所以我們要把動物擬人化，不能這樣子啊。

00:59:32 - 00:59:34
因為你法律就是不承認動物的地位嘛。

00:59:34 - 00:59:36
所以你不可能把動物當人看。

00:59:36 - 00:59:42
所以如果你類推侵權行為，把動物當人看，認為說動物被侵害致死的時候，可以請求損害賠償，這個超奇怪的。

00:59:43 - 00:59:47
因為你沒有辦法去變動整個法律的結構，除非你去修法。

00:59:48 - 00:59:50
可是法官只能解釋法律，他不能創造法律，對不對？

00:59:52 - 00:59:56
所以在這種情況之下，我們該回歸既有的法律去思考，你要保護的是誰？

00:59:56 - 00:59:59
你要保護的不是A啦,你要保護林。

01:00:00 - 01:00:00
是假的。

01:00:00 - 01:00:04
所以從假的角度來看,那假跟A的關係,有沒有?

01:00:04 - 01:00:07
如果從假的角度來看,這個假跟A的關係,

01:00:07 - 01:00:09
這個才是我們要保護的對象嘛。

01:00:09 - 01:00:11
所以我們保護的不是A犬,

01:00:11 - 01:00:13
我們保護的是假跟A犬之間的關係,

01:00:13 - 01:00:17
而這種關係是什麼?基於人跟寵物之間的陪伴,

01:00:17 - 01:00:20
我們可以把它當成是一種重要人格法益,

01:00:20 - 01:00:22
它是維護人性尊嚴所必要的。

01:00:22 - 01:00:25
在現代社會來說，有養狗有養貓的人都知道，

01:00:25 - 01:00:27
那個陪伴是無法被取代的，

01:00:28 - 01:00:30
它是一種很重要的人格法益，

01:00:30 - 01:00:32
所以說只要它情節重大，

01:00:33 - 01:00:33
有沒有？

01:00:34 - 01:00:36
只要他情節重大，那你就可以請求損害賠償。

01:00:36 - 01:00:39
那所以重點會擺在重大的標準是什麼？

01:00:40 - 01:00:41
林誠二老師的文章就有提出來，

01:00:42 - 01:00:45
首先第一個，這個寵物的性質是什麼？

01:00:45 - 01:00:46
再來你養多久？

01:00:47 - 01:00:51
那你們之間的陪伴關係等等，來綜合判斷。

01:00:51 - 01:00:56
所以說他會認為說如果這個人養的是什麼蟑螂啊，養什麼獨角仙啊，

01:00:56 - 01:01:00
或者是養一些沒有互動的寵物的話，那不能叫做情節重大。

01:01:01 - 01:01:03
但如果養貓養狗，它就是情節重大。

01:01:04 - 01:01:08
再來你飼養的目的，如果是去獲取經濟價值，

01:01:08 - 01:01:09
那也不叫情節重大。

01:01:09 - 01:01:13
但如果你飼養的目的純粹為了陪伴，那就是情節重大。

01:01:13 - 01:01:18
它會有一個標準在，透過這個方式來決定能不能請求慰撫金。

01:01:18 - 01:01:21
那當然這目前來說還是少數的看法。

01:01:21 - 01:01:21
為什麼？

01:01:22 - 01:01:26
我們目前沒有辦法突破的一個多數說的理由在於體制解釋的問題。

01:01:27 - 01:01:28
我們舉一個簡單的例子。

01:02:01 - 01:02:01
對不對,

01:02:01 - 01:02:03
甲可以跟乙請求慰撫金嗎?

01:02:03 - 01:02:04
就A犬的部分喔。

01:02:05 - 01:02:06
就A犬的部分,

01:02:06 - 01:02:08
你要請求慰撫金嗎?

01:02:08 - 01:02:08
有肯否二說嘛。

01:02:09 - 01:02:10
對,多數說不行,

01:02:10 - 01:02:11
那有少數說可以。

01:02:11 - 01:02:13
那B孫的部分呢?

01:02:14 - 01:02:16
可以請求慰撫金嗎?

01:02:17 - 01:02:17
不行。

01:02:19 - 01:02:21
因為194只限於父母子女配偶。

01:02:22 - 01:02:22
有沒有,

01:02:22 - 01:02:24
不法侵害他人致死者，

01:02:24 - 01:02:26
被害人的父母子女配偶，

01:02:26 - 01:02:29
所以非財產上的損害也能請求相當的賠償。

01:02:29 - 01:02:31
但這個法條僅限於父母子女配偶，

01:02:32 - 01:02:33
祖父母沒有在裡面。

01:02:34 - 01:02:36
就是這個地方當然有修法的聲音啦。

01:02:36 - 01:02:39
但以現行法來說，不能擴張到祖父母身上。

01:02:39 - 01:02:40
因為立法理由就告訴你，

01:02:40 - 01:02:42
為了避免範圍過大，

01:02:42 - 01:02:43
它把它限縮了。

01:02:43 - 01:02:45
既然立法理由都講我要限縮,

01:02:45 - 01:02:46
你還把它擴大解釋,

01:02:46 - 01:02:47
那就不對了嘛。

01:02:47 - 01:02:51
所以在這種情況之下,你今天針對這個車禍當中,

01:02:51 - 01:02:52
阿公悲痛萬分,

01:02:53 - 01:02:54
然後法官跟他說,

01:02:55 - 01:02:56
狗的部分你可以請求賠償,

01:02:56 - 01:02:57
但你孫子不行。

01:02:58 - 01:02:59
一般人可以接受嗎?

01:03:40 - 01:03:41
狗比我孫子還要重要。

01:03:42 - 01:03:44
你保護我跟狗的關係,

01:03:44 - 01:03:46
啊我跟我孫子的關係不值得被保護,

01:03:46 - 01:03:47
這不是體系失衡了嗎,

01:03:47 - 01:03:48
對不對?

01:03:48 - 01:03:51
人至少比物還要重要,這是民法的基本原則嘛。

01:03:51 - 01:03:53
所以說在這種情況底下，我們會覺得說，

01:03:54 - 01:03:58
如果我們肯認在這裡可以用195條一項的其他條款，

01:03:58 - 01:04:00
讓他來請求賠償，

01:04:00 - 01:04:04
我們當然必須要先確定，當事人受有損害，他才有辦法請求損害賠償。

01:04:05 - 01:04:14
有損害始有賠償，這個是我們在侵權，在所有的損害賠償法裡面一個很重要的觀念，就是一定要有損害，才有賠償的問題。

01:04:14 - 01:04:22
那損害可以分兩種，一種是財產上的損害，那另外一種是無法用金錢衡量的非財產上的損害。

01:04:22 - 01:04:28
那所以一般來說，如果這個財產它可以具體地用金錢來計算，那個叫財產上的損害。

01:04:28 - 01:04:33
如果無法用金錢計算，例如精神痛苦，這就是非財產上的損害。

01:04:33 - 01:04:40
那財產上的損害，它的一個判斷方式有兩種，那這兩種其實我不會說它是對立的兩說。

01:04:40 - 01:04:44
我會覺得在這種情況之下，它其實比較像是相輔相成的。

01:04:44 - 01:04:45
第一種叫做差額說。

01:04:51 - 01:04:52
那第二種叫具體損害說。

01:04:59 - 01:05:02
那差額說搭配的叫做總體財產觀察法。

01:05:04 - 01:05:09
簡單來說，只要這個人的財產，我們總體觀察的結果。

01:05:09 - 01:05:14
這個人財產你總體觀察的結果，它是有損，有減少的。

01:05:14 - 01:05:18
它的總體財產在侵權行為發生前跟發生後去做比較。

01:05:18 - 01:05:20
它的總體財產有減少，它就有損害。

01:05:20 - 01:05:22
所以這個財產上的損害的認定，我們採總體財產的觀察。

01:05:24 - 01:05:29
那實際上就是隻要它的財產總體有減少，它的損害就具備了。

01:05:29 - 01:05:32
那具體損害指的是，它的財產沒有減少。

01:05:33 - 01:05:34
它的財產沒有減少，我們找不到那個差額。

01:05:36 - 01:05:38
但是它卻有什麼，它卻有一定的經濟損失。

01:05:40 - 01:05:41
這個很抽象對不對？也就是說奇怪，沒有減少怎麼還會有損失。

01:05:45 - 01:05:46
那我們舉一個簡單的例子，例如說她是一個家庭主婦。

01:05:53 - 01:05:54
她的收入是零。

01:05:55 - 01:05:56
它沒有錢,它沒有薪水。

01:05:57 - 01:05:59
假設家庭主婦它的收入是零,那假

01:06:00 - 01:06:03
如果被侵害,

01:06:04 - 01:06:06
這個地方假受傷。

01:06:07 - 01:06:10
那甲可以對乙請求什麼樣的損害賠償?

01:06:10 - 01:06:12
我們可以想到一個情況,

01:06:12 - 01:06:13
就是說這個假家庭主婦,

01:06:13 - 01:06:16
然後他現在呢,因為這個在路上出車禍,

01:06:16 - 01:06:18
被車禍撞傷,

01:06:18 - 01:06:20
那撞傷以後,

01:06:20 - 01:06:22
他要跟乙請求損害賠償,

01:06:22 - 01:06:25
那當然第一個，他的身體健康權受到侵害，

01:06:26 - 01:06:28
他有這個精神上的痛苦，

01:06:28 - 01:06:30
非財產上損害賠償沒有問題。

01:06:30 - 01:06:33
然後第二個，他可以主張有財產上的損害賠償。

01:06:34 - 01:06:34
對不對？

01:06:34 - 01:06:37
那我們可以想到是說，他的財產總體上沒有減少，

01:06:37 - 01:06:42
因為不管是侵權行為發生前，還是侵權行為發生後，他的收入都是零，

01:06:43 - 01:06:45
所以他的財產沒有變少，

01:06:45 - 01:06:46
但我們發現一件事。

01:06:46 - 01:06:50
家庭主婦在家裡做的家事，可不可以把它給金錢化？

01:06:50 - 01:06:54
也就是說如果這些家事的價值可以用金錢衡量，

01:06:55 - 01:06:58
那代表她的勞動能力是有財產價值的。

01:06:58 - 01:07:00
她的勞動能力如果有財產價值，

01:07:00 - 01:07:05
那在她無法從事這個勞動能力的時候，可不可以認為這是一種財產上的損失？

01:07:05 - 01:07:07
因為你想想看，一個家庭主婦在家裡，

01:07:08 - 01:07:11
要帶小孩啊，煮飯啊，洗衣服啊，打掃啊等等等，

01:07:11 - 01:07:13
這些事情如果她不能做，怎麼辦？

01:07:14 - 01:07:15
你只能讓其他人來做，

01:07:15 - 01:07:17
或者另外花錢找人來做。

01:07:17 - 01:07:19
那這不就是一種財產上的損失嗎?

01:07:20 - 01:07:22
這個就是具體損害說的概念,

01:07:22 - 01:07:25
也就是說你的財產雖然沒有顯性減少,

01:07:26 - 01:07:28
但是它並非不能用金錢來衡量,

01:07:28 - 01:07:32
所以這種情況之下可以認為有一個具體損害存在。

01:07:32 - 01:07:34
你可以看到一個最高法院的判決，有沒有？

01:07:35 - 01:07:38
92年的一個判決，它就是具體損害說的名文啊。

01:07:39 - 01:07:41
在那個112頁，

01:07:42 - 01:07:44
有一個92年1626，

01:07:44 - 01:07:46
註釋的169，有沒有看到這個判決？

01:07:46 - 01:07:50
這個判決它就提到說，這個吳權珠生前並未就業，

01:07:50 - 01:07:54
雖然沒有現實的收入的具體資料可資審認，

01:07:54 - 01:07:56
但審酌現金家庭當中，

01:07:56 - 01:08:00
如果沒有家庭主婦煮飯洗衣、清掃看家，

01:08:00 - 01:08:07
僱傭（僱用）育兒等家務工作時，需另僱傭人代勞，所以吳權珠在家中處理家務及照顧孫兒的勞動能力。

01:08:08 - 01:08:11
不妨另僱一位傭人代勞,而支出的報酬予以評價。

01:08:12 - 01:08:13
這裡有一個錯字啦,抱歉。

01:08:13 - 01:08:18
就是在那個169頁的最後一行,那個無權住在架中,有沒有?

01:08:18 - 01:08:19
這是加啦。

01:08:19 - 01:08:21
應該是在家中,我打成放假的價,就是這個地方錯字。

01:08:23 - 01:08:25
同學幫忙更正一下。

01:08:25 - 01:08:27
那這邊也稍微跟同學提到，就是說

01:08:27 - 01:08:31
明年好像就是確定要改成那個機考了，有沒有？

01:08:31 - 01:08:34
那機考的話，輸入法通常是用注音吧。

01:08:34 - 01:08:39
那所以說，那個打字啊，你就是要小心，盡量不要打錯，然後自己要檢查。

01:08:39 - 01:08:44
然後再來有一些字,如果說你不確定它的注音是什麼的話。

01:08:44 - 01:08:47
我會建議你就是多多少少去查一下。

01:08:47 - 01:08:49
不然到時候考試打不出來很尷尬。

01:08:49 - 01:08:52
真的打不出來很尷尬,你就是,這個字怎麼唸啊,對不對?

01:08:52 - 01:08:57
那這怎麼唸啊,就好像有邊讀邊,這個沒有邊就唸中間,以前都這樣,所以你要確定就是說一些常用的字要打得出來。

01:09:00 - 01:09:04
這個也都是將來考試比較不一樣的地方。

01:09:04 - 01:09:06
所以請大家就是多多去注意。

01:09:07 - 01:09:10
好，那這個是有關於說差額說跟具體損害說的概念，不難。

01:09:11 - 01:09:13
那我們來看旁邊有一個食物案例。

01:09:13 - 01:09:14
這個案例蠻有趣的。

01:09:14 - 01:09:18
主要就是要講那個註釋171跟註釋172。

01:09:18 - 01:09:21
我們先看63年的第二次民事庭決議。

01:09:22 - 01:09:24
這個註釋的171，他說

01:09:25 - 01:09:27
因為受詐欺而為的買賣，

01:09:27 - 01:09:29
在依法撤銷前，並非無效。

01:09:30 - 01:09:34
所以出賣人交付貨物，而出賣人有請求給付價金的債權。

01:09:34 - 01:09:37
如果財產總額並未因此而減少，就沒有受損害可言。

01:09:38 - 01:09:41
即不能主張買受人成立侵權行為，而對之請求損害賠償。

01:09:41 - 01:09:46
或依不當得利法則，而請求返還所受的利益，但到了註釋的172。

01:09:49 - 01:09:51
有一個67年的13次民事庭決議。

01:09:52 - 01:09:54
他就告訴你說，63年的這個決議啊

01:09:54 - 01:10:00
他本身是在闡明侵權行為以實際受有損害為成立要件裡。

01:10:00 - 01:10:02
非謂類似事件，在經依法撤銷前，

01:10:02 - 01:10:04
當事人重以實際受有損害，

01:10:04 - 01:10:08
亦不得依侵權行為法則請求損害賠償。

01:10:08 - 01:10:10
那這兩個到底在講什麼？

01:10:10 - 01:10:12
那首先第一個還是要提醒各位，

01:10:13 - 01:10:14
就是最高法院以前啊，

01:10:15 - 01:10:16
我們必須講是以前，

01:10:16 - 01:10:17
很喜歡用六個字。

01:10:18 - 01:10:19
侵權行為法則,

01:10:19 - 01:10:22
但請各位在考試上不要這樣寫,

01:10:22 - 01:10:24
因為這個用語它並不精確,

01:10:25 - 01:10:28
這個侵權行為法則到底是184條一項前段,

01:10:28 - 01:10:29
後段還是二項,

01:10:30 - 01:10:31
他都沒講清楚,

01:10:31 - 01:10:33
那個背後的構成要件完全不同,

01:10:33 - 01:10:37
所以你就丟一個侵權行為法則到底是哪一個,

01:10:37 - 01:10:38
沒有講明白,

01:10:38 - 01:10:39
所以在這個部分,

01:10:39 - 01:10:42
實務上通常現在也都會講得很清楚,

01:10:43 - 01:10:46
說是184一項前段還是後段還是二項,

01:10:46 - 01:10:47
學者也都強調，要講清楚，

01:10:48 - 01:10:49
不要用這六個字。

01:10:49 - 01:10:49
好，

01:10:50 - 01:10:51
那我們現在來看這個例子。

01:10:51 - 01:10:53
他主要就告訴你說啊,

01:10:53 - 01:10:55
如果甲今天被乙詐欺,

01:10:59 - 01:11:01
而跟乙訂立買賣契約。

01:11:02 - 01:11:02
對,

01:11:02 - 01:11:03
把他的A畫

01:11:05 - 01:11:07
用100萬賣給乙。

01:11:08 - 01:11:10
把A畫用100萬賣給乙。

01:11:11 - 01:11:11
那現在,

01:11:12 - 01:11:13
乙就是被騙嘛,

01:11:13 - 01:11:13
所以他沒有付錢。

01:11:14 - 01:11:14
對不對？

01:11:14 - 01:11:16
所以他騙到手之後，

01:11:16 - 01:11:17
乙就人間蒸發，

01:11:17 - 01:11:17
沒有付錢。

01:11:18 - 01:11:20
那就問你說在這個情況底下,

01:11:20 - 01:11:22
甲可不可以直接對乙,

01:11:22 - 01:11:23
請求損害賠償。

01:11:24 - 01:11:24
請求損害賠償。

01:11:25 - 01:11:27
題目就這樣子。

01:11:27 - 01:11:29
就等於說我畫已經交付過去了。

01:11:30 - 01:11:30
那這個乙呢，

01:11:30 - 01:11:31
他就沒有付錢給甲，

01:11:31 - 01:11:32
沒有付，

01:11:33 - 01:11:33
沒有付。

01:11:33 - 01:11:34
那怎麼辦？

01:11:35 - 01:11:35
對不對？

01:11:36 - 01:11:36
在這裡的話，

01:11:37 - 01:11:38
我們講說甲能不能對乙請求損害賠償，

01:11:38 - 01:11:39
第一個，

01:11:39 - 01:11:41
先去判斷甲有沒有損害,

01:11:41 - 01:11:42
第二個,

01:11:42 - 01:11:44
再去判斷有沒有權利受侵害,

01:11:44 - 01:11:46
我們就可以找到我們的請求權基礎是184條第一項前段還是後段了嘛,

01:11:46 - 01:11:48
它的法則就可以找到了。

01:11:48 - 01:11:50
那這裡在損害的認定上就有兩種說法。

01:11:51 - 01:11:52
第一種說法是什麼？

01:11:52 - 01:11:53
對甲來說，

01:11:53 - 01:11:54
我今天失去A。

01:12:01 - 01:12:04
但我獲得了一個100萬的價金債權，有沒有？

01:12:04 - 01:12:07
也就是我沒有財產減少的問題啊,

01:12:08 - 01:12:10
我雖然失去A畫,我把A畫交付給乙了,

01:12:11 - 01:12:12
但是買賣契約撤銷了嗎?

01:12:12 - 01:12:13
還沒嘛。

01:12:13 - 01:12:15
所以他講未經依法撤銷前,你看關鍵字,

01:12:16 - 01:12:17
未經依法撤銷前,

01:12:18 - 01:12:20
就是如果沒有撤銷，買賣契約還有沒有效？

01:12:20 - 01:12:21
有效啊。

01:12:21 - 01:12:25
那買賣契約既然有效，我對乙有沒有一個買賣價金的債權？

01:12:25 - 01:12:25
有嘛。

01:12:25 - 01:12:30
所以我今天說，我今天失去了一幅畫，但我多拿到了一個100萬的債權。

01:12:31 - 01:12:33
那這個情況之下，我的總體財產沒有減少，

01:12:34 - 01:12:35
所以我就沒有損害可言。

01:12:36 - 01:12:38
所以63年第二次決議，它的邏輯是這樣子，

01:12:39 - 01:12:40
他邏輯說你沒有損害啦。

01:12:41 - 01:12:41
你沒有損害,

01:12:42 - 01:12:44
因為在這個情況之下,你的財產並沒有減少,

01:12:45 - 01:12:50
你失去A,但你多了一個100萬的價金的買賣,100萬價金的債權,

01:12:50 - 01:12:53
所以你的總體財產是持平的,有沒有?

01:12:53 - 01:12:55
那第二種情況是67年的決議,

01:12:55 - 01:12:56
他說不對喔,

01:12:57 - 01:12:58
假在這裡，他失去A,

01:12:59 - 01:13:00
而且,

01:13:00 - 01:13:02
他雖然獲得一個債權,

01:13:02 - 01:13:03
但這個債權怎麼樣?

01:13:03 - 01:13:05
沒有辦法實現啊。

01:13:05 - 01:13:06
對方著了魔嘛,

01:13:06 - 01:13:07
對不對?

01:13:07 - 01:13:09
他拿了你的畫就不見了,人間蒸發啊。

01:13:09 - 01:13:12
所以你有一個債權,但債權沒有辦法實現,那是一種損害嗎?

01:13:13 - 01:13:13
是啊。

01:13:14 - 01:13:16
也就是用具體損害說的概念，有沒有？

01:13:17 - 01:13:19
差額說跟具體損害說，你有沒有發現？

01:13:19 - 01:13:21
差額說的邏輯就在於，

01:13:21 - 01:13:22
你又沒有差額。

01:13:22 - 01:13:23
沒有差額不代表沒有損失。

01:13:23 - 01:13:26
我有債權，但債權無法實現，這不是一種損害嗎？

01:13:26 - 01:13:28
所以如果這是一種損害的話，

01:13:28 - 01:13:31
那在這裡，他這個損害這個要件就具備了。

01:13:31 - 01:13:33
那這個題目再考下去就很好玩了。

01:13:34 - 01:13:36
那到底現在有沒有權利受侵害？

01:13:38 - 01:13:39
這裡有沒有權利受侵害？

01:13:39 - 01:13:41
你就要去繼續往下思考,

01:13:41 - 01:13:43
也就是說假設我在這裡踩了第二步,

01:13:43 - 01:13:45
我踩的是具體損害說,

01:13:45 - 01:13:51
我認為甲今天畫被騙走之後,雖然有一個價金債權,但這個價金債權沒有實現,

01:13:51 - 01:13:53
他有一個具體損害存在,

01:13:53 - 01:13:54
那甲有權利受侵害嗎?

01:13:55 - 01:13:56
他就回到今天的老問題啊,

01:13:57 - 01:13:58
意思自由是一種權利嗎?

01:13:59 - 01:14:00
如果

01:14:00 - 01:14:01
意識自由是一種權利,那就是1841項前段。

01:14:03 - 01:14:09
那如果意識自由不是一種權利,那本件就是單純的債權受侵害,1841項後段就處理掉了,所以,在這個地方,你第二步你要討論到的是,那有權利嗎?

01:14:13 - 01:14:14
那這裡也是有兩種說法。

01:14:15 - 01:14:19
第一種說法是有,你有意識自由,表意自由權受到侵害。

01:14:21 - 01:14:22
它是一種權利。

01:14:23 - 01:14:28
那所以既然它是一種權利，我們就可以用184條第1項前段請求損害賠償。

01:14:28 - 01:14:31
但有人認為說，這個意識自由

01:14:34 - 01:14:36
它不是權利。

01:14:37 - 01:14:44
所以在本件當中，他就只有債權無法實現這個利益受到侵害。

01:14:47 - 01:14:50
因此他只能用184條第1項後段。

01:14:50 - 01:14:54
所以這一題就變成是說，你在審題的時候你就要去思考。

01:14:54 - 01:14:59
對，在這個案件當中，我到底要寫184條第1項前段，還是184條第1項後段。

01:14:59 - 01:15:02
那這兩個的先決爭點就是要有所害。

01:15:02 - 01:15:04
所以你如果用差額說找不到損害。

01:15:04 - 01:15:06
具體損害說拿出來用。

01:15:06 - 01:15:08
這兩種說法是互相搭配的，不是對立的。

01:15:09 - 01:15:12
就是你今天用差額說找不到損害的時候，你就去找具體損害說。

01:15:13 - 01:15:15
如果兩個都找不到就沒有。

01:15:15 - 01:15:18
所以如果你今天用差額說找到，你就不用拿具體損害說出來找。

01:15:19 - 01:15:22
那你今天差額說找不到，具體損害說拿來找找看。

01:15:22 - 01:15:25
所以說如果這裡有個具體損害存在，那就可以求償。

01:15:25 - 01:15:27
接著依哪一條求償？

01:15:27 - 01:15:29
你再看你的權利是什麼。

01:15:29 - 01:15:33
到底本件是意識自由權受侵害，還是一個債權受侵害？

01:15:33 - 01:15:36
那就涉及到意識自由權到底是不是一種權利。

01:15:37 - 01:15:38
意識自由權到底是不是一種權利。

01:15:38 - 01:15:40
如果是，那就用184條前段。

01:15:41 - 01:15:43
所以這時候他的債權無法實現。

01:15:43 - 01:15:44
變成是什麼？

01:15:44 - 01:15:49
變成是他的這個意識自由權受侵害的所受損害的內容。

01:15:49 - 01:15:54
他是意識自由權受侵害，然後所謂一個所受損害，有個所失利益存在。

01:15:54 - 01:15:57
那如果說你今天認為意識自由權不是權利。

01:15:57 - 01:16:00
那這個債權受侵害就是他的直接的損害。

01:16:00 - 01:16:04
他就可以直接用這個純粹經濟上損失的概念去請求賠償。

01:16:04 - 01:16:08
這個是關於在這兩個食物判決當中，他所思考的問題。

01:16:08 - 01:16:13
所以這兩個判決基本上，他前半段講的是63年第二次決議，

01:16:14 - 01:16:17
跟67年的，67年的這個決議，

01:16:17 - 01:16:20
基本上在講的是差額說跟具體損害說的操作，

01:16:20 - 01:16:23
不過這兩個決議沒講清楚的就是後面那一段。

01:16:23 - 01:16:25
侵權行為法則到底是什麼？

01:16:25 - 01:16:31
那就涉及到到底以表意自由權、意思自由權算不算一種權利的爭點。

01:16:31 - 01:16:33
所以這個部分可以把它前後接起來一起講。

01:16:33 - 01:16:34
好，

01:16:34 - 01:16:39
那接下來，我們繼續往下來看到有關於這個因果關係的部分。

01:16:39 - 01:16:43
那因果關係的話是，我們在侵權行為法裡面，

01:16:44 - 01:16:46
一個蠻困難的點。

01:16:47 - 01:16:53
困難的點在於說食物上的案例，教科書的案例都很多，

01:16:54 - 01:16:57
所以我們在這裡就講幾個比較重要的、具有代表性的。

01:16:58 - 01:17:02
那因果關係的邏輯是這樣子，就是說這個因果關係的判斷啦，

01:17:02 - 01:17:04
第一步我們要先看的是，

01:17:04 - 01:17:06
這是兩個層次的問題。

01:17:06 - 01:17:08
簡單來講，行為

01:17:11 - 01:17:13
有沒有成立184？

01:17:27 - 01:17:29
然後再來就是，這個成立184之後，

01:17:30 - 01:17:32
那你的損失到底有多大?

01:17:35 - 01:17:38
這個部分來講,它是兩個階段的因果關係,

01:17:38 - 01:17:40
一個叫責任成立的因果關係,

01:17:44 - 01:17:47
一個叫責任範圍的因果關係。

01:17:51 - 01:17:53
那前階段是在184檢驗,

01:17:53 - 01:17:55
後階段是在216檢驗,

01:17:55 - 01:17:59
所以通常在侵權行為的案例當中,因果關係要檢驗兩次。

01:18:00 - 01:18:00
是

01:18:00 - 01:18:00
第一次是在184的

01:18:02 - 01:18:03
英國關係當中

01:18:03 - 01:18:05
你要去判斷這個行為是不是要負賠償責任

01:18:06 - 01:18:08
這個行為跟這個賠償責任有沒有關

01:18:08 - 01:18:09
再來第二個

01:18:09 - 01:18:13
你要去判斷的是這些損害跟這個行為有沒有關

01:18:13 - 01:18:16
因為其實被害人的損害可能很多

01:18:16 - 01:18:20
那到底哪些損害才是真的，哪些損害才是可以求償的

01:18:20 - 01:18:22
這個就是你要去找的一個問題

01:18:22 - 01:18:26
所以因果關係分成責任成立的因果跟責任範圍的因果

01:18:26 - 01:18:30
那基本上一個是在184去檢驗，一個在216去檢驗

01:18:30 - 01:18:36
所以考試的時候，如果用到216，你還是再去，你還是得再檢驗一遍因果關係

01:18:36 - 01:18:40
但這個216的因果關係不是在檢驗侵權行為有沒有成立

01:18:40 - 01:18:47
而是在檢驗這些具體的損害項目，是不是跟這個侵權行為的責任有一定的關聯性

01:18:47 - 01:18:48
例如說啦

01:18:48 - 01:18:51
像我自己有辦過一個滿有意思的案件

01:18:51 - 01:18:53
那個案件就是說

01:18:53 - 01:18:54
他是一個原住民

01:18:54 - 01:18:56
他是個原住民，然後被害人是個原住民

01:18:57 - 01:18:57
那當時啊

01:18:57 - 01:19:00
他就說他因為出了這個車禍

01:19:00 - 01:19:01
車禍

01:19:01 - 01:19:01
他覺得他很衰

01:19:02 - 01:19:04
所以他花了1萬塊去祭天

01:19:04 - 01:19:06
他就花了1萬塊去殺豬祭天

01:19:07 - 01:19:08
那請問一下

01:19:08 - 01:19:08
就說

01:19:08 - 01:19:10
這1萬塊的改運費,就是要改這個運

01:19:10 - 01:19:11
改運

01:19:11 - 01:19:11
他這1萬塊的改運費

01:19:11 - 01:19:17
可不可以納入車禍的賠償內容,對不對,那當然對我們來講,我們是加害人這一方啦

01:19:17 - 01:19:25
那我們的加害人就承認他有這個開車過快啊,轉彎沒有注意到等等的這些問題,所以第一個侵權責任是成立的

01:19:25 - 01:19:29
但侵權責任成立之後，我們對於對方的單據，我們沒有想要照單全收

01:19:29 - 01:19:34
所以當時在這個訴訟裡面其實很麻煩的地方就是對方就一直丟單據過來

01:19:34 - 01:19:39
就說這個要求償，這個要求償，這個也要求償，那我們就要一張一張的單據去檢查說

01:19:39 - 01:19:43
這些跟這個侵權行為是不是有直接關聯，如果有直接關聯的我們就認嘛

01:19:43 - 01:19:48
譬如說什麼輔具的費用，什麼枴杖的費用啦，輪椅的費用啦

01:19:48 - 01:19:53
或者是一些附件啊、醫藥費等等，那個都沒有問題，但對方的那個單據

01:19:53 - 01:19:57
灌水灌得很嚴重，我那時候看到一張發票

01:19:57 - 01:20:00
那個發票上面那個印

01:20:00 - 01:20:01
他的品名是威爾鋼。

01:20:02 - 01:20:02
我想說奇怪欸。

01:20:03 - 01:20:05
你因為這個車禍，我就問他說啊，

01:20:05 - 01:20:07
因為這個車禍你的性功能有受影響嗎？

01:20:07 - 01:20:08
他就說沒有，

01:20:08 - 01:20:09
那個本來就有在吃啦。

01:20:10 - 01:20:13
我說那本來就有在吃跟這個車禍沒有關係，幹嘛把它放進來啦。

01:20:13 - 01:20:13
對不對？

01:20:13 - 01:20:17
他就等於說他就覺得，反正這個車禍以後的所有東西都要丟過來。

01:20:17 - 01:20:19
那改運是最有趣的一個爭議啦，

01:20:19 - 01:20:22
就是說改運到底算不算有這個因果關係存在，

01:20:22 - 01:20:22
對不對？

01:20:23 - 01:20:25
他的邏輯就是，啊沒有車禍我就不用改運啦。

01:20:26 - 01:20:26
沒有錯啦，

01:20:26 - 01:20:28
對，這個條件上的因果，

01:20:28 - 01:20:32
但法律上的因果關係的判斷，它的標準是什麼？

01:20:32 - 01:20:37
也就是說，這個因果關係的判斷在於，我們第一個層次要討論到的是，

01:20:37 - 01:20:39
它有沒有事實上的因果關係。

01:20:41 - 01:20:43
這個事實上因果關係，我們會用條件理論。

01:20:44 - 01:20:46
而這個條件理論的目的，

01:20:47 - 01:20:50
它是把所有可能的原因都留下來。

01:20:51 - 01:20:53
所以這個條件理論它的邏輯是非P則非Q。

01:20:54 - 01:20:57
如果沒有這個因，就不會有這個果。

01:20:57 - 01:20:59
若無此因即無此果。

01:20:59 - 01:20:59
對。

01:21:00 - 01:21:02
如果沒有車禍，你就不會需要改運。

01:21:02 - 01:21:02
沒錯。

01:21:03 - 01:21:04
若無此因即無此果,

01:21:04 - 01:21:08
但是我們的判斷除了第一步，事實上因果關係之外，

01:21:08 - 01:21:11
還有第二步，法律上的因果關係。

01:21:11 - 01:21:13
而這個法律上的因果關係，他告訴你，

01:21:14 - 01:21:16
如果相同的行為，

01:21:22 - 01:21:25
依照吾人知識經驗觀察,

01:21:25 - 01:21:26
那最高法院講的,

01:21:26 - 01:21:28
就是依照你的知識跟經驗去觀察,

01:21:29 - 01:21:31
通常會發生相同結果。

01:21:33 - 01:21:36
這個因果關係才會真的具備。

01:21:37 - 01:21:43
所以我們在這邊就會思考到一個問題就是說，是不是每個車禍的人都需要改運啊？

01:21:43 - 01:21:43
對不對？

01:21:44 - 01:21:47
是不是通常只要出車禍，就一定會發生改運的結果？

01:21:48 - 01:21:48
想當然爾，

01:21:48 - 01:21:49
不是嘛。

01:21:49 - 01:21:50
對不對？

01:21:50 - 01:21:53
也就是說每個人在車禍之後，因為他的信仰可能不一樣，

01:21:53 - 01:21:55
不是每個人都需要改運啊，

01:21:55 - 01:21:59
所以今天你說相同行為，通常都可能會導致相同結果。

01:22:00 - 01:22:02
這個才叫做有相當因果關係。

01:22:02 - 01:22:04
所以我們一般來講就是說，

01:22:04 - 01:22:06
因果關係你要先判斷的是，

01:22:06 - 01:22:09
你現在在討論的是哪一個層次的因果關係的問題，

01:22:09 - 01:22:11
這個是責任成立的層次，

01:22:11 - 01:22:13
還是責任範圍的層次。

01:22:13 - 01:22:15
那如果是責任成立的層次,

01:22:15 - 01:22:18
它在討論的是到底行為人的行為,

01:22:18 - 01:22:20
足不足以構成侵權責任,

01:22:20 - 01:22:20
要不要賠。

01:22:21 - 01:22:23
那責任範圍的層次則是在討論說,

01:22:23 - 01:22:25
那針對這個損害,

01:22:25 - 01:22:29
針對這個損害算不算是這個賠償的內容當中。

01:22:29 - 01:22:31
那再來就是判斷的標準,

01:22:31 - 01:22:32
判斷的方法,

01:22:32 - 01:22:34
第一步先用事實上因果關係

01:22:34 - 01:22:36
把所有的原因留下來,

01:22:37 - 01:22:38
也就是把不可能的先排除掉,

01:22:39 - 01:22:39
再用相當性,

01:22:40 - 01:22:41
把真正的原因給找出來。

01:22:42 - 01:22:43
那我們舉一個案例,

01:22:43 - 01:22:47
這個案例是102還是103年的律師司法官的考題,

01:22:47 - 01:22:48
它那個考題長這個樣子,

01:22:48 - 01:22:49
它告訴你說,

01:22:49 - 01:22:50
它分兩個小題啦,

01:22:50 - 01:22:53
那剛好兩個小題在考不同的侵權行為,

01:22:53 - 01:22:54
我就把它舉個例子。

01:22:56 - 01:22:58
他說甲，今天開車開很快，

01:22:58 - 01:22:59
撞到乙。

01:23:53 - 01:23:55
然後造成乙，他有幾個損害。

01:23:56 - 01:23:57
第一個他告訴你說，

01:23:57 - 01:23:58
這個啊,

01:23:59 - 01:24:00
他今天有支出醫藥費,

01:24:00 - 01:24:00
結果,

01:24:01 - 01:24:02
那因為腳受傷走路很不方便,

01:24:02 - 01:24:03
所以他又跌倒第二次。

01:24:04 - 01:24:05
然後第五個，

01:24:05 - 01:24:06
第五個比較誇張，

01:24:06 - 01:24:08
就是因為住院，

01:24:11 - 01:24:12
然後發現自己

01:24:13 - 01:24:15
有這個腦瘤。

01:24:17 - 01:24:19
然後因為發現自己有腦瘤,

01:24:19 - 01:24:22
所以他就只好離職。

01:24:23 - 01:24:27
因此他受到一個無法再繼續工作的損害。

01:24:27 - 01:24:27
好,

01:24:27 - 01:24:29
那這些原因到底算不算?

01:24:30 - 01:24:32
這些原因到底算不算？

01:24:32 - 01:24:34
那首先醫藥費跟勞動能力，

01:24:34 - 01:24:37
這個是民法193直接擬制給他的，

01:24:37 - 01:24:39
也就是這個因果關係不用證明，

01:24:39 - 01:24:40
法律說有。

01:24:40 - 01:24:41
這個就193,

01:24:41 - 01:24:43
不法侵害他人身體健康權者,

01:24:44 - 01:24:45
對於他人因此所支出的費用,

01:24:46 - 01:24:47
還有勞動能力的減損,

01:24:47 - 01:24:48
要負賠償責任。

01:24:48 - 01:24:49
所以193直接告訴你,

01:24:49 - 01:24:50
這就是,

01:24:50 - 01:24:53
他的損害一定有這個關係存在。

01:24:53 - 01:24:54
而我們現在先講一件事情,

01:24:54 - 01:24:55
抱歉,

01:24:55 - 01:24:56
這樣講太快。

01:24:56 - 01:24:57
這一些條文在講，

01:24:58 - 01:24:59
說這一些案例在講的是什麼？

01:25:00 - 01:25:04
這些案例講的是責任範圍的因果關係，

01:25:04 - 01:25:06
還是責任成立的因果關係。

01:25:07 - 01:25:08
那我們可以看到,

01:25:08 - 01:25:09
甲今天撞到乙,

01:25:10 - 01:25:11
而要對乙負損害賠償責任,

01:25:12 - 01:25:13
這個責任已經成立了。

01:25:14 - 01:25:15
所以我們在這一件當中,

01:25:15 - 01:25:16
我們要討論的是，

01:25:16 - 01:25:18
那責任的範圍到底有多大。

01:25:19 - 01:25:21
也就是說我們要思考的是，

01:25:22 - 01:25:26
今天乙對甲可以依照184請求損害賠償以後，

01:25:26 - 01:25:30
那這個損害賠償的內容是包含哪些東西在內。

01:25:30 - 01:25:31
所以你的第一段，

01:25:31 - 01:25:32
你要先去寫，

01:25:32 - 01:25:34
這個侵權行為的因果關係，

01:25:35 - 01:25:37
包括責任成立及責任範圍的因果關係。

01:25:38 - 01:25:39
那本件甲撞到乙，

01:25:39 - 01:25:40
導致乙受傷，

01:25:40 - 01:25:42
那並且要負賠償責任，

01:25:42 - 01:25:44
在責任成立上並無爭議。

01:25:45 - 01:25:46
那問題在於，

01:25:46 - 01:25:50
這個乙所提出的損害是否為責任範圍所及？

01:25:50 - 01:25:52
那則要判斷責任範圍的因果關係。

01:25:53 - 01:25:55
而針對責任範圍的因果關係有兩種,

01:25:56 - 01:25:57
第一種就是法律有明確規定的,

01:25:58 - 01:25:58
例如193,

01:25:59 - 01:26:00
這個地方我們

01:26:00 - 01:26:00
就可以直接認定說這個醫藥費啊,勞動能力的減損,這個都是在責任範圍的賠償裡面。

01:26:06 - 01:26:09
那接下來的是底下這三個才好玩嘛。

01:26:09 - 01:26:13
這三個本身都不是我們法律所明確規範的。

01:26:13 - 01:26:18
那我們就要以責任範圍的因果關係來判斷到底有沒有成立。

01:26:18 - 01:26:22
那第一個,我們可以看到住院,然後家裡遭竊這件事情。

01:26:23 - 01:26:27
我們可以判斷第一步，在事實上的因果關係上，它是具備的。

01:26:28 - 01:26:28
對不對？

01:26:28 - 01:26:32
他第一步他在事實上的因果關係上，可以被認為具備。

01:26:32 - 01:26:37
因為如果沒有車禍，如果沒有車禍，那就不會住院。

01:26:37 - 01:26:39
那如果沒有住院，人就會在家。

01:26:39 - 01:26:41
那人如果在家，小偷就不敢來。

01:26:42 - 01:26:47
所以這部分事實上因果關係，我們可以認為在經驗上應該是會成立。

01:26:47 - 01:26:48
好。

01:26:48 - 01:26:49
那接下來第二個是什麼？

01:26:49 - 01:26:51
第二個是法律上的因果關係。

01:26:51 - 01:26:52
對不對？

01:26:52 - 01:26:54
法律上因果關係顯然就不會成立。

01:26:54 - 01:26:57
不是每個住院的人家裡通常都會遭小偷吧。

01:26:58 - 01:26:59
所以依照你的知識經驗觀察，

01:26:59 - 01:27:03
你會發現說，雖然說住院人不在家是常態。

01:27:03 - 01:27:06
但在家裡遭小偷，這是極端的少數。

01:27:06 - 01:27:08
如果住院家裡就必遭小偷，

01:27:09 - 01:27:11
或者只要住院通常都會遭小偷，

01:27:11 - 01:27:13
這個地方的治安也太差了。

01:27:13 - 01:27:16
但我們知道臺灣的治安沒有糟糕到這個程度。

01:27:16 - 01:27:18
所以你可以理解到，今天事實上的因果關係雖然具備，

01:27:20 - 01:27:22
但法律上的因果關係無法具備，

01:27:22 - 01:27:25
所以不能認為有因果關係。

01:27:25 - 01:27:27
它是一步一步去討論的。

01:27:27 - 01:27:28
那第二個很好玩，這個地方，

01:27:29 - 01:27:31
因為腳傷而跌倒了。

01:27:31 - 01:27:33
這個在事實上因果關係裡面，

01:27:33 - 01:27:35
也是有可能具備嘛，對不對？

01:27:35 - 01:27:39
如果腳沒有受傷，那我今天走路就不會這樣子跌跌撞撞。

01:27:40 - 01:27:42
那走路沒有跌跌撞撞就不會跌倒啊。

01:27:42 - 01:27:44
所以事實上因果關係可以認為具備,

01:27:44 - 01:27:45
那法律上呢?

01:27:50 - 01:27:50
對,

01:27:50 - 01:27:52
法律上有沒有具備?

01:27:52 - 01:27:55
王者鑑老師的書上認為有,他說這個是什麼?

01:27:55 - 01:27:57
這個是初始侵害。

01:28:00 - 01:28:01
所造成的結果侵害。

01:28:07 - 01:28:10
也就是說依照一般的這個醫療經驗,

01:28:10 - 01:28:13
我們可以發現說，當一個人受傷以後，

01:28:14 - 01:28:15
他同一個部位再受傷,

01:28:16 - 01:28:19
或者因為這個受傷而再受傷的機率是很高的

01:28:20 - 01:28:21
是通常可能會發生的

01:28:21 - 01:28:26
你想想看，如果你今天走，你今天這個車禍，你要拄枴杖

01:28:26 - 01:28:30
你要拄枴杖，那你平常沒有在用枴杖走路的習慣嘛，對不對？

01:28:30 - 01:28:33
所以剛開始拄枴杖的時候走路會跌跌撞撞，搖搖晃晃

01:28:34 - 01:28:37
那結果一下樓梯，這個下樓梯就跌倒受傷。

01:28:37 - 01:28:43
這種情況就是，今天如果說我腳是正常的，我沒有受傷，我走樓梯不會這樣子。

01:28:44 - 01:28:46
那結果因為受傷拄枴杖，走樓梯就跌倒。

01:28:46 - 01:28:52
那這個就是非常典型的，因為初始侵害而造成的結果侵害。

01:28:52 - 01:28:54
那這個因果關係就會被認為具備。

01:28:55 - 01:28:58
那接下來第三個，這個是個德國法院判決的案例。

01:28:58 - 01:29:01
這個人因為車禍而住院，那住院就會做一些檢查嘛。

01:29:01 - 01:29:05
那檢查，不得了啊，發現竟然有腦瘤。

01:29:06 - 01:29:07
那因為腦瘤他就直接怎麼樣？

01:29:08 - 01:29:10
好，我就原地辭職，我就不去上班了。

01:29:11 - 01:29:17
那我就把這個原地辭職的損害跟這個車禍綁在一起，要求對方賠償，合理嗎？

01:29:18 - 01:29:20
那你會發現說在事實上因果關係裡面，他會告訴你，

01:29:21 - 01:29:23
如果沒有車禍，他就不會檢查，

01:29:23 - 01:29:26
沒有檢查，他就不會離職，好像蠻合理的，

01:29:26 - 01:29:28
那你說在法律上因果關係呢？

01:29:28 - 01:29:32
用相當因果關係來說，這絕對不是必然發生的結果。

01:29:32 - 01:29:37
可是在王老師的書上，這個地方他多提了一個概念，叫做法規目的說。

01:29:38 - 01:29:40
也就是你要先去思考一件事情，

01:29:41 - 01:29:45
這件事情是我們侵權行為法要處理的嗎？

01:29:46 - 01:29:48
如果這不是我們侵權行為法要處理的事情，

01:29:48 - 01:29:53
那你把它放進侵權行為法的因果關係討論，那不是很奇怪嗎？

01:29:53 - 01:29:57
簡單來講，因為車禍而產生的這個檢查，

01:29:58 - 01:30:00
然後因為檢查而發現

01:30:00 - 01:30:02
腦瘤，然後腦瘤而產生醫療的結果，

01:30:02 - 01:30:04
這跟侵權行為截然無關啊。

01:30:04 - 01:30:07
那既然跟侵權行為截然無關,

01:30:07 - 01:30:08
不在法規目的的範圍內,

01:30:08 - 01:30:11
那就不能夠認為它構成侵權責任,

01:30:11 - 01:30:15
這時候也不用去討論到侵權責任的因果關係。

01:30:15 - 01:30:18
所以在這裡他多帶了一個法規目的性的概念來講,

01:30:19 - 01:30:21
這是這個個案當中我們可以去想到的。

01:30:21 - 01:30:22
那再來呢,

01:30:22 - 01:30:25
當年的考題除了他先考你這五個損害之外,

01:30:26 - 01:30:27
他還有第二小題。

01:30:27 - 01:30:28
他第二小題很有趣喔,

01:30:29 - 01:30:30
就是說這個丙啊,

01:30:30 - 01:30:32
被丁撞到。

01:30:32 - 01:30:32
你看,

01:30:32 - 01:30:33
欸,

01:30:33 - 01:30:33
不好意思,

01:30:33 - 01:30:36
我把圖畫清楚一點。

01:31:29 - 01:31:30
這個判決，

01:31:30 - 01:31:31
他是這樣講。

01:31:31 - 01:31:33
你說這個故事是說，

01:31:33 - 01:31:37
有一輛小客車追撞那個國道巴士。

01:31:38 - 01:31:40
小客車追撞那個中心號大巴士。

01:31:40 - 01:31:42
那這個巴士就爆炸起火,

01:31:42 - 01:31:44
這個巴士爆炸起火,

01:31:44 - 01:31:45
那裡面的乘客,

01:31:45 - 01:31:46
就很多人啊,

01:31:46 - 01:31:47
那代表就丙,

01:31:47 - 01:31:50
乘客呢就一起就是很慌張的逃跑出來,

01:31:50 - 01:31:51
那你就想想看嘛,

01:31:51 - 01:31:54
現在這個車子在爆炸起火,大家就跑,

01:31:54 - 01:31:56
那跑的時候沒有看清楚,

01:31:56 - 01:31:59
把橋樑縫隙看成安全島。

01:32:00 - 01:32:01
我覺得其實真的有點難以想像，我覺得想像就看那種高速公路的高架橋上，那可能把那個橋樑縫隙啊，當成安全島一躍而下，然後就受傷了。

01:32:09 - 01:32:14
那針對這個受傷的損害，那丙等人可不可以要求丁，依照184來負責。

01:32:15 - 01:32:16
那這個是什麼的問題？

01:32:16 - 01:32:18
這個是責任成立的問題。

01:32:19 - 01:32:24
也就是說丁要不要賠，我們都還不知道，就不用討論要賠多少嘛。

01:32:24 - 01:32:29
也就是說今天針對這個受傷的損害，到底能不能算在丁的頭上。

01:32:30 - 01:32:33
那這個就會涉及到我們的因果關係到底要怎麼去判斷。

01:32:34 - 01:32:37
那當然第一個，在事實上因果關係的時候沒有問題。

01:32:38 - 01:32:42
因為如果沒有這個爆炸，那當然乘客就不會逃竄。

01:32:42 - 01:32:46
那乘客如果不會逃竄,就不會誤把橋樑縫隙為安全島。

01:32:46 - 01:32:47
所以事實上因果關係是具備的。

01:32:48 - 01:32:50
然後第二個就是法律上的因果關係。

01:32:51 - 01:32:55
其實這一題,我忘記是102還是103的那個律師考題。

01:32:55 - 01:32:57
我覺得他的事實寫得不夠清楚。

01:32:57 - 01:33:00
因為其實在最高法院的判決當中，它多了很多的要素可以讓你去做判斷。

01:33:04 - 01:33:07
因為當時這個車禍是發生在深夜，我覺得是一個很重要的要素。

01:33:09 - 01:33:10
它是發生在深夜。

01:33:11 - 01:33:14
而且它是一個在民國60幾年發生的案件。

01:33:14 - 01:33:16
這個時空背景也很重要。

01:33:16 - 01:33:16
為什麼？

01:33:17 - 01:33:22
因為當時的高速公路上面的照明跟我們現在的照明是沒有辦法比的。

01:33:23 - 01:33:25
你現在其實很多地方晚上都還是很亮。

01:33:26 - 01:33:28
但當時你可以想像一下那個畫面。

01:33:28 - 01:33:31
就是你在一個比較荒涼的道路上。

01:33:31 - 01:33:34
這個周圍的路燈都非常的昏暗。

01:33:34 - 01:33:35
然後呢？

01:33:35 - 01:33:41
你坐在巴士裡面，突然一臺轎車撞上來，然後你的巴士就開始起火燃燒。

01:33:42 - 01:33:44
並且伴隨著爆炸聲，因為你們知道就是這個公車裡面很多油嘛。

01:33:44 - 01:33:45
就是不管是什麼剎車油啊。

01:33:45 - 01:33:51
什麼汽油啊,這些東西是會爆炸的,那是因為車子起火又伴隨爆炸聲,然後你注意到它是巴士。

01:33:57 - 01:33:59
所以巴士不會只有一個乘客。

01:34:00 - 01:34:00
他是好幾個乘客一起跑

01:34:00 - 01:34:01
那在跑的過程當中,大家都很緊張,對不對

01:34:01 - 01:34:01
所以你現在想像那個畫面,深夜

01:34:01 - 01:34:02
沒有燈光,然後爆炸的聲音

01:34:02 - 01:34:02
然後你們就一群人,然後瘋狂的跑,很怕被爆炸波及到

01:34:02 - 01:34:03
所以當前面有一個人看到橋樑縫隙是安全島跳下去的時候,大家就跟著跳,一起受傷

01:34:19 - 01:34:21
這個情況是通常可能發生嗎

01:34:22 - 01:34:25
對不對,這個情況有沒有通常可能發生,食物說是啦

01:34:25 - 01:34:29
他覺得說依照他的知識經驗觀察，在那個時空背景下

01:34:29 - 01:34:33
其實這種情況是真的可能發生的，而且機率頗高

01:34:33 - 01:34:37
所以相當因果關係，就是在判斷這樣的概念

01:34:37 - 01:34:38
他沒辦法說是絕對

01:34:38 - 01:34:40
但只要具有相當性

01:34:40 - 01:34:44
也就是依照知識經驗去觀察，通常可能發生相同結果，就夠了

01:34:45 - 01:34:49
不需要說一定會發生，必然會發生，不用到這樣的一個程度

01:34:49 - 01:34:56
那我覺得這種題目，如果你沒有看過那個判決，你會覺得很奇怪，正常人會發生這樣的結果

01:34:56 - 01:34:56
你想想看

01:34:57 - 01:34:58
如果是白天

01:34:58 - 01:35:00
對不對，如果是白天大太陽

01:35:00 - 01:35:03
的，那到底誰會把橋樑縫隙當安全島一躍而下

01:35:03 - 01:35:07
所以我覺得這個題目有個時空背景在於，他燈光昏暗

01:35:07 - 01:35:14
然後加上在深夜裡面，在伴隨著爆炸聲，而且是一群人一起跑

01:35:14 - 01:35:16
我覺得這些都是不可或缺的因素

01:35:16 - 01:35:19
你可以想像一下，一個人在逃跑的時候其實很理性

01:35:20 - 01:35:22
有沒有，一個人在逃跑的時候很理性

01:35:22 - 01:35:27
因為大家就會開始想說，我現在要跑去哪裡，我要怎麼跑，我只有一個人，我只能自己做決定

01:35:27 - 01:35:29
但一群人一起跑的時候都很笨

01:35:29 - 01:35:33
因為他們沒有辦法去理性思考，你跑哪裡，我就跑哪裡

01:35:33 - 01:35:34
大家已經不想動腦了

01:35:34 - 01:35:35
有沒有

01:35:35 - 01:35:38
所以其實這些都是會影響到法官去判斷的要素

01:35:38 - 01:35:41
那這個就是我們在因果關係上的一個基本例子

01:35:41 - 01:35:42
好，那接下來

01:35:43 - 01:35:46
我們來講到特殊的因果關係的判斷

01:36:14 - 01:36:17
好，我們第一個，先來講到的是特殊體質的問題。

01:36:18 - 01:36:20
特殊體質的問題。

01:36:20 - 01:36:26
那特殊體質的話，我們當然這裡就要來提到一個非常著名的案例，叫做蛋殼頭蓋骨理論。

01:36:26 - 01:36:32
那蛋殼頭蓋骨理論是所有的教科書裡面都會講到的一個經典的例子。

01:36:32 - 01:36:34
他告訴你說，這個某甲。

01:36:36 - 01:36:39
他的頭，頭殼很薄，薄如蛋殼啊。

01:36:40 - 01:36:41
那頭，特別薄。

01:36:41 - 01:36:45
那結果這個乙啊，他先去侵害甲。

01:36:46 - 01:36:48
去巴甲的頭，巴一下。

01:36:48 - 01:36:50
那巴下去之後,甲就頭破血流。

01:36:51 - 01:36:58
那就問你說在這個情況底下,那甲可不可以對乙依照184條第一項前段的規定,請求損害賠償。

01:36:59 - 01:37:03
那觀點在,爭點在哪裡,爭點在因果關係到底要怎麼去判斷。

01:37:03 - 01:37:09
因為如果說這個因果關係,我們依照傳統的判斷方式,事實上因果關係雖然會具備。

01:37:10 - 01:37:14
但是在法律上的因果關係,你是沒有辦法具備的。

01:37:14 - 01:37:17
因為你法律上因果關係,你用相當因果關係說,對不對?

01:37:18 - 01:37:22
可是相當因果關係說必須怎麼樣,必須依照相同行為,通常都有可能產生相同結果。

01:37:25 - 01:37:30
所以我們一般在這種相當因果關係說底下,抱歉這個地方沒有特別去註記到。

01:37:31 - 01:37:33
就是說,這個法律上的因果關係。

01:37:33 - 01:37:39
這個相同行為通常會發生相同結果,這個叫相當因果關係說。

01:37:39 - 01:37:42
要相當因果關係說，去判斷它的相當性。

01:37:42 - 01:37:48
那在相當性的判斷上面，我們就會發現到說，對於這個乙的侵害行為來講。

01:37:49 - 01:37:54
對乙的侵害行為來講，它並不是通常都會產生頭破血流的結果。

01:37:55 - 01:38:00
因為甲之所以會發生頭破血流的結果，是因為他的頭殼特別薄。

01:38:00 - 01:38:00
倒。

01:38:00 - 01:38:02
而不是因為以巴他。

01:38:02 - 01:38:03
我們講更簡單的概念，

01:38:03 - 01:38:05
你今天如果去扒你隔壁同學的頭，

01:38:05 - 01:38:07
正常人就是會痛，

01:38:07 - 01:38:07
但不會破。

01:38:07 - 01:38:08
對不對？

01:38:08 - 01:38:10
可是如果說今天他的頭特別薄，

01:38:10 - 01:38:11
你扒下去就破了，

01:38:12 - 01:38:14
這個就不是通常產生的結果嘛。

01:38:14 - 01:38:16
因為這個蛋殼頭蓋骨發生機率極低啊。

01:38:17 - 01:38:18
所以在這種情形底下,

01:38:18 - 01:38:20
法律上因果關係過不去。

01:38:20 - 01:38:23
所以說就沒有辦法請求損害賠償。

01:38:24 - 01:38:26
這就是我們因果關係的極限。

01:38:26 - 01:38:27
也就是說,

01:38:27 - 01:38:29
因果關係在我們的理論裡面,

01:38:29 - 01:38:31
它可以處理99%的問題。

01:38:32 - 01:38:35
這99%的問題基本上你用因果關係說,

01:38:35 - 01:38:37
都可以得出相對合理的結果。

01:38:38 - 01:38:39
但是總有那1%,

01:38:39 - 01:38:41
你會覺得那個結果不對,

01:38:41 - 01:38:44
你才會提出不同的理論來緩和他。

01:38:44 - 01:38:48
所以這些特殊理論基本上都是拿來作為補充用的。

01:38:48 - 01:38:50
所以在涵攝的過程當中,

01:38:50 - 01:38:54
你應該要先從通常的事實上因果關係,

01:38:54 - 01:38:57
法律上因果關係來看這個結果合不合理。

01:38:57 - 01:38:59
如果這個結果合理，

01:38:59 - 01:39:01
你就不用再討論特殊的因果關係理論。

01:39:01 - 01:39:03
但如果這個結果不合理，

01:39:03 - 01:39:04
你再想想看。

01:39:04 - 01:39:07
我要怎麼用其他的因果關係理論來加以修正。

01:39:08 - 01:39:10
所以我們在這裡發現一個不合理的結果，

01:39:10 - 01:39:11
就是以侵害甲，

01:39:11 - 01:39:13
而導致甲頭破血流，

01:39:14 - 01:39:16
並且不用負賠償責任。

01:39:16 - 01:39:17
這個結果不合理，

01:39:17 - 01:39:18
怎麼辦？

01:39:18 - 01:39:20
那學說在這個地方就提出一個理論，

01:39:20 - 01:39:22
叫做蛋殼頭蓋骨理論。

01:39:23 - 01:39:24
它真的就叫這個名字。

01:39:38 - 01:39:40
它叫做蛋殼頭蓋骨理論。

01:39:40 - 01:39:42
它講的是一個人的頭殼，

01:39:42 - 01:39:44
跟這個雞蛋一樣薄。

01:39:45 - 01:39:47
那這個名字是固定的，

01:39:47 - 01:39:48
就蛋殼頭蓋骨理論。

01:39:49 - 01:39:51
這是一個固定的名字,你不要自己創造。

01:39:51 - 01:39:53
我看過有些同學寫很可愛,

01:39:53 - 01:39:54
什麼寫什麼雞蛋頭蓋骨。

01:39:54 - 01:39:55
我就叫蛋殼頭啦,

01:39:55 - 01:39:56
不叫雞蛋頭。

01:39:56 - 01:39:59
還有什麼小雞頭蓋骨理論,

01:39:59 - 01:39:59
就是

01:40:00 - 01:40:01
感覺很奇怪,

01:40:01 - 01:40:02
教科書上就是蛋殼頭蓋骨。

01:40:02 - 01:40:05
那這個蛋殼頭蓋骨理論的目的就告訴你什麼?

01:40:05 - 01:40:07
他在因果關係上直接認為具備了。

01:40:08 - 01:40:10
他直接讓您成立侵權行為。

01:40:11 - 01:40:12
他擬制他有因果關係，

01:40:12 - 01:40:14
成立侵權行為。

01:40:14 - 01:40:14
然後呢，

01:40:14 - 01:40:17
透過與有過失來加以調整。

01:40:17 - 01:40:19
也就是它的重點會擺在後面。

01:40:19 - 01:40:21
他會認為說在這種問題上面，

01:40:21 - 01:40:28
應該要看的是甲有沒有針對自己的特殊體質來盡到必要的注意。

01:40:28 - 01:40:29
例如說，

01:40:29 - 01:40:31
你早知道自己有特殊體質,

01:40:31 - 01:40:31
對不對?

01:40:31 - 01:40:32
你知道你的頭特別弱,

01:40:32 - 01:40:34
那你有沒有進到一定的保護措施?

01:40:34 - 01:40:36
譬如說你有沒有帶一些防具出門?

01:40:36 - 01:40:38
帶個安全帽出門等等。

01:40:38 - 01:40:41
你今天腳斷掉的人，你會拄枴杖嘛，

01:40:41 - 01:40:42
坐輪椅嘛。

01:40:42 - 01:40:44
或者是說你手骨折、腳骨折，

01:40:44 - 01:40:45
你會打石膏嘛。

01:40:45 - 01:40:47
那你今天頭薄如蛋殼,

01:40:47 - 01:40:49
你怎麼沒有好好保護自己？

01:40:49 - 01:40:51
所以今天乙對於這個行為要不要負責？

01:40:51 - 01:40:52
要,

01:40:52 - 01:40:53
我們擬制他有因果關係。

01:40:54 - 01:40:55
但你甲自己也有責任。

01:40:55 - 01:40:59
你有沒有盡到必要的這個對於自己的保護措施？

01:40:59 - 01:41:19
這個地方可能會涉及到，

01:41:19 - 01:41:43
有沒有構成與有過失的問題。

01:41:43 - 01:41:45
所以在特殊體質的情況之下，

01:41:45 - 01:41:47
通常在因果關係，

01:41:47 - 01:41:50
如果用傳統的理論,難以認定的時候,

01:41:50 - 01:41:55
我們就會用這個「蛋殼頭蓋骨」理論來擬制它因果關係具備,

01:41:55 - 01:41:57
並且進一步的用這個

01:41:58 - 01:42:00
217條的與有過失

01:42:00 - 01:42:02
當年就考成,民國98年的時候當時考生,看他考這個時候超開心,因為畢竟才剛準備完臺大法研所,準備完臺大法研所又對很多老師的文章都念得很多啊,所以剛好這題就會啦。

01:42:12 - 01:42:15
那什麼叫比例因果關係，比例因果關係有個公式。

01:42:16 - 01:42:17
他就告訴你說，這個假。

01:42:22 - 01:42:24
通常都涉及到汙染。

01:42:26 - 01:42:27
或者什麼食安的啦。

01:42:29 - 01:42:31
或者是醫療問題啊。

01:42:36 - 01:42:40
就是在這種公害啦、食安啊、醫療問題上面。

01:42:41 - 01:42:44
如果說今天甲不法侵害乙的權利，

01:42:44 - 01:42:45
而造成乙受有損害。

01:42:46 - 01:42:50
可是我們現在會發現說，這個乙的損害原因眾多。

01:42:50 - 01:42:54
其中甲可能只佔了40%。

01:42:55 - 01:42:58
其他原因佔了60%。

01:42:59 - 01:43:00
這就尷尬了。

01:43:01 - 01:43:04
因為現實生活中損害的原因不會只有一個。

01:43:04 - 01:43:05
不會只有一個。

01:43:05 - 01:43:09
譬如說這個假，他今天讓你烙賽。

01:43:09 - 01:43:11
假今天讓伊落賽。

01:43:11 - 01:43:12
那伊落賽原因很多啊。

01:43:12 - 01:43:14
吃到不乾淨的食物是一個。

01:43:15 - 01:43:17
但有可能他體質有問題。

01:43:17 - 01:43:19
腸胃道有問題。

01:43:19 - 01:43:20
或者他喝到不乾淨的水。

01:43:20 - 01:43:21
原因太多了。

01:43:21 - 01:43:26
所以我們最終查出來的結果，那個鑑定報告沒辦法跟你說一定是假貨造成的。

01:43:27 - 01:43:30
他只能跟你講，假貨有可能造成你這個損失。

01:43:30 - 01:43:33
這個可能性低於50%。

01:43:34 - 01:43:35
低於50%。

01:43:35 - 01:43:38
因為高於50%就有相當性，有相當性就沒問題了。

01:43:38 - 01:43:41
你就可以直接對他提告，對不對，如果是大於51%。

01:43:41 - 01:43:44
那基本上沒有問題，就可以直接對他提告。

01:43:45 - 01:43:49
但低於50%的時候，就代表他不是通常發生的結果。

01:43:52 - 01:43:52
那怎麼辦。

01:43:54 - 01:43:59
或者是說你從事實上的因果關係,你會發現我沒有辦法把假放進來。

01:44:00 - 01:44:02
因為事實上因果關係的邏輯是非P則非Q,也就是沒有假就沒有這個損害,是這樣嗎?

01:44:06 - 01:44:12
如果還有60%的其他原因,那不是代表沒有假,仍然可能發生相同的損害嗎?

01:44:12 - 01:44:17
好,譬如說假的工廠排放廢水,造成乙的農田造成汙染。

01:44:17 - 01:44:21
那這個汙染的原因，廢水佔了40%，其他原因佔了60%。

01:44:22 - 01:44:25
那沒辦法，你的農田還是有60%的機率會被汙染。

01:44:25 - 01:44:29
所以變成在這種情況底下，你用傳統的因果關係。

01:44:30 - 01:44:31
你光第一步。

01:44:36 - 01:44:38
事實上因果關係就過不去了。

01:44:39 - 01:44:40
你連法律上都不用去討論。

01:44:41 - 01:44:42
事實上就過不去了。

01:44:42 - 01:44:45
因為沒有假，仍然可能有其他原因。

01:44:45 - 01:44:48
而這個其他原因就可以造成你一樣的結果。

01:44:49 - 01:44:52
所以我們假跟這個結果之間，並沒有事實上因果關係。

01:44:53 - 01:44:56
但如果假都完全不用負責，也不合理吧。

01:44:57 - 01:45:00
畢竟假還是有一定的機會會造成你的損害。

01:45:00 - 01:45:04
所以在這樣的情況底下，比例因果關係說的做法就是。

01:45:05 - 01:45:07
你可以跟他請求損害賠償。

01:45:09 - 01:45:13
但是這個損害賠償，按照它的比例來算。

01:45:13 - 01:45:15
譬如說你有100萬的損失。

01:45:16 - 01:45:17
那假如有40%的機率。

01:45:18 - 01:45:19
那你就跟他說要40萬的賠償就好了。

01:45:20 - 01:45:22
我就跟他說要40萬賠償就好了,不用跟他全要。

01:45:23 - 01:45:24
40萬就夠了。

01:45:24 - 01:45:26
這個叫比例因果關係說。

01:45:26 - 01:45:30
那比例因果關係說的好處在於對被害人來講，

01:45:30 - 01:45:33
他不會淪落到什麼全有或全無原則的一個

01:45:34 - 01:45:36
問題當中，什麼叫做全有或全無原則？

01:45:45 - 01:45:47
這個是我們在講到因果關係的時候的一個大問題。

01:45:48 - 01:45:50
這個全有或全無原則指的是。

01:45:50 - 01:45:53
我們通常在相當性的判斷上，就說這個全有或全無原則。

01:45:53 - 01:45:57
主要是在討論到相當因果關係，你在相當性的判斷上。

01:46:00 - 01:46:00
只有兩種可能，也就是它的機率如果大於51%，

01:46:04 - 01:46:06
或者是小於50%。

01:46:07 - 01:46:11
通常在這個情況底下，它的結果就是南轅北轍。

01:46:12 - 01:46:15
也就是你超過一半，你就可以請求全部的賠償。

01:46:16 - 01:46:18
低於一半，你就一塊錢都拿不到。

01:46:18 - 01:46:21
因為我們的因果關係只有兩種可能性，有或沒有。

01:46:22 - 01:46:24
對不對，有因果或沒有因果，沒有第三種可能。

01:46:25 - 01:46:29
所以在英美法上,他們就覺得說,如果因果關係只有兩種答案。

01:46:30 - 01:46:34
對被害人來說,當然有的時候很好,因為他可以要到全部的賠償。

01:46:35 - 01:46:37
但沒有的時候,他一塊錢都拿不到。

01:46:37 - 01:46:40
可是他已經很努力的去證明瞭。

01:46:40 - 01:46:45
對不對,像很多的公害案件,那其實他們都很努力的去證明,有那個10%的可能性。

01:46:46 - 01:46:48
有那個15%的可能性。

01:46:48 - 01:46:55
那為什麼不要讓他們證明出的因果關係的比例來作為請求損害賠償的內容呢？

01:46:55 - 01:47:02
所以你在比例因果關係是為了去修正這個相當因果關係全有或全無原則所帶來的一個問題。

01:47:02 - 01:47:08
那當然，你可以去注意到就這個理論它的基礎是為了保護被害人而被創設出來。

01:47:08 - 01:47:10
所以他不能夠拿來給誰。

01:47:10 - 01:47:12
他不能夠拿來給加害人用。

01:47:13 - 01:47:17
因為對加害人來說，尤其是對這些企業主來講。

01:47:17 - 01:47:21
如果對方證明到80%了，對方證明到80%了。

01:47:21 - 01:47:24
那就代表對方可以請求全部的賠償了。

01:47:24 - 01:47:28
結果你拿比例因果關係出來做抗辯說，我只要付八成的責任。

01:47:28 - 01:47:29
這也不行。

01:47:29 - 01:47:30
所以你

01:47:30 - 01:47:33
可以注意到就是說，在比例因果關係裡面，它有兩個重點。

01:47:33 - 01:47:39
第一個重點是，它是用在舉證相當困難的公害事件，它是一種很特殊的理論。

01:47:39 - 01:47:43
它不是用在全部的案件當中，沒有，只有這種舉證困難的汙染案件。

01:47:44 - 01:47:47
食安案件、醫療案件，我們才會拿出來用。

01:47:47 - 01:47:49
因為它舉證上特別困難。

01:47:49 - 01:47:55
第二個，它是為了保護被害人而提出來的，也就是在被害人，他的證明度低於百分

01:48:00 - 01:48:01
之50的時候，

01:48:01 - 01:48:03
也就是它無法過相當性門檻的時候。

01:48:03 - 01:48:05
才拿出來用。

01:48:05 - 01:48:08
如果被害人可以過相當性的門檻，

01:48:08 - 01:48:09
你就讓他全有就好了，

01:48:09 - 01:48:11
就已經足以保護了，

01:48:11 - 01:48:13
沒有必要再拿這個理論出來。

01:48:13 - 01:48:16
所以我們強調特殊因果關係的理論,

01:48:16 - 01:48:20
它是拿來補充一般因果關係這個理論的不足,

01:48:20 - 01:48:23
所以你一定會先用一般的因果關係理論去涵攝看看。

01:48:24 - 01:48:25
那如果這個結果OK,

01:48:25 - 01:48:27
那你就不用再提出這個東西了。

01:48:27 - 01:48:29
所以說假設在這個個案裡面，

01:48:29 - 01:48:32
他其實是可以請求全部的賠償，

01:48:32 - 01:48:33
你就不用再拿出這個理論。

01:48:34 - 01:48:36
但如果他無法請求損害的賠償，

01:48:36 - 01:48:38
那你就必須要拿出這個理論來。

01:48:38 - 01:48:41
讓他可以按比例請求損害賠償。

01:48:41 - 01:48:43
這個叫比例因果關係說。

01:48:44 - 01:48:44
好,

01:48:44 - 01:48:45
那再來第三個。

01:49:58 - 01:49:59
這個叫做情緒悲痛,

01:49:59 - 01:50:00
又叫做精神

01:50:03 - 01:50:04
當街目睹兇殺案，這個臺灣真的比較少見，國外可能真的有時候，你可能就在路上逛個超市，有沒有？

01:50:10 - 01:50:12
突然搶匪來搶劫，那搶劫的時候店主，就是不妥協啊。

01:50:16 - 01:50:19
結果搶匪直接拿槍把那個店主爆頭。

01:50:19 - 01:50:21
那你親眼目睹這一切。

01:50:21 - 01:50:22
你可以求償嗎？

01:50:24 - 01:50:26
我們常講就是PTSD啊。

01:50:26 - 01:50:30
對不對，你會覺得好可怕喔，留下一個陰霾啊。

01:50:30 - 01:50:33
那這個情況底下，你可以對你求償嗎？

01:50:33 - 01:50:35
那當然第一個要件就是你必須要損害。

01:50:36 - 01:50:38
這個損害可以是財產上的損害。

01:50:38 - 01:50:40
就是你的精神上的驚嚇,你的痛苦。

01:50:40 - 01:50:42
這是一個損害沒有問題。

01:50:42 - 01:50:43
再來你要權利受侵害。

01:50:44 - 01:50:47
所以通常必須要後面要有跟身體健康權做連接。

01:50:47 - 01:50:49
他必須要嚇出病來。

01:50:49 - 01:50:51
譬如說嚇到什麼精神上的疾病。

01:50:52 - 01:50:53
因此罹患憂鬱症啊。

01:50:53 - 01:50:59
或者是因此罹患的一些這個什麼精神官能症啊，或者什麼PTSD啊，被害者症候群啊等等等。

01:51:01 - 01:51:04
如果你必須要因此受有這樣子的權益侵害。

01:51:05 - 01:51:07
那再來的話，因果關係怎麼辦？

01:51:08 - 01:51:10
對，這時候丙可以跟乙請求損害賠償嗎？

01:51:10 - 01:51:12
那我們從因果關係來看，你會發現，如果你從傳統的事實上因果關係、法律上因果關係來去做討論。

01:51:18 - 01:51:19
事實上因果關係是會具備。

01:51:21 - 01:51:23
但法律上因果關係是很難具備。

01:51:23 - 01:51:29
因為不是每個人目睹這種現場的時候，都會有精神疾病發生。

01:51:29 - 01:51:33
也就是這個精神疾病被誘發出來，不是每個人都會。

01:51:33 - 01:51:39
尤其很多時候通常這個精神疾病被誘發出來，很多時候是個人體質的問題，對不對？

01:51:39 - 01:51:42
很多人去目睹了這個車禍，目睹了這個槍擊案。

01:51:42 - 01:51:45
其實不見得會留下一輩子的創傷。

01:51:45 - 01:51:48
但有些人可能看到那個畫面就受不了。

01:51:48 - 01:51:49
就跟密集恐懼症一樣。

01:51:49 - 01:51:51
有些人看了就全身雞皮疙瘩，有些人看的時候覺得越看越開心。

01:51:53 - 01:51:56
我一個朋友超愛看那種東西，我覺得他超變態。

01:51:56 - 01:51:59
後來我在臉書上封鎖他，因為他愛分享那個。

01:51:59 - 01:52:00
我是看到你

01:52:00 - 01:52:00
我這雞皮疙瘩全身起,因為光講這個我都雞皮疙瘩,好,我們又回到這個地方了,就是說這邊你可以想到就是甲乙丙啊,他今天假設說目睹這一切,是不是就一定可以請求損害賠償,那這部分的話,學者認為說他必須要符合一定的要件,所以說情緒悲痛,或者我們講精神上驚嚇,那並不是所有的情況都能賠償,你必須要去界定那個範圍,而那個界定是什麼,第一個,他強調甲乙丙,必須要關係親密。

01:52:36 - 01:52:42
這個要件其實還蠻重要的,就是說你在路上看到一個不認識的人被槍殺,到底關你什麼事啊。

01:52:43 - 01:52:45
對不對,但這個人如果跟你關係親密,

01:52:45 - 01:52:48
他是你的同居人,不一定要配偶啦,

01:52:48 - 01:52:50
而且同居人的好朋友,你看到這個畫面,

01:52:50 - 01:52:53
哦,這個才有去請求慰撫金的必要性,

01:52:53 - 01:52:55
所以第一個,你甲乙丙的關係要非常親密。

01:52:58 - 01:53:01
再來第二個,要不要親眼目睹。

01:53:02 - 01:53:03
也就是說要不要在現場。

01:53:09 - 01:53:12
這部分喔，英美法有認為要的判決。

01:53:12 - 01:53:14
有認為說你要現場看。

01:53:14 - 01:53:17
但是王澤鑑老師認為說間接聽到也可以。

01:53:18 - 01:53:21
也就是說甲被乙殺了，丙在現場看那一定沒問題。

01:53:22 - 01:53:24
那再來是什麼，餅被轉告。

01:53:24 - 01:53:26
有人跟餅講說賈被以殺掉。

01:53:26 - 01:53:28
那餅因此精神痛苦。

01:53:28 - 01:53:30
這個部分的話，也有可能構成。

01:53:31 - 01:53:34
所以要不要在現場看，這地方是有爭議的。

01:53:34 - 01:53:36
那在英美法上有採取肯定說，但王澤鑑老師認為不需要。

01:53:38 - 01:53:41
這種間接的情形也足以構成，那這個是有關於說在精神上驚嚇的這個理論。

01:53:44 - 01:53:47
所以你可以看到在那個講義當中，有沒有，在121頁這裡。

01:53:55 - 01:53:56
121頁這裡。

01:53:56 - 01:53:59
所以說這裡有個情緒悲痛的一個問題，那如果第一個。

01:54:00 - 01:54:02
這個被害人位於事件當場

01:54:02 - 01:54:05
第二個，以感官得知事件發生

01:54:05 - 01:54:07
而且有親密關係，並有重大精神痛苦

01:54:07 - 01:54:09
就是要產生這個疾病

01:54:09 - 01:54:11
被害人可以請求損害賠償。

01:54:11 - 01:54:15
那英國法上甚至認為被害人不需要直接目睹,

01:54:15 - 01:54:19
那縱使是事後看到而精神崩潰也可以。

01:54:19 - 01:54:22
學者認為說,這種地方是屬於身體健康權的侵害,

01:54:22 - 01:54:24
應該可以請求損害賠償,

01:54:24 - 01:54:27
而這些要件是為了避免它這個無限擴大。

01:54:27 - 01:54:30
所以必須要有一個合理可預見性

01:54:30 - 01:54:32
這個是陳聰富老師的想法。

01:54:32 - 01:54:36
所以我們可以去注意到就是說，在這裡就是除了甲丙關係親密啊

01:54:37 - 01:54:43
然後要有現場，要不要現場目睹，這個部分是有爭議的以外

01:54:43 - 01:54:45
那其實再來第三個的問題來說

01:54:45 - 01:54:49
主要是說這個餅，它必須要有一個重大的

01:54:51 - 01:54:53
這個驚嚇的結果發生。

01:55:02 - 01:55:04
必須要跟身體健康權受結合。

01:55:06 - 01:55:09
必須要有身體或健康權受到侵害。

01:55:17 - 01:55:21
那陳聰富老師，其實他認為說這種精神上驚嚇的重點只有一個。

01:55:22 - 01:55:24
就是這幾個要件的目的只有一個：判斷

01:55:24 - 01:55:27
就是這個乙可以預見。

01:55:29 - 01:55:36
就是說乙今天如果你可以預見到你的行為可能會造成丙目睹之後的結果。

01:55:37 - 01:55:40
你的行為，你可能你的行為你去殺甲，

01:55:40 - 01:55:43
你可以預見到丙如果目睹會有精神上的痛苦。

01:55:44 - 01:55:46
那你就必須要為這個結果負責

01:55:46 - 01:55:50
所以重點應該擺在於乙有沒有一個客觀上合理可預見的情況

01:55:50 - 01:55:52
這是陳聰富老師所提到的

01:55:52 - 01:55:55
所以你可以看到這種情緒悲痛、精神上驚嚇

01:55:55 - 01:55:58
考試的時候就是在考你旁觀者

01:55:58 - 01:56:00
這個地方考你也是旁觀者。

01:56:00 - 01:56:00
能不能請求賠償的問題。

01:56:02 - 01:56:05
那目前以國考來說，有看過一題。

01:56:05 - 01:56:07
國考來講我看過一題。

01:56:07 - 01:56:09
這題在考那個高雄氣爆案。

01:56:09 - 01:56:12
那個高雄氣爆案，那題我猜是陳沖富老師出的，但我只是猜。

01:56:12 - 01:56:20
他就考說，在那個高雄氣爆案的現場，有一個人目睹自己的先生被炸死。

01:56:20 - 01:56:21
他就在現場看喔。

01:56:21 - 01:56:22
在現場。

01:56:22 - 01:56:25
然後看著看著先生騎著摩托車要回家。

01:56:25 - 01:56:27
他在路邊，或者說他在路邊等他先生來接他。

01:56:28 - 01:56:30
對不對，遠遠地看著先生騎車過來。

01:56:30 - 01:56:32
突然砰一聲氣爆了。

01:56:32 - 01:56:36
他的先生就被炸上兩三公尺的高空，然後摔下來當場死在他的面前。

01:56:36 - 01:56:41
那接下來他就產生了一連串的精神痛苦的反應，甚至有憂鬱症。

01:56:41 - 01:56:44
那就問你說，這時候他能不能夠去請求慰撫金。

01:56:45 - 01:56:47
那這種情況當然就是他不是直接被害人。

01:56:48 - 01:56:52
但是他因為目睹這一切而產生的這種身體健康權的侵害。

01:56:52 - 01:56:54
那這個因果關係上要怎麼去界定。

01:56:55 - 01:57:00
那實務上，或者說美國英國的實務上面，提出這樣的一個理論。

01:57:00 - 01:57:04
他就以關係是否親密、有沒有在現場目睹、有沒有重大驚嚇等結果，來綜合判斷。

01:57:05 - 01:57:06
學者強調。

01:57:06 - 01:57:08
這些都是很重要的要素。

01:57:08 - 01:57:11
但其實最重要的就是對於這樣的一個結果。

01:57:11 - 01:57:13
有沒有客觀上的預見可能性。

01:57:13 - 01:57:16
那如果有的話，那當然也可以請求慰撫金。

01:57:17 - 01:57:20
那這個是有關於說在因果關係的一個問題。

01:57:20 - 01:57:22
好，那我們稍微再休息一下。

01:57:22 - 01:57:27
那等一下我們來看，有關於不法性，還有故意過失，這些其他的要件。

01:57:32 - 01:57:33
好。

01:57:33 - 01:57:34
我們接下來講到這個不法性。

01:57:35 - 01:57:37
那不法性的話，在這個要件上面，

01:57:37 - 01:57:41
其實有所謂的一個行為不法說，跟結果不法說。

01:57:43 - 01:57:48
你看到這個在教科書上，大家都有這兩種不同的判斷標準。

01:57:49 - 01:57:52
那其實通說在這裡採的是結果不法說。

01:57:52 - 01:57:55
那也是因為我們的法律規範所導致的啦。

01:57:56 - 01:57:58
那這個地方這樣講可能很抽象喔。

01:57:58 - 01:58:00
就是說這個不法性到底是什麼。

01:58:00 - 01:58:01
什麼，不法性到底是什麼，其實不法性在我們的體繫上

01:58:03 - 01:58:10
它是一種客觀上去判斷，這個行為人，他的行為值不值得被非難的一個標準，而結果不法說，基本上我們強調的是，因為我們採的是過失不法二元論

01:58:20 - 01:58:21
的規範體系

01:58:21 - 01:58:29
所以我們在判斷一個行為到底有沒有不法性的時候，我們先不去討論這個人主觀上有沒有故意過失

01:58:30 - 01:58:32
我們純粹就結果來加以認定

01:58:32 - 01:58:33
這個叫結果不法

01:58:34 - 01:58:40
所以結果不法基本上就是它呼應著這個不法性，它是一種客觀的判斷要素

01:58:40 - 01:58:46
好，所以我們把184條一項前段的結構打開來看的時候，我們已經畫過這個圖很多遍了

01:58:46 - 01:58:48
對，184條一項前段，它可以分成三個部分

01:58:48 - 01:58:49
第一個是要件

01:58:50 - 01:58:51
然後第二個是不法

01:58:53 - 01:58:55
再來討論的是第三個層次是有責

01:58:56 - 01:58:56
對不對

01:58:56 - 01:59:00
那前面這個要件的層次,實際上是在判斷說

01:59:00 - 01:59:02
這個行為有沒有造成結果

01:59:02 - 01:59:04
最中間有沒有損害,有沒有因果關係

01:59:05 - 01:59:11
所以行為、權利、損害、因果在這個地方,主要是談到說,客觀上有沒有具備這個侵權行為

01:59:11 - 01:59:13
接下來的不法跟有責

01:59:13 - 01:59:20
這是在討論到，這個行為在法律上，該不該被非難，也就是說行為人該不該為他的結果負責

01:59:21 - 01:59:22
那行為人該不該為結果負責

01:59:23 - 01:59:25
但這個非難的必要性，我們可以看到

01:59:25 - 01:59:27
有兩種標準

01:59:27 - 01:59:28
一個叫不法性，一個叫有責

01:59:29 - 01:59:33
有責的話主要強調的是故意過失，還有他的責任能力等等

01:59:33 - 01:59:33
有沒有

01:59:34 - 01:59:37
所以我們一般來說，在不法性的判斷上面，主要就是以客觀的角度

01:59:39 - 01:59:44
去判斷這個行為人，他的行為，在客觀上值不值得被非難

01:59:44 - 01:59:45
而有責性則是主觀

01:59:46 - 01:59:51
一個人他主觀上有沒有故意過失，他有沒有責任能力，他的行為該不該被非難

01:59:52 - 01:59:58
那最終如果這個行為符合要件，而且值得被非難，他就得要負起賠償責任

01:59:58 - 02:00:00
那如果他符合要件

02:00:00 - 02:00:00
但不需要被非難

02:00:00 - 02:00:03
他就可以不用負賠償責任

02:00:04 - 02:00:06
所以不法性最經典的例子講到是說

02:00:06 - 02:00:10
今天你想想看一個飆車族,一個討債集團啊

02:00:11 - 02:00:14
一個討債集團把債務人綁到倉庫裡面去

02:00:14 - 02:00:16
然後拿那個老虎鉗把牙齒拔下來

02:00:17 - 02:00:18
對不對，討債集團這樣子啊

02:00:19 - 02:00:23
把人家綁去啊，不還錢是不是把你牙齒啊，看你下次敢不敢不還

02:00:23 - 02:00:24
硬拔下來啊

02:00:24 - 02:00:24
很痛啊

02:00:24 - 02:00:29
那可是牙醫用這個拔牙的方式，為什麼一個要賠，一個不用賠，對不對

02:00:30 - 02:00:34
為什麼牙醫師拔牙可以不用賠償，那為什麼討債集團拔牙就要賠償？

02:00:34 - 02:00:35
差別在哪裡？

02:00:35 - 02:00:39
他們都有行為、都有權利侵害、都有損害結果、都有因果關係

02:00:39 - 02:00:40
差別在不法性

02:00:40 - 02:00:43
一個有得被害人承諾，可以阻卻違法

02:00:43 - 02:00:46
一個是沒有得被害人承諾，無法阻卻違法

02:00:46 - 02:00:47
所以不法性這個要件

02:00:48 - 02:00:51
基本上我們就可以去理解到，他主要在討論到的就是說

02:00:51 - 02:00:53
今天這個行為人

02:00:53 - 02:00:56
他的行為本身，如果符合侵權行為的要件

02:00:57 - 02:01:00
如果有一個侵害行為存在，符合侵權行為的要件

02:01:00 - 02:01:04
那這個要件本質上來講，他在法律上該不該被非難

02:01:04 - 02:01:07
那至於在客觀上該不該被非難，那是不法性的問題

02:01:08 - 02:01:11
那主觀上要不要被非難，那是故意過失的問題

02:01:11 - 02:01:19
那因為我們的侵權行為法184條第一項前段，你看到條文，因故意或過失不法侵害他人之權利者

02:01:19 - 02:01:22
他把故意、過失跟不法分開來規定

02:01:22 - 02:01:26
所以我們採的是過失不法二元論這樣的一個立法模式

02:01:26 - 02:01:29
所以不法跟過失要分開來討論

02:01:29 - 02:01:32
因此我們在討論不法的時候

02:01:32 - 02:01:33
我們就不會去討論到過失

02:01:33 - 02:01:35
所以這個叫做結果不法說

02:01:36 - 02:01:38
那行為不法說像日本法

02:01:38 - 02:01:40
他們採過失不法一元論的

02:01:40 - 02:01:44
他們在討論不法性的時候，就會把過失的概念放進來

02:01:44 - 02:01:46
這有點像是你們在考刑法有沒有

02:01:47 - 02:01:49
刑法不是什麼三階理論、二階理論嗎

02:01:49 - 02:01:50
就講這個東西

02:01:50 - 02:01:54
主客觀的規則、主觀規則、客觀規則是主客觀要混合規則

02:01:54 - 02:01:56
這個概念上就很像

02:01:56 - 02:01:57
也就是它是一個審查的機制

02:01:58 - 02:02:00
那我們的侵權行為法比較單純

02:02:00 - 02:02:01
因為我們的法條講得很清楚，

02:02:01 - 02:02:04
因故意或過失不法侵害他人之權利者，

02:02:04 - 02:02:07
所以故意過失是主觀規則要素，

02:02:07 - 02:02:09
而不法是客觀規則要素。

02:02:09 - 02:02:10
好,

02:02:10 - 02:02:11
那我們來看,

02:02:11 - 02:02:12
在結果不法說裡面怎麼去判斷。

02:02:14 - 02:02:15
簡單來說第一個,

02:02:15 - 02:02:17
他有沒有具備損害結果。

02:02:19 - 02:02:20
客觀上去看喔,

02:02:20 - 02:02:22
他有沒有損害結果出現。

02:02:22 - 02:02:23
第二個,

02:02:23 - 02:02:25
他有沒有阻卻不法的事由。

02:02:30 - 02:02:32
如果說今天有損害結果,

02:02:32 - 02:02:34
而且沒有阻卻事由,

02:02:34 - 02:02:36
那不法性就具備了。

02:02:36 - 02:02:39
所以說如果他今天有損害結果,

02:02:39 - 02:02:41
而沒有阻卻違法事由,

02:02:41 - 02:02:42
那就具備不法性。

02:02:42 - 02:02:43
所以主責事由有哪些？

02:02:44 - 02:02:45
對，哪些事情可以主責。

02:02:46 - 02:02:46
好,

02:02:46 - 02:02:48
那主責事由的話,

02:02:48 - 02:02:48
第一個,

02:02:48 - 02:02:50
我們最常聽到的,

02:02:50 - 02:02:51
就是民法的149到152。

02:02:53 - 02:02:54
這個都是可以拿出來用的。

02:02:55 - 02:02:55
正當防衛,

02:02:56 - 02:02:57
緊急避難,

02:02:57 - 02:02:58
自助行為。

02:02:58 - 02:03:19
你看你的

02:03:19 - 02:03:40
民法總則

02:03:40 - 02:03:42
149條就告訴你,

02:03:42 - 02:03:44
對於現實不法侵害,

02:03:44 - 02:03:46
而造成損害的話,

02:03:46 - 02:03:47
不用負賠償責任。

02:03:47 - 02:03:49
那正當防衛的概念在刑法有，

02:03:49 - 02:03:51
在民法其實也有，

02:03:51 - 02:03:53
你不用類推適用刑法的規定，

02:03:53 - 02:03:56
你直接拿149條、150條來用。

02:03:56 - 02:03:57
就夠了。

02:03:57 - 02:03:59
所以通常在考試裡面，

02:03:59 - 02:04:00
如果你看到，

02:04:00 - 02:04:01
比如說，

02:04:01 - 02:04:02
我今天受到一個現實不法侵害，

02:04:03 - 02:04:04
那我把它給侵害回去，

02:04:04 - 02:04:05
那我需要負責嗎？

02:04:05 - 02:04:08
那如果說這個是屬於正當防衛的話，

02:04:08 - 02:04:09
那就可以阻卻不法，

02:04:09 - 02:04:11
而不用負賠償責任。

02:04:11 - 02:04:14
所以他的侵權行為的構成要件,

02:04:14 - 02:04:15
有沒有具備？

02:04:15 - 02:04:15
有。

02:04:15 - 02:04:18
他的行為、權利、損害、因果都有，

02:04:18 - 02:04:20
但重點在於因為沒有不法性。

02:04:20 - 02:04:22
這個行為不值得被非難，

02:04:22 - 02:04:23
為了保護自己而傷害別人，

02:04:24 - 02:04:25
這個行為不用被非難，

02:04:26 - 02:04:28
所以這個時候我們認為可以阻卻違法性，

02:04:28 - 02:04:30
而不用負賠償責任。

02:04:30 - 02:04:33
這個是在149到152都可以。

02:04:33 - 02:04:35
那再來第二個其實是最常看到的，

02:04:35 - 02:04:36
得被害人承諾。

02:04:48 - 02:04:50
但這個承諾必須要有效。

02:04:51 - 02:04:52
得被害人承諾。

02:04:52 - 02:04:53
這個承諾要有效,

02:04:54 - 02:04:55
所以這個有效的承諾指的是什麼？

02:04:56 - 02:04:58
它不能夠違反善良風俗。

02:05:50 - 02:05:53
這個承諾必須是不違反公共秩序善良風俗的承諾。

02:05:54 - 02:05:55
再來第二個,

02:05:55 - 02:05:56
這個承諾必須要合法。

02:06:00 - 02:06:01
所以這個同意是無效的同意。

02:06:01 - 02:06:07
所以今天在考試裡面就講說啊，假設跟一個15歲的這個對象發生性關係。

02:06:07 - 02:06:09
那這時候有得到對方同意喔。

02:06:09 - 02:06:13
可不可以認為這時候就可以阻卻不法而不用負賠償責任。

02:06:13 - 02:06:14
答案是不行。

02:06:14 - 02:06:18
基本上他就算同意，你還是不能跟他發生性行為。

02:06:18 - 02:06:23
所以如果你們發生性行為，那基本上這個是構成侵權行為。

02:06:23 - 02:06:26
你侵害對方的貞操權，你要負賠償責任。

02:06:26 - 02:06:28
那不違背公序良俗的話，通常是什麼？

02:06:28 - 02:06:30
像是有關於這種

02:06:31 - 02:06:32
生死狀。

02:06:35 - 02:06:38
這個其實就有可能會被認為是違反善良風俗而無效。

02:06:38 - 02:06:40
例如說拳擊比賽，有沒有？

02:06:41 - 02:06:43
拳擊比賽當時人都提一個聲明啊，對不對？

02:06:43 - 02:06:46
本人知道這個拳擊比賽具有高度的危險性，

02:06:46 - 02:06:48
我是自願來參加這個比賽的，

02:06:48 - 02:06:50
如果將來在這個擂臺上，

02:06:50 - 02:06:53
有任何不管是死亡還是重傷的結果，

02:06:53 - 02:06:55
都本人自負其責，

02:06:55 - 02:06:57
絕對不會跟對方求償。

02:06:57 - 02:06:58
那這樣的一個同意書有沒有效？

02:06:59 - 02:07:01
如果有人在拳擊場上甚至被打死了。

02:07:01 - 02:07:03
那請問他的家屬可不可以求償？

02:07:03 - 02:07:06
這個地方就涉及到說，這樣的一個生死狀。

02:07:06 - 02:07:07
生命

02:07:07 - 02:07:09
是可以用這樣的承諾的方式。

02:07:09 - 02:07:13
生命可以用這樣承諾的方式，來阻卻不法性嗎？

02:07:13 - 02:07:17
這個地方就要從公共秩序善良風俗的角度去做思考。

02:07:17 - 02:07:21
那我們一般來講就是得被害人的承諾，有這樣的一個情形。

02:07:21 - 02:07:22
那再來第三個，就是說

02:07:23 - 02:07:25
這個得被害人承諾的話，

02:07:25 - 02:07:27
基本上我們又分成

02:07:27 - 02:07:29
明示的承諾跟默示的承諾。

02:07:44 - 02:07:46
在陳聰富老師的書裡面喔，

02:07:46 - 02:07:48
其實絕大多數他講這個的被害人承諾啊,

02:07:49 - 02:07:50
都不會是一個明示的承諾。

02:07:51 - 02:07:52
通常都是一種默示的承諾。

02:07:53 - 02:07:54
那默示的承諾指的是什麼?

02:07:55 - 02:07:57
他去從事某些活動。

02:07:58 - 02:07:59
他去從事某些活動，而

02:08:00 - 02:08:01
針對這一個，

02:08:01 - 02:08:02
拍誰不是合理預見，

02:08:02 - 02:08:06
針對這個活動當中，它所會發生的合理風險，

02:08:07 - 02:08:09
我們都默示它的存在。

02:08:10 - 02:08:12
所以說,今天去看高爾夫球比賽,

02:08:13 - 02:08:14
在美國他們就這樣子,

02:08:15 - 02:08:16
你去看那個高爾夫球比賽你站在旁邊,

02:08:17 - 02:08:18
那如果選手開球,

02:08:18 - 02:08:18
啪,

02:08:18 - 02:08:20
一顆球突然打到你的頭,

02:08:20 - 02:08:21
你能跟那個選手求償嗎?

02:08:22 - 02:08:23
你能跟那個會場求償嗎?

02:08:23 - 02:08:27
或者說你去看中華職棒，坐在現場看棒球,

02:08:27 - 02:08:30
一個界外球打過來，把你的眼鏡打歪了。

02:08:30 - 02:08:31
這個時候你可以求償嗎?

02:08:32 - 02:08:36
那我們一般會認為說，你願意去看那個比賽，你去做那個位置，

02:08:36 - 02:08:39
那今天被球打到，這就是一個合理的風險，

02:08:40 - 02:08:45
而針對這個合理的風險，是我們認為說你是默示同意它發生，

02:08:45 - 02:08:49
因為你去從事這件事情，你等同於你認知到這個風險存在。

02:08:49 - 02:08:50
然後你還去做,

02:08:50 - 02:08:54
那就代表說你默示的同意這個風險的發生,

02:08:54 - 02:08:59
那在這樣的情況底下,就可以去依照這個184的規定,

02:08:59 - 02:08:59
抱歉,

02:08:59 - 02:09:01
在這個地方來講的話,

02:09:01 - 02:09:03
它也是可以作為一種阻卻違法事由,

02:09:03 - 02:09:04
使它不成立侵權行為。

02:09:05 - 02:09:07
所以你看像什麼運動競技啊,

02:09:07 - 02:09:09
或者去參觀這種運動比賽啊,

02:09:09 - 02:09:11
它都有很多合理的風險。

02:09:11 - 02:09:13
而這種合理的風險發生,

02:09:13 - 02:09:14
對被害人來講,

02:09:14 - 02:09:16
你既然願意參加,

02:09:16 - 02:09:18
或者願意參觀,

02:09:18 - 02:09:20
那這個都是一個得到你默示承諾。

02:09:20 - 02:09:22
可以阻卻違法的情形。

02:09:22 - 02:09:25
那最後一個我們講到的是這個行政法規的問題,

02:09:26 - 02:09:27
這蠻有趣的。

02:09:54 - 02:09:55
好,

02:09:55 - 02:10:00
這個行政法規,到底能不能作為一種阻卻不法的

02:10:00 - 02:10:00
是喔，那食物上就有發生過

02:10:02 - 02:10:05
這個A工廠它排放合法的汙染物，不管是空氣汙染還是水汙染都一樣

02:10:08 - 02:10:11
這個A工廠它排放合法的汙染物，結果這個合法的汙染物還是造成假所有損害

02:10:15 - 02:10:18
那請問假可以跟A工廠請求賠償嗎

02:10:18 - 02:10:24
這邊他所會涉及到的一個問題就在於說，我今天有一個行政法規給我當作標準

02:10:25 - 02:10:27
那我符合這個行政法規

02:10:27 - 02:10:30
那我符合這個行政法規的標準的時候

02:10:30 - 02:10:33
可不可以阻卻我的不法性，而不用負賠償責任

02:10:33 - 02:10:36
因為政府跟我說，汙水處理到這樣就夠了

02:10:37 - 02:10:40
對，政府跟我說，我的廢棄處理到這樣就夠了

02:10:41 - 02:10:50
所以如果說我今天有符合政府的標準，然後結果還是造成了底下，這個其他人民的汙染，這時候到底要不要負責

02:10:50 - 02:10:55
那最高法院說，行政法規不能作為民法阻卻違法事由

02:10:55 - 02:11:00
為什麼，行政法規只是在決定國家會不會罰你

02:11:00 - 02:11:03
也就是它是一個行政的主卻事由

02:11:03 - 02:11:05
它不是一個民法賠償責任的阻卻事由

02:11:06 - 02:11:11
所以如果說我今天有符合行政法規，那國家會跟你說，你做得很好，我不會罰你。

02:11:12 - 02:11:17
但是如果你造成損害，你不能拿這個來阻卻不法性，而不用負賠償責任。

02:11:17 - 02:11:23
因為國家提供的標準是國家罰不罰你的標準，而不是你要不要賠償的標準。

02:11:23 - 02:11:27
你在民法，你必須要盡到善良管理人的注意。

02:11:27 - 02:11:30
你必須要能夠避免這個損害的發生。

02:11:30 - 02:11:30
所以

02:11:30 - 02:11:33
所以說國家可能定一個標準給你

02:11:33 - 02:11:34
有時候標準定得很低是為了什麼

02:11:35 - 02:11:37
我要發展這個產業,像什麼這個臺塑

02:11:37 - 02:11:39
在雲林那個六輕,有沒有

02:11:39 - 02:11:44
他常常就被人家講說那個汙染很嚴重啊，可是那個是國家默許的汙染嘛

02:11:44 - 02:11:47
為了發展那個相關的產業，所以我們把標準訂得很低

02:11:47 - 02:11:51
那因此呢，今天只要你符合這個標準，國家就不會罰你

02:11:51 - 02:11:53
但不代表這個時候不需要負賠償責任

02:11:54 - 02:11:55
這是兩件事情，所以說

02:11:55 - 02:12:00
在行政法規上,這個A排放合法的汙染物

02:12:00 - 02:12:02
這時候造成假受有損害,要不要負賠償責任,還是一樣,這個行政法規不能夠阻卻違法。

02:12:07 - 02:12:12
所以考試上你要多注意到的就是,那個阻卻違法是有在哪裡,這個阻卻違法是有除了149到152,我們有正當防衛,緊急避難,自助行為,這三個典型的阻卻事由之外,得被害人的有效承諾,這個是更常見到的。

02:12:24 - 02:12:28
那承諾的方法除了明示以外,也包括默示的情形。

02:12:28 - 02:12:33
那默示的話,重點在於說,它必須是一個合理的風險。

02:12:33 - 02:12:34
必須這個合理的風險。

02:12:34 - 02:12:36
例如說在籃球場上好了。

02:12:36 - 02:12:42
你這樣看，那打籃球的時候，那雙方產生肢體碰撞，那把對方打受傷了。

02:12:42 - 02:12:44
這個到底要不要負賠償責任？

02:12:44 - 02:12:47
對，重點就在於說，這個到底是不是籃球場上的合理風險。

02:12:47 - 02:12:53
例如因為卡位,互相出枴子,那這個是籃球場上的正常動作,它是一個合理風險。

02:12:54 - 02:12:59
但如果說今天在卡位的過程當中,拿這個扁手出來打人,拿扁手出來,這是不對的啦。

02:13:01 - 02:13:04
這些扁手在球場上就不是一個合理的風險。

02:13:04 - 02:13:08
他就不能夠被認為是有得到被害人的承諾。

02:13:08 - 02:13:11
那這個是有關於在阻卻事由的部分。

02:13:11 - 02:13:13
那這邊我們通常會再講一個概念。

02:13:13 - 02:13:15
就是叫做自甘冒險。

02:13:21 - 02:13:22
跟被害人承諾。

02:13:24 - 02:13:25
這兩個概念上是不一樣的。

02:13:32 - 02:13:33
什麼叫自甘冒險？

02:13:35 - 02:13:36
對，什麼叫做得被害人承諾？

02:13:37 - 02:13:41
尤其是在默示承諾的時候，很容易會覺得說，這兩個很像。

02:13:42 - 02:13:44
對不對？今天有人跟你說走啦，我們去飆車。

02:13:45 - 02:13:46
你說好啊，OK,go。

02:13:47 - 02:13:50
請問，如果有人約你去飆車，你同意了。

02:13:51 - 02:13:52
然後結果現在摔車了。

02:13:52 - 02:13:53
你能跟對方求償嗎？

02:13:55 - 02:13:56
你能跟對方求償嗎？

02:14:43 - 02:14:45
好，我們這個請案例是這樣子喔。

02:14:46 - 02:14:53
他告訴你說，假明明知道乙，他有無駕照，或者是，他有無照，或酒駕的問題。

02:14:53 - 02:14:57
那他仍然同意達成這個以駕駛的車輛。

02:14:57 - 02:14:59
那現在發生車禍了，假裝受傷。

02:14:59 - 02:15:02
假裝能不能跟以請求損害賠償。

02:15:02 - 02:15:04
這到底是得到被害人的默示承諾。

02:15:04 - 02:15:05
認為這是一個合理的風險。

02:15:05 - 02:15:08
所以可以阻卻不法性而不用賠償。

02:15:08 - 02:15:12
還是說在這種情況底下，這只是個與有過失的問題。

02:15:12 - 02:15:15
自甘冒險跟被害人承諾差別在哪。

02:15:15 - 02:15:20
這重點在於說，甲對於自己受傷這個結果，有沒有認識跟同意。

02:15:21 - 02:15:23
如果甲對於受傷的結果有認識並且同意。

02:15:24 - 02:15:26
那這個才叫做取得被害人承諾。

02:15:26 - 02:15:32
而取得被害人承諾的法律效果，它是可以阻卻這個行為的不法性。

02:15:33 - 02:15:36
那阻卻不法性的結果是損害賠償責任都不會發生。

02:15:38 - 02:15:39
所以基本上是不用賠。

02:15:40 - 02:15:43
如果取得被害人承諾，可以阻卻不法，然後不用賠。

02:15:43 - 02:15:44
而自甘冒險是什麼。

02:15:45 - 02:15:49
我知道這件事情具有危險性，但我自願去做。

02:15:50 - 02:15:52
但不代表我願意讓這個結果發生。

02:15:52 - 02:15:55
也就是我知道很危險，但我不想受傷。

02:15:55 - 02:15:57
我知道很危險，但我不想要死。

02:15:57 - 02:15:58
對不對。

02:15:58 - 02:16:00
所以我對這個結果，我沒有同意它。

02:16:00 - 02:16:00
發生，

02:16:00 - 02:16:02
可是我知道這很危險，我還要做。

02:16:02 - 02:16:06
在這種情況底下，這個侵權行為責任還是會構成。

02:16:06 - 02:16:11
只不過我們會用與有過失的概念來減輕乙的賠償責任,

02:16:11 - 02:16:17
所以如果說甲明知道乙酒駕、無照駕駛很危險,

02:16:17 - 02:16:18
他還願意去搭,

02:16:18 - 02:16:22
他對於自己受傷死亡的結果，如果沒有同意,

02:16:22 - 02:16:24
那就不叫做得被害人承諾。

02:16:24 - 02:16:27
我們頂多稱這個叫自甘冒險,

02:16:27 - 02:16:31
而自甘冒險在法律上還是會成立侵權行為,

02:16:31 - 02:16:34
因為對方的自甘冒險不能作為阻卻不法的事由,

02:16:34 - 02:16:37
但是對方的自甘冒險是一種與有過失,

02:16:37 - 02:16:39
可以減輕賠償責任

02:16:39 - 02:16:41
所以這兩個在概念上不一樣,

02:16:41 - 02:16:44
考試的時候很麻煩是在於說你要去判斷,

02:16:44 - 02:16:48
這到底是不是對於這種合理風險的免責承諾,

02:16:48 - 02:16:53
因為我們一般得被害人承諾的重點在承諾這兩個字,

02:16:53 - 02:16:54
什麼叫承諾?

02:16:54 - 02:16:58
我對於這個結果是有認識,

02:16:58 - 02:17:00
而且是有同意它發生的,

02:17:01 - 02:17:03
我知道有這個結果的可能性,

02:17:03 - 02:17:05
而且我同意這個結果發生,

02:17:05 - 02:17:08
所以如果說有認識加同意,這個才叫承諾嘛,

02:17:08 - 02:17:11
所以像那個醫療行為,有沒有?

02:17:11 - 02:17:14
我作為這個病人,

02:17:14 - 02:17:16
我認識到這個後遺症,

02:17:16 - 02:17:18
並且我同意這個後遺症發生,

02:17:18 - 02:17:20
我才進行這個手術

02:17:20 - 02:17:22
這個才叫作被害人承諾,

02:17:22 - 02:17:25
但如果只是說,我知道這個行為的危險性,

02:17:25 - 02:17:27
我知道這個行為的危險性,

02:17:27 - 02:17:29
但我沒有同意這個結果的發生,

02:17:29 - 02:17:32
這個就變成是一般的自甘冒險,

02:17:32 - 02:17:33
這兩個其實有點不大一樣

02:17:33 - 02:17:35
好，這個是不法性的問題

02:17:36 - 02:17:40
那接下來我們來看到就是在這個得被害人承諾裡面

02:17:40 - 02:17:43
比較特別的是醫療行為的問題

02:17:55 - 02:17:59
這邊，其實前陣子我在看那個遊進發老師的臉書的時候

02:18:00 - 02:18:04
我覺得他提出的一個想法，我個人也覺得蠻有意思的，就是說，我們傳統對於醫療行為，我們都會把它擺在不法性去做討論。

02:18:04 - 02:18:10
也就是說醫療行為本身，我們會認為它是符合侵權行為的構成要件。

02:18:16 - 02:18:22
譬如說像一般的醫療疏失所造成的損害，因為手術啊造成這個受傷的結果啊等等。

02:18:22 - 02:18:24
那一般來講會構成侵權行為的要件。

02:18:24 - 02:18:27
那我們會把重點擺在於不法跟過失的判斷。

02:18:27 - 02:18:36
也就是說到底今天醫生有沒有不法性，到底醫生有沒有過失，來決定醫生到底要不要負賠償責任。

02:18:37 - 02:18:43
所以我們通常在第一階段，就是行為、權力、損害、因果上，會認為它是具備的。

02:18:44 - 02:18:52
不過那天我看了遊老師的臉書之後，我覺得有一點讓我蠻啟發的在於說，侵權行為跟醫療行為其實是兩個不同的概念。

02:18:53 - 02:18:59
也就是說，如果他是一個正常的醫療行為，那通常不能叫做侵權行為。

02:18:59 - 02:19:01
因為侵權行為一定要有侵害這個要素。

02:19:01 - 02:19:04
可是醫療的目的是治療而不是侵害。

02:19:04 - 02:19:11
所以就算是侵入式的治療，有沒有，就算是侵入式的治療，它也是一種治療而不是侵害。

02:19:11 - 02:19:15
所以它連侵害行為這個要件都過不去。

02:19:15 - 02:19:17
你根本不用去討論不法跟過失。

02:19:17 - 02:19:20
重點在於第一個，這是侵害行為嗎？

02:19:20 - 02:19:24
如果這是個醫療行為，正常的醫療行為。

02:19:24 - 02:19:26
連侵害都不算的時候，那怎麼會叫做侵權行為？

02:19:26 - 02:19:30
這時候怎麼會構成184的侵害行為這個要件？

02:19:30 - 02:19:33
所以我們一般來講就說，在判斷醫療行為的

02:19:33 - 02:19:36
這個構成要件上面，你想想看，醫生幫病人開刀。

02:19:38 - 02:19:39
我們通常會怎麼討論？

02:19:39 - 02:19:43
對不對，醫生幫病人開刀，醫生拿刀劃開病人的身體。

02:19:43 - 02:19:44
有沒有侵害行為存在？

02:19:45 - 02:19:46
一般來說會認為有，你拿刀劃開病人身體是一個侵害行為。

02:19:49 - 02:19:52
然後造成病人的身體受傷，然後造成損害有因果關係。

02:19:53 - 02:19:59
重點是什麼？因為這個手術得被害人承諾，可以阻卻違法，所以不用負侵權責任，一般的論述是這樣。

02:20:00 - 02:20:00
是怎樣？

02:20:01 - 02:20:04
可是由老師的論述是，如果這是一個必要的醫療行為，

02:20:04 - 02:20:08
我幫病人開刀，我拿手術刀劃開病人身體這個動作，

02:20:08 - 02:20:10
本質上就不是侵害行為。

02:20:10 - 02:20:13
就根本沒有構成侵權行為的可能性,

02:20:13 - 02:20:15
你不用再去討論不法跟過失的問題,

02:20:15 - 02:20:17
所以在思考的層次上完全不同,

02:20:17 - 02:20:19
跟同學做一個補充,

02:20:19 - 02:20:22
那不過這邊我們還是回到多數說的看法

02:20:22 - 02:20:26
因為多數說是把醫療行為到底要不要負責任,擺在第二層,

02:20:26 - 02:20:30
也就是不法性跟第三層的過失來加以判斷,

02:20:31 - 02:20:32
所以我們一般來說假設,

02:20:33 - 02:20:35
這個假醫生,

02:20:37 - 02:20:39
他在幫乙病人,

02:20:40 - 02:20:41
進行手術，

02:20:45 - 02:20:49
然後這個手術產生了一些不良的損害結果，

02:20:53 - 02:20:55
這個手術產生了一些不良的損害結果，

02:20:56 - 02:21:12
那請問這個病人

02:21:12 - 02:21:26
如果要對醫生

02:21:26 - 02:21:40
請求損害賠償

02:21:41 - 02:21:42
那怎麼辦？

02:21:42 - 02:21:45
好,那我們第一個在要件的層次上,這個沒有問題,

02:21:45 - 02:21:46
在層次上沒有問題,

02:21:47 - 02:21:52
畢竟醫生進行手術,有侵害行為造成病人身體受到破壞,

02:21:52 - 02:21:55
那這時候就構成了權利侵害有損害,

02:21:55 - 02:21:56
那重點在於不法性,

02:21:57 - 02:22:00
那這個不法性啊,我們一般來說都會看

02:22:00 - 02:22:07
一般的醫病關係下，我們不會去期待病人可以知道手術的所有風險。

02:22:07 - 02:22:16
所以對於醫生來說，你必須要告知有關於這個手術的一切風險。

02:22:17 - 02:22:23
對，你必須要告知他這個手術的一切風險，然後你去得到他的同意，這個同意才是有效的同意。

02:22:24 - 02:22:28
所以通常我們在食物上面都會去思考到的是，你有沒有得到病人的同意，通常一定有。

02:22:30 - 02:22:32
你去看所有的手術，都一定有手術同意書。

02:22:33 - 02:22:34
幾乎都有，對不對？

02:22:34 - 02:22:37
所以這個手術同意書一簽下去，就代表同意嗎？

02:22:38 - 02:22:40
不一定喔，你有沒有仔細地去說明？

02:22:41 - 02:22:43
你有沒有仔細地去告知？

02:22:43 - 02:22:45
對不對，你有沒有去跟他講這個手術的所有風險？

02:22:46 - 02:22:50
如果說你有針對這個手術的所有風險，都盡到你的告知義務，

02:22:50 - 02:22:56
這個時候對方所提出的同意書，才是真正的同意，才可以阻卻不法。

02:22:56 - 02:22:58
所以醫生如果你沒有盡到告知，

02:22:59 - 02:23:00
那這時候就算你沒有得到同意，

02:23:01 - 02:23:04
這也是一種無效的同意，而無法阻卻不法性。

02:23:04 - 02:23:08
所以說我們一般的這個告知後同意的這個理論，

02:23:08 - 02:23:11
基本上就是強調說，對於這一個病人來講，

02:23:11 - 02:23:12
對，

02:23:12 - 02:23:13
對這個病人來講，

02:23:13 - 02:23:18
他必須要，有這個，對於這個醫生來講，他必須要盡到告知義務，

02:23:19 - 02:23:22
這個時候他所得到的病人同意，才是有效的同意，

02:23:22 - 02:23:23
而可以不用負責，好，這第一個點。

02:23:24 - 02:23:28
再來第二個點，就是說這個告知義務的發生，

02:23:29 - 02:23:29
前提是什麼？

02:23:30 - 02:23:32
前提是必須要，有選擇的餘地。

02:23:33 - 02:23:33
也就是對病人來講，

02:23:35 - 02:23:38
你可以選擇要或不要的時候，

02:23:38 - 02:23:40
那我才有必要跟你講那麼多。

02:23:41 - 02:23:44
這個是我們目前在醫療食物上面，

02:23:44 - 02:23:44
去產生出來的一個概念，

02:23:44 - 02:23:44
因為有時候是沒得選了，

02:23:47 - 02:23:48
只有一種方式啊，

02:23:48 - 02:23:51
你要麼等死，要麼就進行這個手術，

02:23:51 - 02:23:52
你沒有第三條路，所以當沒得選的時候，

02:23:54 - 02:23:57
沒有選擇餘地的時候，我跟你講這麼多幹嘛？

02:23:57 - 02:23:59
我只要得到你同意我就做了。

02:24:00 - 02:24:06
因為沒有辦法了,所以通常是說在有選擇餘地時,這個時候才有說明義務存在。

02:24:06 - 02:24:08
那今天如果有選擇餘地,

02:24:08 - 02:24:10
譬如說有兩種以上的手術方式,

02:24:10 - 02:24:14
你就必須要具體的告知他每一種手術的優劣,

02:24:14 - 02:24:16
然後這時候得到他的同意,

02:24:16 - 02:24:17
這個才是有效的同意。

02:24:18 - 02:24:23
那還有一個很有趣的問題就是,那如果今天病人已經沒有辦法同意了怎麼辦?

02:24:28 - 02:24:29
我可以假設他同意嗎？

02:24:32 - 02:24:33
這什麼意思？

02:24:34 - 02:24:35
有沒有照過胃鏡？

02:24:36 - 02:24:38
對，照過大腸鏡。

02:24:38 - 02:24:42
所以這個你們在年紀再大一點，可能就會做全身性的健康檢查。

02:24:42 - 02:24:49
那全身健康檢查裡面就很多就是那種侵入性的，譬如說去做大腸鏡的檢查、照個胃鏡啊等等等。

02:24:49 - 02:24:52
那胃鏡是從嘴巴進去，腸鏡是從屁股進去。

02:24:53 - 02:24:56
那今天假設，通常一般人在做的時候都會全身麻醉。

02:24:57 - 02:24:58
全身麻醉就全身麻醉。

02:24:58 - 02:24:59
我做過一次。

02:24:59 - 02:25:02
我那時候我就有花錢就是要做全身麻醉,因為我朋友跟我說那個超痛。

02:25:04 - 02:25:05
不全麻會受不了。

02:25:05 - 02:25:07
那有些人就是可以忍耐,這很強。

02:25:07 - 02:25:09
就是我覺得我很難想像,我那時候是直接做全麻。

02:25:09 - 02:25:11
那他的案例是這樣子,就是有一個人在做那個長鏡的時候。

02:25:14 - 02:25:17
那醫生就會拿一個管子,從你的肛門通進去。

02:25:17 - 02:25:19
然後就開始在照照照照照。

02:25:19 - 02:25:20
那照到一些東西,哇。

02:25:22 - 02:25:23
這個東西看起來像是癌細胞。

02:25:24 - 02:25:28
這個東西看起來像是不正常的一些增生組織。

02:25:28 - 02:25:29
那我可不可以幫你切掉嗎?

02:25:31 - 02:25:33
對不對,這是一個手術行為,這是侵入行為喔。

02:25:34 - 02:25:35
我可以把你切掉嗎?

02:25:36 - 02:25:38
這種情況很尷尬,因為這個人在麻醉中。

02:25:39 - 02:25:44
你不能把他叫醒說,起來啦,我問你喔,現在那邊有一個東西要不要幫你切?

02:25:44 - 02:25:47
對不對，我還告知你有沒有，這個東西切了會怎麼樣？

02:25:47 - 02:25:48
我告知你之後得到你同意。

02:25:48 - 02:25:49
不太可能。

02:25:50 - 02:25:53
所以在醫療食物上面就發展出假設性病人同意的概念。

02:25:54 - 02:25:57
這個人，你通常問他這個問題，他通常都會答應。

02:25:58 - 02:26:00
你問他這個問題他同意。

02:26:00 - 02:26:02
通常都會答應的時候，就不用問了。

02:26:02 - 02:26:04
有沒有，就是他一定會答應啦，對不對？

02:26:04 - 02:26:10
你今天假設都在做長進了，他做長進做到一半跟你說看到一個怪怪的東西，要幫你剪下來檢查一下，百分之百會說好嘛，正常人都會說好。

02:26:13 - 02:26:21
所以客觀上，我們如果可以假設，這個病人會同意，那你沒有盡到告知義務，也沒有關係，也等於得到他的承諾。

02:26:21 - 02:26:25
所以在醫療行為的阻卻違法上面,通常都是你要得到病人的承諾。

02:26:26 - 02:26:32
而這個承諾除了,一般民事承諾之外,重點在於有沒有告知,有沒有假設性的同意。

02:26:42 - 02:26:43
醫療常規。

02:26:44 - 02:26:46
它也會是一種阻卻違法的使用。

02:26:47 - 02:26:51
所以如果你有符合醫療常規,一般來講,也認為可以阻卻違法。

02:26:52 - 02:26:56
因為畢竟，很多的醫療行為都會形成所謂的醫療常規。

02:26:56 - 02:27:01
而這個醫療常規的本質上，它也是可以作為不法性的一個檢驗方式。

02:27:02 - 02:27:08
所以我們一般來說，在醫療行為裡面，如果醫生他動手術，那造成病人的損害結果。

02:27:08 - 02:27:10
醫生是不是一定要賠償？

02:27:10 - 02:27:15
那當然第一個，如果你有老師的見解，手術是侵害行為嘛，就值得討論了。

02:27:15 - 02:27:21
那如果認為這個手術是侵害行為，往下要討論到，醫生有沒有值得被非難的不法事由。

02:27:22 - 02:27:24
那重點在於醫生可不可以阻卻不法？

02:27:24 - 02:27:27
那你說的被害人承諾，就一定可以阻卻不法嗎？

02:27:27 - 02:27:29
而沒有得承諾，就一定不行嗎？

02:27:30 - 02:27:34
這個地方什麼假設性病人同意啊，告知後同意啊，這些理論，都可以拿出來思考。

02:27:34 - 02:27:41
那如果有符合醫療常規，一般來說，也可以當作一個阻卻違法的事由。

02:27:41 - 02:27:42
好。

02:27:42 - 02:27:45
那接下來我們來講到，在醫療行為裡面，這個醫療常規。

02:27:45 - 02:27:48
我們把這個醫療常規講完，因為講過失故意可能來不及。

02:27:49 - 02:27:53
醫療常規我們來看一個最高法院的判決，那我們順便來講講，這個陳中武老師的一個見解。

02:27:58 - 02:27:58
好。

02:27:58 - 02:28:00
那你看到在125

02:28:00 - 02:28:00
頁的最下面

02:28:01 - 02:28:09
因為其實像那個醫療行為，其實在二試的時候很容易跟那個民事訴訟法會考在一起，因為民事訴訟法常常會講到醫療行為的舉證責任嘛

02:28:09 - 02:28:11
所以我們一般來說

02:28:11 - 02:28:14
在醫療行為的考題裡面，

02:28:14 - 02:28:17
他如果考在訴訟法上，

02:28:17 - 02:28:19
他也許就可以跟那個

02:28:19 - 02:28:21
民事訴訟的舉證責任

02:28:21 - 02:28:22
合在一起考

02:28:23 - 02:28:29
那在民法當中你要知道的就是，那如果醫生要去證明，那到底他要證明什麼東西？

02:28:29 - 02:28:34
他今天如果要證明這個阻卻違法是有這個得被害人承諾，他的內涵是什麼？

02:28:35 - 02:28:37
再來，如果我符合醫療常規，

02:28:37 - 02:28:41
如果我符合醫療常規，那我可以阻卻違法性。

02:28:41 - 02:28:44
那如果我不符合醫療常規呢？

02:28:44 - 02:28:49
對不對，重點是我不符合醫療常規呢，是不是代表我一定要負賠償責任？

02:28:49 - 02:28:51
我們來看最高法院的一個判決

02:28:51 - 02:28:53
在註釋194，這個地方他說啊

02:28:56 - 02:28:56
沒關係

02:28:56 - 02:28:59
那個註釋193，註釋193

02:29:00 - 02:29:02
有一個104年的700號判決，有沒有

02:29:03 - 02:29:04
這個判決他就提到

02:29:05 - 02:29:07
醫療行為是可容許的危險行為

02:29:07 - 02:29:12
醫療行為的目的在於治療疾病，或改善病患的身體狀況，但同時必須體認

02:29:12 - 02:29:21
受限於醫療行為的有限性、疾病的多樣性，以及人體機能隨時可能出現不同變化等諸多變數交互影響，在採取積極侵入性醫療行為的同時

02:29:22 - 02:29:24
那往往也會伴隨其他潛在風險的發生

02:29:29 - 02:29:32
什麼叫做積極性的醫療行為，什麼叫消極性的醫療行為

02:29:34 - 02:29:37
消極性的話，基本上就是把它拖住，就沒有要積極的治療它

02:29:39 - 02:29:42
基本上就是讓它的身體維持在一定的狀況

02:29:42 - 02:29:44
那通常這個是沒有風險的

02:29:44 - 02:29:49
那不過對於這個疾病的醫治來說，也沒有太大的幫助

02:29:50 - 02:29:52
就是我們講的消極醫療，像是安寧病房

02:29:52 - 02:29:55
打個嗎啡讓你舒服一點，該走就走了，那積極的治療就是

02:29:57 - 02:29:59
我要把你治好，我需要開刀，但

02:30:00 - 02:30:00
開刀就會伴隨一定的風險嘛

02:30:02 - 02:30:08
他就提到說,所以有關醫療過失的判斷重點,在於醫療的過程而非結果

02:30:08 - 02:30:08
來

02:30:08 - 02:30:10
你看這個地方他先講醫療過失

02:30:11 - 02:30:13
他的用語哦,醫療過失

02:30:13 - 02:30:14
好,再接著

02:30:14 - 02:30:20
也就是法律並非要求醫生，絕對以達成預定的醫療效果為必要

02:30:21 - 02:30:29
而是著眼於醫師在實施醫療行為過程中，有恪遵醫療規則，就是我們講的醫療常規

02:30:29 - 02:30:30
而且善盡注意義務

02:30:30 - 02:30:34
好，這裡他把遵守醫療規則，跟善盡注意義務又分開來了

02:30:35 - 02:30:40
後面又說是醫生實施醫療行為，如果符合醫療常規

02:30:40 - 02:30:48
而且被害人沒有辦法舉證證明，醫生在實施醫療行為中，有何疏失

02:30:48 - 02:30:48
極難認定醫生有不法侵權行為

02:30:49 - 02:30:51
所以這個判決本身來說，

02:30:51 - 02:30:52
讀起來會有一種，

02:30:52 - 02:30:54
乍看之下好像有一回事，

02:30:54 - 02:30:56
但細讀之後你會覺得，

02:30:56 - 02:30:57
到底醫療常規是不法

02:30:57 - 02:30:59
還是過失的問題啊

02:31:01 - 02:31:01
有沒有

02:31:01 - 02:31:06
他說如果符合醫療常規，啊這時候就沒有不法性嗎

02:31:06 - 02:31:09
還是說這個醫療常規其實是醫療過失的判斷標準？

02:31:10 - 02:31:13
到底醫療常規在醫療行為上要怎麼樣去檢驗？

02:31:13 - 02:31:16
那在陳中吳老師的想法底下，他認為說

02:31:17 - 02:31:21
其實我們一般啊，在醫療行為裡面，雖然有常規可以去遵守

02:31:22 - 02:31:27
那一般你符合常規，跟不符常規，它的差別在哪裡，對不對？

02:31:29 - 02:31:31
你可以看到食物見解的想法是

02:31:32 - 02:31:35
符合常規，我還必須要證明對方沒有過失

02:31:35 - 02:31:38
這時候醫生才沒有不法侵權行為

02:31:38 - 02:31:38
有沒有

02:31:38 - 02:31:45
你看他的論述在最後兩句話，醫師實施醫療行為，如符合醫療常規

02:31:45 - 02:31:50
而被害人未能證明他沒有過失，極難認定醫生有不法侵權行為

02:31:51 - 02:31:54
所以我證明我符合醫療常規，還不夠

02:31:54 - 02:31:56
我還要證明我到怎麼樣

02:31:56 - 02:31:58
沒有過失的程度

02:31:58 - 02:32:00
我才可以不用負侵權責任

02:32:00 - 02:32:06
所以如果符合醫療常規，食物見解會認為說，那你還必須要去證明你有沒有過失，對不對？

02:32:06 - 02:32:12
如果今天你在過失這個地方，你是有過失的，你還是得要負侵權責任，那如果你是符合常規且無過失，你就可以不用負侵權行為的賠償責任。

02:32:18 - 02:32:21
但在陳中吳老師的文章裡面會認為，其實你符合醫療常規，

02:32:24 - 02:32:27
你的不法性這個要件，就已經被打掉了。

02:32:27 - 02:32:32
因為一個符合醫療常規的行為，就不值得被非難了吧。

02:32:32 - 02:32:37
你想想看我做的每一個動作，都是符合醫療常規的，我有做錯什麼？

02:32:37 - 02:32:39
我有什麼好非難的，對不對？

02:32:39 - 02:32:43
所以如果符合醫療常規，他就不具不法性。

02:32:43 - 02:32:49
那不具不法性在這樣的情況底下，那當然我就沒有要負損害賠償責任的必要性。

02:32:50 - 02:32:55
所以重點在於醫療常規是一種客觀的標準，而過失是一種主觀的標準。

02:32:56 - 02:33:01
那侵權行為的不法性，它是客觀的，需不需要被非難的問題。

02:33:01 - 02:33:07
所以說今天醫療常規，如果有符合，那這個行為，他就不具有不法性。

02:33:07 - 02:33:09
不具有不法性就不用成立侵權行為。

02:33:09 - 02:33:11
你根本不要再討論我有沒有過失了，有沒有？

02:33:12 - 02:33:14
所以你不要把過失跟不法混為一談，再來。

02:33:15 - 02:33:17
如果不符合醫療常規呢，對不對？

02:33:17 - 02:33:22
在食物上，似乎認為在這個情況下，就要負賠償責任。

02:33:22 - 02:33:24
因為你從他的邏輯告訴你，如果符合，

02:33:25 - 02:33:29
而且被害人未能舉證，極難認醫師有不法侵權行為。

02:33:29 - 02:33:31
你反過來推這句話就是，

02:33:31 - 02:33:35
那如果違反醫療常規，或有過失，就有不法侵權行為，但是這樣嗎？

02:33:36 - 02:33:37
學者說不是啦，不符合醫療常規，

02:33:38 - 02:33:40
頂多怎麼樣，你過失這個要件，抱歉。

02:33:42 - 02:33:46
不符合醫療常規，頂多就是符合不法性這個要件。

02:33:46 - 02:33:48
因為你沒辦法阻卻不法性嘛。

02:33:48 - 02:33:49
你有不法性嗎,但有不法性不等於有過失哦。

02:33:52 - 02:33:53
所以還要看有沒有過失。

02:33:54 - 02:33:56
如果他有過失,那就要負賠償責任。

02:33:58 - 02:33:59
如果沒有過失,那就不用。

02:34:00 - 02:34:01
可以不用負責

02:34:01 - 02:34:02
所以差別在於什麼？

02:34:02 - 02:34:04
今天對於學者來講，

02:34:04 - 02:34:06
不符醫療常規之後，

02:34:06 - 02:34:08
才是要討論過失的問題。

02:34:08 - 02:34:10
可是實務卻怎麼樣？

02:34:10 - 02:34:13
你必須符合醫療常規且無過失，

02:34:13 - 02:34:14
才不用負責。

02:34:14 - 02:34:17
所以很多時候會變得很奇怪就是，

02:34:17 - 02:34:18
我明明有符合醫療常規，

02:34:19 - 02:34:21
然後我還要再去證明我沒有過失。

02:34:21 - 02:34:22
這個問題就變成是說，

02:34:22 - 02:34:26
符合醫療常規就已經可以阻卻不法而不用賠了，

02:34:26 - 02:34:28
為什麼我還要去證明我沒有過失？

02:34:28 - 02:34:30
而且很多醫生通常在這個情況下，

02:34:30 - 02:34:33
他可能沒有辦法自己證明沒有過失。

02:34:33 - 02:34:36
所以這時候變成在法律上如果舉證責任又導致

02:34:37 - 02:34:38
他就算符合常規

02:34:38 - 02:34:39
還是得要賠償

02:34:39 - 02:34:41
會有這樣子的一個結果發生。

02:34:41 - 02:34:43
那學者認為應該反過來的是

02:34:43 - 02:34:45
他不符醫療常規的時候，

02:34:45 - 02:34:46
他不能阻卻不法，

02:34:47 - 02:34:49
可是如果他可以說他沒有過失，

02:34:49 - 02:34:51
那依然可以不用負賠償責任，

02:34:51 - 02:34:53
這樣子會比較合理一點。

02:34:53 - 02:34:54
也就是醫療常規,

02:34:54 - 02:34:58
它應該是被擺在不法性這個層次下討論,

02:34:58 - 02:35:03
而不是把醫療常規融合在不法跟過失兩個地方去做討論。

02:35:03 - 02:35:05
因為你依循食物的標準,你會發現,

02:35:05 - 02:35:08
他把醫療常規當成不法性的標準。

02:35:08 - 02:35:10
也當成過失的判斷標準,

02:35:10 - 02:35:12
也就是你只要不符醫療常規,

02:35:12 - 02:35:14
就被當作不法且有過失。

02:35:15 - 02:35:16
那你今天符合醫療常規,

02:35:17 - 02:35:20
在這個情況下，他會認為說你到底有沒有過失？

02:35:20 - 02:35:21
還要再另外舉證。

02:35:22 - 02:35:25
那這個其實醫療常規的存在到底它的意義在哪裡？

02:35:25 - 02:35:30
那所以學者認為醫療常規其實應該擺在不法性去思考就好了。

02:35:31 - 02:35:32
如果有符合，

02:35:32 - 02:35:32
沒有符合。

02:35:32 - 02:35:34
就會有這樣子的一個差異在。

02:35:34 - 02:35:34
好,

02:35:35 - 02:35:39
那這個是在陳中五老師的這篇文章裡面,對於醫療常規的法律定位,

02:35:40 - 02:35:42
有提出他的一個思考。

02:35:42 - 02:35:42
好,

02:35:43 - 02:35:45
那我們今天時間上的關係啦,

02:35:45 - 02:35:46
我們先到這個地方。

02:35:46 - 02:35:48
那下次我們來講故意過失,

02:35:48 - 02:35:50
那侵權行為應該就可以結束。

02:35:50 - 02:35:52
那我等一下因為,

02:35:53 - 02:35:55
還有那個今年的解題講座啦,

02:35:55 - 02:35:58
所以說我們今天就先到這個地方。

02:35:58 - 02:35:59
不知道你們能不能留下來。

02:36:00 - 02:36:01
如果你們想聽,應該沒有問題吧。

02:36:02 - 02:36:03
如果你們想聽的話可以留下來聽啊。

02:36:03 - 02:36:09
我覺得等一下那個解題講座是要講今年二試的民法的題目，一二題我都會講。

02:36:10 - 02:36:11
那如果你們有事要先離開也OK。

02:36:12 - 02:36:14
所以說我們先稍微休息一下。

02:36:14 - 02:36:17
那等一下就是要講那個講座的部分。

02:36:17 - 02:36:20
那這個課程的話，我們就到這個地方告一段落，謝謝各位。